جمهورية السودان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جـامعـــة وادي النيل

كلية الدراسات العليا

تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية (النزاع الحدودي بين الصومال والدول المجاورة نموذجا)

بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير في القانون

إعداد الطالب / صلاد عبد الله شيخ سهل

إشراف الدكتور/ الزبير حمزه الزبير

ابريل - ٢٠١٢م

آية قرآنية

قال الله تعالى:

(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

صدق الله العظيم

سورة الحجرات الآية (٩)

إهداء

إلى:

أحق الناس بحسن صحبتي أمي الحنونة ، إلى روح والدي العزيز في جوار ربه . اللهم أرحمهما كما ربياني صغيرا

إلى

أخواتي وأخواني .... اللهم أشدد بهم أزري ويسّر أمورهم

إلى

معلمي عبد القادر محمود علي ... اللهم أرفع درجاته وأنفع بعلمه العباد

إلى

زملائي وأصدقائي ... اللهم زدهم علماً وهدى ونورا

إلى

أخوالي وعمتي وأهلي ... اللهم أجعل حياتهم حبوراً وسروراً

إلى

كل مناضل ومكافح في سبيل الحرية والكرامة .

إلى

الشعب الصومالي .... اللهم اجمع شملهم

لكل الشموع التي تحترق لتضيء للأجيال طريق العلم والمعرفة

أهديكم هذا الجهد المتواضع

شكر وعرفان

الحمد لله له الفضل والمن من قبل ومن بعد .

لا يفوتني أن أتوجه بشكري وتقديري لأسرة جامعة وادي النيل مديراً وأساتذة وعاملين ، والشكر موصول لكلية الدراسات العليا .

ويطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير وصادق العرفان إلى الأستاذ الفاضل الدكتور: **الزبير حمزه الزبير** الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة ، فأحاطني برعايته ولم يدّخر جهداً في توجيهي وإرشادي باذلاً من وقته الذهبي حتى خرج البحث على هذه الصورة فله من الله اجزل الثواب .

وكذلك أتوجه بجزيل الشكر للمكتبات والمراكز التي استفدت منها وأخص بالشكر المكتبة المركزية بجامعة أفريقيا العالمية ، ومكتبة جامعة النيلين ، ومكتبة مركز دراسات الشرق الأوسط وافريقيا ، ومكتبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (الخرطوم) ،وغيرهم من المكتبات، والشكر موصول إلى جميع زملائي وأصدقائي وكل من وقف إلى جانبي ومدّ لي يد العون حتى خرج هذا البحث على هذه الصورة .

والله من وراء القصد

وهو الهادي إلى سواء السبيل

مقـــدمـــة

تقع المنازعات بين الدول كما تقع بين الأفراد ، وهي كانت وما تزال قائمة وستبقي هكذا رغم محاولات الإقلال منها.

وقد كان القانون الدولي عبر التاريخ معنياً دوماً بحل المنازعات الدولية ، وهذا أمر طبيعي ومنطقي ، طالما إن معالجة المنازعات هي احد الأهداف الرئيسية لأي قانون علي أي مستوي.

ويتبع القانون في ذلك احدي الطريقتين:

أما منع وقوعها أصلا أو تسويتها بعد وقوعها.

ويعتبر مبدأ التسوية السلمية بفض النزاعات الدولية من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام ، وهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبدأ تجريم استعمال القوة في العلاقات الدولية.

ولمبدأ التسوية السلمية في ميثاق الامم المتحدة وقراراتها مكانة رفيعة ، فديباجة الميثاق تعتبر ان شعوب الأمم المتحدة آلت علي نفسها " الا تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة " والمادة الأولي من الميثاق تتحدث عن مقاصد المنظمة العالمية ، تري ان مبدأ التسوية السلمية يأتي في طليعة هذه المقاصد.

اما المادة الثانية التي تعدد مبادئ المنظمة العالمية تجعل من فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية احد هذه المبادئ.وتعتبر الدبلوماسيةوالمفاوضات أفضل الطرق لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيزها بالوسائل السلمية ، وان أفضل وسيلة لحل النزاعات الحدودية واكبر ضماناً لاستمرارية السلام هي تسوية النزاع بالحوار والتفاوض بدل الحرب والتدمير.

وفي هذا الصدد طالبت جمهورية الصومال منذ ظهورها بوحدة الأراضي المجزأة والتي لا تزال تخضع للحكم الأجنبي سواء أكان أفريقيا أو أوربيا آنذاك ، وذلك تلبية لرغبة شعوبها في الوحدة وتطبيقاً لدستورها 1960الذي يحتم ضرورة وحدة الشعب الصومالي وأراضيه اذ يقول في مادته الأولي " إن الشعب الصومالي وحدة لا تتجزأ " وطالبت الصومال الدول المجاورة والمستعمرة بانهاءمسألة بعض أجزاء الأراضي

الصومالية المفقودة في التفاوض واحترام رغبات وتطلعات شعوب هذه المناطق في تقرير مصيرهم ، أما البقاء تحت هذه الدول أو الانفصال عنها وتكوين دولة جديدة أو الانضمام إلي الجمهورية الصومالية.وبعد هذه المقدمة لابد لي ان ابين الآتي:

أهمية الموضوع:

تتمثل أهمية هذا الموضوع في الجوانب الآتية:-

١- تحديد مفهوم النزاع الدولي وأنواعه.
٢- إبراز ضرورة حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية تفادياً لوقوع ضحايا.
٣- ضرورة حل الخلافات والصراعات الدولية بالطرق السلمية والودية قبل اللجوء إلي القوة وتدخل الجهات الخارجية مثل مجلس الأمن ومنظمات إقليمية أخري.
٤- إبراز أهمية حل المنازعات في منطقة القرن الإفريقي وخاصة بين الصومال والدول المجاورة .
٥- ضرورة التدخل السلمي للمنظمات الإقليمية والدولية لحل المنازعات بين الدول حماية للأمن والسلم الدوليين.

أسباب اختيار الموضوع:

إن بداية أي عمل لا يأتي صدفة ولكن يحتاج إلي دوافع وأسباب تدفعها للقيام بهذا العمل ، وان اختيار الباحث هذا الموضوع له عدة أسباب منها ما يلي:

١- ان اختيار موضوع تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية يعود لإحساس الباحث بأهمية هذا الموضوع ، وتأثيره في جميع جوانب الحياة الأخرى . كما أن وضع مبدأ حل المنازعات سلمياً موضع التنفيذ يسهم في أعمال مبادئ أساسية أخرى من مبادئ القانون الدولي ، فليس من الممكن الحديث عن نبذ استعمال قوة ما لم يتم حل المنازعات سلمياً ، كما لا يمكن تدعيم احترام حقوق الإنسان أو التنمية الإجتماعية أو غيرها من المبادئ القانونية إذاتم تجاهل هذا المبدأ .

٢ـ كشف الغموض الذي أحاط بموضوع تسوية النزاع الدولي وماهية النزاع الدولي وتحديد أسبابه وأقسامه وإجراءات احتوائه وانهائه واحلال السلام من منظور القانون الدولي .

٣. قلة الدراسة في هذا الموضوع خاصة من الناحية القانونية والدبلوماسية ولأن معظم دراسات هذا الموضوع تنحصر في الناحية السياسية والتاريخية .

٤. ان انتماء الباحث إلى منطقة القرن الافريقي المتوترة والمعروفة بالصراعات الدولية والإقليمية والحروب الأهلية كان أحد الأسباب التي دفعته إلى اختيار هذا الموضوع .

٥ـ كثرة النزاعات الدولية في عالمنا المعاصر يوم بعد يوم وانشغال وسائل الإعلام والمؤتمرات الدولية والإقليمية بالحديث عن النزاعات الدولية .

٦. كثرة التداخلات الخارجية للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية،وهذه التدخلات هي أهم أسباب اندلاع هذه النزاعات والتوترات ، وأطما لدول الكبري والمستعمر القديم للقارة في خيرات هذه القارة البكرة.

٧ـ إبراز أن مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وخاصة المنازعات الحدودية إذ انه من خصائص التنظيم الدولي المعاصر ويعتمد نجاح الدولة في اتخاذ حلول للمشاكل الدولية والاستفادة من الوسائل البديلة المناسبة قبل اللجوء الي العنف والقوة.

٨. إظهار ضرورة التوصل للحل السلمي بين الصومال والدول المجاورة بعد فشل حل هذه المشكلة بالطرق العسكرية.

أهداف البحث:ـ

يسعى هذا البحث لتحديد الأهداف التالية :ـ

١-إعطاء فكرة للمهتمين بقضايا النزاع وفض المنازعات الدولية والإقليمية وإحلال السلام .

٢-تسليط الضوء علي ضرورة حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية.

٣-ضرورة خلق أجواء التفاهم والتعاون بين الدول وبناء الثقة بينهم وحلول مشاكلهم بالطرق الودية واحترام كل منهم سيادة الآخر .

٤-إبراز خطورة النزاع الحدودي بين الصومال والدول المجاورة والصعوبات التي واجهت منظمة الوحدة الافريقية وللحد منه وتهديده لكيان ووحدة الشعب الصومالي والأمن الاقليمي .

٥-تحديد طبيعة النزاعات الصومالية مع الدول المجاورة لغرض احتوائها وتحسين علاقاتها مع دول الجوار .

٦-احترام الدول حق تقرير المصير لشعوب المنطقة المتنازع عليها وتقدير رغباتها.

مشكلة البحث:-

تكمن مشكلة هذا البحث في كيفية تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية نظراً لكثرة النزاعات بين الدول في العالم ، ونشر ثقافة السلم في العالم ومساهمة جميع الدول في الحفاظ علي السلم والأمن الدوليين ومبادرة حلها بعد وقوعها بالطرق السلمية والودية والقضائية تفادياً لوقوع الخسائر المادية والبشرية. وان منطقة القرن الإفريقي خاصة أصبحت مسرح النزاعات الدولية والقوي العظمي في وقت الحرب الباردة لمكانتها الاستراتيجية ، ولم تختصر النزاعات علي القوي العظمي فحسب ولكن في داخل دول المنطقة صرا عات لا تقل أهمية أيضا مثل: الصراع الصومالي الإثيوبي والصراع الصومالي الكيني والصراع الإثيوبي الاريتري وغيرها من الصراعات . ويتمثل النزاع الصومالي الإثيوبي بشأن إقليم الصومالي الغربي المعروف ب(اوجادين) الذي هو تحت سيطرة إثيوبيا ورغبة الحكومة الصومالية وأهل هذه المنطقة الانفصال عن إثيوبيا ورفض إثيوبيا لهذا الطلب.

كما يتمثل الصراع الصومالي الكيني بشان إقليم (NFD)المعروف بالمستعمرة البريطانية بجنوب غرب الصومال الذي هو حاليا تحت سيطرة كينيا.وكان السبب الرئيسي لهذه النزاعات في المنطقة التناقض والتباين بين العبارتين.

الأولي: حق تقرير المصير التي تنادي به الجمهورية الصومالية وأهل هذه المناطق كما ينص الدستور الصومالي ١٩٦٠ و١٩٧٤حتمية ضرورة وحدة

الشعب الصومالي اذ يقول في مادته الأولي " ان الشعب الصومالي وحدة لا تتجزأ " .

الثانية: تمسك إثيوبيا وكينيا بقدسية الحدود المصطنعة التي تركها الاستعمار كما هي دون احترام تطلعات أهالي هذه المناطق ورغباتهم ، اما البقاء مع الدول المسيطرة او الانفصال عن هذه الدول وتكوين دولة جديدة او الانضمام إلي الجمهورية الصومالية.

واستشعاراً لهذه المشكلة وبناءعليه أراد الباحث تسليط الضوء علي كيفية تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية علي ضوء القانون الدولي.

حدود البحث:-

تنحصر وتتناول هذه الدراسة الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية على ضوء القانون الدولي والمواثيق الدولية ، أما حدوده المكانية تدور حول منطقة القرن الافريقي خاصة بين حدود غرب الصومال وشرق اثيوبيا (منطقة أوجادين) و جنوب غرب الصومال وشمال شرق كينيا منطقة (NFD) .

منهج البحث :-

يعتمد الباحث علي المنهج الاستقرائي من واقع المعلومات والمصادر القانونية المتوفرة في المكتبات ، خاصة المصادر الأصلية ، وكذلك المنهج التحليلي من تقارير الأمم المتحدة ومن محكمة العدل الدولية والمنظمات الإقليمية وخبراء القانون الدولي .

الدراسات السابقة:

هناك عدد من الدراسات السابقة في هذا الموضوع نبينها علي النحو التالي:

اولا:-

دراسة عبد القادر عمر كاتب عام ٢٠٠٢م والتي جاءت بعنوان (النزاع الصومالي الإثيوبي حول إقليم اوجادين من منظور القانون الدولي) رسالة ماجستير غير منشورة في القانون العام بجامعة أفريقيا العالمية.

ثانيا:-

دراسة علي احمد نور ، ١٩٧٨ م والتي جاءت بعنوان (النزاع الصومالي الإثيوبي(الجذور التاريخية)).

ثالثا:-

دراسة أمير إبراهيم ابشر ، ٢٠٠٢م والتي جاءت بعنوان (الجوانب القانونية لتسوية المنازعات سلميا في منطقة الخليج العربي (دراسة بعض حالات النزعات الحدودية)). رسالة ماجستير غير منشورة في القانون العام بجامعة النيلين.

رابعا :-

دراسة دكتور ربيع عبد العاطي عبيد والتي جاءت بعنوان (دور منظمة الوحدة الأفريقية وبعض المنظمات الاخري في فض المنازعات).

خامسا:-

١- دراسة طاهر النظيف خاطر ،٢٠٠٠ م والتي جاءت بعنوان (الوضعية القانونية لآلية فض النزاعات الأفريقية) . رسالة ماجستير غير منشورة في القانون العام بجامعة النيلين.

صعوبات البحث :

قد صادفت الباحث من خلال جمعه للمعلومات بعض الصعوبات منها:

١- تناثر المراجع والمصادر التي تناولت الصراع الدولي وخاصة الصراع في منطقة القرن الإفريقي ، ومن جانب الجهود الدبلوماسية والسياسية لحل هذه المنازعات الحدودية ، وان أكثر الكتب التي تناولت هذا الموضوع تناولت الجانب التاريخي دون النظر الي النزاعات القائمة في المنطقة وللجهود المبذولة لتسويتها أيضا.

٢- قلة وجود الكتب المعاصرة التي تتناول المواضيع الحديثة في المكتبات مثل النزاعات الدولية ومواضيع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وغيرها من المواضيع الحديثة.

٣- قلة وجود كتب بحتة مؤلفة عن النزاعات الدولية ، الا ان هذا الموضوع يوجد في كتب القانون الدولي العام ، وتتناول كأحد مواضيع القانون الدولي العام بصفة جزئية غير مفصلة.

٤- قلة المعلومات عن إقليم القرن الأفريقي نظراً لبيئته السياسية التي يمر بها حالياً، وان وجدت المعلومات لا تكون الا معلومات ذات طابع سياسي مثل: الحرب علي الإرهاب والتدخل الأمريكي علي المنطقة سياسياً ، والتدخل الإثيوبي السياسي والعسكري من جهة أخري كما حدث عام ٢٠٠٦م في أيام المحاكم الإسلامية ودخلت إثيوبيا قواتها في الصومال مدعومةً بالولايات المتحدة الأمريكية تحت ستار ما يسمي بالحرب علي الإرهاب.

٥- قلة الإمكانيات وعدم القدرة علي الحصول لكتب المهمة بالنسبة لهذا الموضوع وتضخم الأسعارها ، وغيرها من الصعوبات.

هيكلة البحث:

يتكون هذا البحث من ثلاث فصول ولكل فصل ثلاثة مباحث علي النحو التالي:-

الفصل الأول

مفهوم النزاع الدولي

أسبابه وتطوره التاريخي ومبادئ تسوية النزاع في القانون الدولي

المبحث الأول : ماهية النزاع الدولي وأسبابه .

المبحث الثاني : التطور التاريخي للنزاع الدولي وأقسامه

المبحث الثالث : مبادئ وتطور الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية في القانون الدولي

الفصل الثاني

الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية :

المبحث الأول : الطرق الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية

المبحث الثاني : الطرق السياسية لتسوية المنازعات الدولية

المبحث الثالث : الطرق القضائية لتسوية المنازعات الدولية

الفصل الثالث

بعض جهود تسوية النزاع الحدودي بين الصومال والدول المجاورة :

المبحث الأول : نبذة تعريفية عن منطقة القرن الافريقي وأهميته الاستراتيجية

المبحث الثاني : جهود تسوية النزاع بين الصومال واثيوبيا

المبحث الثالث :جهود تسوية النزاع بين الصومال وكينيا

المبحث الأول
ماهية النزاع الدولي وأسبابه
وسوف نتناول هذا المبحث علي النحو التالي:

أولاً : تعريف النزاع في اللغة:

النزاع : conflict ، خلاف ، قتال ، صراع ، تضارب ، تعارض .....ألخ.

نزع : نزع الشيء ينزعه نزعاً ، وهو منزوع ونزيع ، وانتزعه فانتزعه : اقتلعه فاقتلع ، وفرق سيبويه بين نزع وانتزع ، فقال : انتزع استلب ونزع : حوّل الشيء عن موضعه ان كان على نحو الاستلاب ، وانزع الرمح : اقتلعه ثم حمل . وانتزع الشيء : انقلع .

وقيل نزع المريض نزعاً : أشرف على الموت [١]، نزعه عرق إليه أصله ، أي نزع إلي عرق كريم أو لئيم[٢] . ويقال : نزع الأمير عامله من عمله ، أي عزله أو نزع يده من جيبه ، ويقال نزع يده من الطاعة : أي خرج منها وعصى .

والتنازع: التخاصم ، وتنازع القوم : اختصموا بعد شملهم ، وبينهم نزاعه أي خصومه في حق[٣] .

وردت كلمة النزاع في القرآن الكريم سبع مرات في ست سور مختلفة بمعاني متقاربة لا يختلف عن المعاني اللغوية المستخدمة ، منها حسب ترتيب السور كالآتي :

١. في قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأمر)[٤]

٢. وقوله تعالى : (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا)[٥]

٣. وقوله تعالى : (إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)[٦].

---

[١] . منير البعلبكي ، المورد القريب ، دار الملايين للنشر ، بيروت ، ٢٠٠٦م ، ص : ٥٩٧

[٢] . إبراهيم أنيس ، المعجم الوسيط ، ط٢ ، ج٢ ، د.ت ، ص : ٩٥٣ .

[٣] . ابن المنظور ــ جمال الدين أبو الفضل ـ لسان العرب ، الجزء السادس ، دار المعارف ــ القاهرة ، دون تاريخ ، ص ٤٣٩٦ .

[٤] . سورة آل عمران الآية ١٥٢ .

[٥] . سورة النساء الآية ٥٩ .

[٦] . سورة الأنفال الآية ٤٣ .

٤. وقولـه تعـالى : (وَلَا تَنَـازَعُوا فَتَفْشَـلُوا وَتَـذْهَبَ رِيحُكُـمْ وَاصْـبِرُوا إِنَّ اللَّـهَ مَـعَ الصَّابِرِينَ)[١]

٥. وقوله تعالى : (وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ)[٢]

٦. وقوله تعالى : (فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى)[٣]

٧. وقوله تعالى : (يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تَأْثِيمٌ)[٤]

ثانياً : تعريف النزاع في الاصطلاح :

أورد فقهاء القانون الدولي عدة تعريفات للنزاع الدولي ومن أهم هذه التعريفات ما يلي :

١. النزاع الدولي هو (الخلاف على نقطة قانونية أو واقعية ، أو تعارض وتناقض الادعاءات القانونيةاوالمصلحية فيما بين دولتين) [٥] .

٢. هو الوضع الناشيء عن اصطدام وجهات النظر بين دولتين أو أكثر ، أو تعارض مصالحهما حول موضوع أو مسألةٍ ما ، وبدأت متناقضة بينهما مما يؤدي إلى حالة المواجهة . فالنزاع ينشأ عقب تضارب وجهات النظر، حيث تعبر دولة ما عن إدعاء ضد دولة أخرى ، كأن تطلب منها إصلاح ضرر أو أن تتبنى سلوك معين ويصطدم هذا الإدعاء بالرفض والمقاومة من جانب الدولة الأخرى.[٦]

٣. وعرفته محكمة العدل الدولية (بأنه خلاف حول نقطة قانونية أو واقعية ، أو تناقض وتعارض الأراء القانونية أو المنافع بين الدولتين).

والمقصود من النزاع الدولي من خلال التعاريف السابقة لفقهاء القانون الدولي ومن محكمة العدل الدولية هو عبارة عن نزاع ينشأ بين الدولتين على موضوع قانوني أو حادث معين ، بسبب وجود تعارض في مصالحهما الاقتصادية والسياسية والعسكرية أو خلاف على اقليم معين وتباين حججهما القانونية بشأنها .

---

[١] . سورة الأنفال الآية ٤٦ .
[٢] . سورة الكهف الاية ٢١
[٣] . سورة طه الآية ٦٢ .
[٤] . سورة الطور الآية ٢٣ .
[٥] . د. شافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام (في السلم والحرب) ، دار المعارف ـ الأسكندرية ـ دون تاريخ ، ص٣٧٥ .
[٦] . د. منتصر سعيد حمودة ، القانون الدولي المعاصر ، ط١ ، ٢٠٠٨م ، ص٥٥٤ .

ويكون النزاع دولياً إذا كان أطراف النزاع هم الدول ويخضع هذا النوع من النزاع للقانون الدولي ، أما إذا كان النزاع داخل دولة معينة بين القوات النظامية للدولة والمتمردين والثوار والانفصاليين فإن هذا النوع من النزاع يكون نزاعاً داخلياً ويحكم القانون الوطني والمحاكم الوطنية .

ثالثاً : أسباب النزاع الدولي

أن كل فعل يفعله الإنسان له أسباب ودوافع تدفعه نحو هذا الفعل سواء أن كان قل شأنه أو كثر كما هو الحال بالنسبه للدول حينما تريد ان تفعل أمر ما لا بد من بواعث وأسباب تدفع نحوها .

أن النزاعات الدولية لها عدة أسباب كما ذكر فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية ، وتختلف هذه الأسباب حسب الظروف التي تمر بها هذه الدول ، وتنقسم أسباب النزاعات الدولية إلى أسباب مادية وأخرى معنوية من جهة وأسباب قانونية وأ خرى سياسية من جهة أخرى، ونوضحها فيمايلي :

أ. الأسباب المادية :

وهي عبارة عن الصراع على الموارد وتوزيع الثروات والمصالح الشخصية والطائفية نسبة لزيادة السكان وارتفاع معدلات الاستهلاك ، وطلب الجاه والسلطة والسياسة وحب السيطرة وتوزيع السلطة ، والاختلاف في الايديولوجيات والمعتقدات الدينية والأفكار والتوجيهات واختلاف في الاعراق والهوية والنسيج الاجتماعي ، وهناك أيضاً العديد من التداعيات التي أسهمت في تأجيج النزاع كالخوف والفقر وسباق التسلح وانتشار ثقافة العنف بسبب تقدم التكنلوجيا العسكرية وسهولة الحصول على السلاح وتشجيع الاعلام المفرض للحرب لخدمة سماسرة الحروب وتجار الأسلحة[1]، كما ترجع أسباب النزاع للتداعيات الماضية في المجتمع من فقدان الثقة والشعور بالغبن والظلم والاضطهاد والتخلف الاجتماعي ، كما تفتخر بعض المجتمعات بثقافة العنف وتعتبره من باب الشجاعة والفروسية ومجد أجدادها في التاريخ كما تجهل بعض عواقب الانزلاقات والدخول في غمار الحرب وويلاتها وصعوبة الخروج منها.

[1] . د. شافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام (في السلم والحرب) مرجع سابق ، ص٣٧٢ .

ب. الأسباب المعنوية :

يختلف الاسلام عن القوانين الوضعية في أسباب ومسببات التنازع رغم اتفاقه في اعتماد القائمة السابقة كمصادر للتنازع ، ولكن يعتبرها أسباب ظاهرية و أعراض لمرض خفي ، فالمسبب الحقيقي للتنازع هو الشيطان الذي يدفع الإنسان لاتباع هوى النفس لجمع الدنيا بل والتعدي على موارد الآخرين والجور عليهم ، ففي مجال الثروات يتنافس الأفراد والمجتمعات لأشباع حاجاتهم من الضروريات إلى حد الغنى وتمليك الثروات وتبادل المنافع بأي ثمن ، لأن قانون المادة يلزمه هذا الفعل ، ومن ثم يتزاحمون ويستعملون شتى الوسائل لحيازة أكبر قدر من الثروات ولو أدى ذلك لحرمان الآخرين ، وذلك طبيعة الحياة المادية القائمة على المنافسة .

ج.الأسباب القانونية :

الأسباب القانونية للنزاعات الدولية هي تلك التي يكون فيها الأطراف مختلفين على تطبيق أو تفسيرمعاهدة دولية او قانون قائم . وتعدد الإجتهادات والمعايير التي يفسر بها المنازعات القانونية والمنازعات السياسية فذهب جانب من الفقه الدولي إلى القول بأن المنازعات المتعلقة بالمسائل الآتية تعتبر منازعات قانونية :

أ. الحدود والمطالبات المالية

ب. الاختلاف بإلتزام دولي مثل نقض معاهدة أو خرق الحياد .

د. الأسباب السياسية :

أما الأسباب السياسية للنزاعات الدولية هي أفعال الدول من أجل التفوق في السيطرة والهيمنة والسيطرة على الموارد نسبة لزيادة سكانها ، وهناك أسباب سياسية أخرى للنزاعات الدولية مثل سباق التسلح والاستراتيجية ، مثل النزاع الامريكي الروسي، والنزاع الألماني التشيكوسلوفاكي في عام ١٩٣٨م في مسألة (السوديت Sudete) والنزاع الألماني البولوني بخصوص ممر (دانتزج) ١٩٣٩م.[١]

[١] . د. محسن افكيرين ، القانون الدولي العام ،مرجع سابق،ص:٣٧٢ .

المبحث الثاني
التطور التاريخي للنزاع الدولي وأقسامه

سوف نتناول هذا المبحث التطور التاريخي للنزاع الدولي وأقسامه على النحو التالي :

أولاً : التطور التاريخي للنزاع الدولي:

لقد مضى القرن التاسع عشر ، وطويت معه صفحات كثيرة من النزاعات ، وانصرم القرن العشرين . الذي حفّل بحربين عالميين لم يشهد العالم لها مثيلاً من قبل . وتقدمت فنون القتال ووسائل التدمير بفضل الثورة العلمية تقدماً هائلاً ، قلّبت الكثير من الأوضاع الثابته رأساً على عقب ، وقضى على الكثير من الأمور التي كان التسليم بها يجري بلا جدال ، وبدت الحرب كشبح هائل مخيف ، بتهديد البشرية بالفناء الشامل في كل لحظة ، ولكن قانون الحرب أصيب بحالة من الجمود لم يتطور في ظل القرن التاسع عشر على نحو ملائم ، إلا أن هذا القرن تم فيه اتفاقيات جنيف ١٨٦٤ ولاهاي ١٨٩٩-١٩٠٧.

وانتاب فقه قانون الحرب في فترة ما بين الحربين العالميين حالة من التخاذل والركود ، بدعوى أن الحرب بطبيعتها غير قابلة للتنظيم ، بعد أن أصبحت تنطوي على تلك الأهوال والفظائع .[١]

ولقد كان من المؤسف حقاً أن يتقاعس الفقه الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية عن النهوض بواجب تطوير قواعد قانون الحرب التقليدية لتساير الواقع الدولي وتواكب تطوره ، على الرغم من أن الحرب قد أصبحت خارج القانون ، ومن ثم فإنه لم يبق ثمة مجال لتنظيمها .

ودأب الكُتّاب على ترديد الشروح التقليدية دون عناية عامة لظواهر الحرب بوجه خاص . ولقد كُتب لهذه الأفكار أن تسود وأن تكون لها من التأثير والغلبة ، ما دفع لجنة القانون الدولي أن تقرر في ٢٠من ابريل ١٩٤٩م عدم إدراج قانون الحرب في قائمة الموضوعات التي قررت القيام بدراستها في إطار جهودها من أجل العمل على تقنين وإنماء القانون الدولي .

---

[١] . د. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ـ القاهرة ، ٢٠٠٣م ، ص٩٩٦ .

على ان اليوم التالي مباشرة لصدور قرار لجنة القانون الدولي قد شهد (لحسن الحظ) انعقاد لمؤتمر جنيف الدبلوماسي الذي عقد في الفترة ما بين ٢١ ابريل و ١٢ أغسطس ١٩٤٩م واشترك فيه ممثلو واحد وستون دولة ، فما إن وضعت الحرب أوزارها حتى نشطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تنقيح ذلك الجانب الهام من قانون الحرب ، فدعت إلى عقد مؤتمرات متتابعة حتى تمكنت من إعادة مشروع الاتفاقيات التي تقدمت بها إلى المؤتمر المشار إليه ، والتي جرت به صياغة وإقرار اتفاقيات جنيف الأربعة لحماية ضحايا الحرب الموقعة في أغسطس ١٩٤٩م .[١]

على الرغم من اتفاقيات جنيف ١٩٤٩م كانت تنطوي على دفعة هامة لنظرية النزاع المسلح عندما جعلت تطبيق الاتفاقيات في مجموعها مرتبطاً بقيام نزاع مسلح دولي ، فإن فكرة النزاع المسلح لم تلق إهتماماً كافياً من الفقه الدولي الذي بقي على تجاهله وإهماله لقانون الحرب .

وبدأ قصور القواعد التقليدية لتنظيم سير العمليات العسكرية وقواعد اتفاقيات جنيف الأربعة ١٩٤٩ عن تحقيق الحماية الانسانية الكافية لضحايا تلك النزاعات ، وهو ما أدى إلى ارتفاع أصوات بعض الفقهاء بالمطالبة بتطوير قوانين الحرب وإعادة النظر فيها لهدف جعلها أكثر تواؤماً مع ظروف الدول المعاصرة ، وأدى ذلك إلى مراعاة واحترام مبادئ حقوق الإنسان .

ثم شهدت نهايات عقد الستينات . من القرن العشرين . حركة واسعة النطاق للعمل على تطوير وإنماء القوانين التي تطبق في النزاعات المسلحة ،وتضافرت جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمرومع بعض فروع الامم المتحدة، من أجل العمل على تحقيق ذلك ، وبدت نظرية النزاع المسلح أكثر بروزاً في إطار تلك الجهود .

وقدمر النزاع الدولي بمجموعة من المراحل منها:

أ. مرحلة التشكل : تظهر هذه المرحلة خلافات واعتراضات وانقسامات ، وعندما يبرز إنقسامات حول الحقوق أو مستقبل القطر أو تظهر مجموعة تعتبر نفسها هي صاحبة الحق والسيطرة .

[١] . د. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، مرجع السابق ، ص٩٩٧ .

ب.مرحلة التصعيد : تبدأ هذه المرحلة عندما تصل أطراف النزاع إلى مرحلة التعبير الصريح العدواني عن طريق التهديدات بوسائل الإعلام وبتزايد الاستقطاب الشعبي ودخول الأطراف في دوامة العنف .

ج. مرحلة التفاقم : هي المرحلة التي تتحرك فيها أطراف النزاع لتصل إلى مرحلة المواجهة بين الأطراف والاستمرار في النزاع المسلح ، ويكون الاتصال الوحيد مع الطرف الآخر هو الهجوم المسلح أو الدفاع .....ألخ

د. مرحلة التحسن أو التهدئة : وهذه المرحلة تظهر فيها الدوافع المتداخلة كالسئام من الحرب والرغبة الحقيقية في إيقاف الحرب والدمار ووضع حد للحرب .

هـ. مرحلة التحول : وهي المرحلة التي يتم فيها السماح للمتنازعين التعبير عن أنفسهم بصورة سلمية ، وهي الهدف الأساسي على المدى الطويل للمساعدة في إقرار السلام والاستقرار . وحتى يتم التحول بصورة تامة إلى سيطرة ومراقبة النظام القومي والدولي المؤسس على العناصر الأربعة الآتية:

١. حقوق الإنسان المدنية والسياسية ودعم القانون والقضاء المستقل .

٢. التغيرات الدستورية والانتخابات السياسية

٣. التغيرات الاقتصادية والاجتماعية .

٤. خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة السياسية الدستورية .

ثانياً : أقسام النزاع الدولي

المنازعات الدولية متعددة ومتنوعة ، وهي تختلف باختلاف مواضيعها ، فقد يترتب النزاع بتهديد الأمن والسلم الدوليين وتختلف باختلاف طبيعتها ، فقد يكون النزاع قانونياً أو سياسياً أو مختلطاً بين السياسي والقانوني ، وهناك أيضاً النزاعات الدولية والنزاعات الداخلية وأيضاً نزاعات مصلحية اواراضي أو نزاعات عرقية وأيديولوجية أو النزاعات بالوكالة أو ما يسمى (الحرب بالوكالة) وغيرها من التقسيمات ، ولم يتفق الفقه الدولي علي تحديد أقسام النزاعات الدولية بدقة ، إلا أن الباحث يحاول تسليط الضوء علي جمع الآراء ما أمكن ويتناول أهم التقسيمات الواردة وهي كالآتي:

١. **النزاعات السياسية والنزاعات القانونية** ومع أن البعض يقسم المنازعات الدولية إلى منازعات قانونية وأخرى سياسية ، فإنه من الصعب التمييز بينهما أو وضع حد فاصل وواضح ، فيما يعد نزاعاً قانونياً أو نزاع سياسياً .

وللتغلب على هذه الصعوبات أجريت محاولات لوضع معايير للتفرقة بينهما ، منها :

أ. إن المنازعات القانونية هي تلك التي تتصل بمسائل ثانوية أو غير ذا أهمية ولا تمس مصالح الدولة العليا ، أما المنازعات السياسية فهي التي تمس بمصالح الدولة العليا .

ب. المنازعات القانونية هي تلك التي يمكن تسويتها وفق لقواعد القانون الدولي المقبولة من الدول ، أما المنازعات السياسية فهي التي لا يمكن تسويتها وفقاً لقواعد القانون الدولي ، وعلى ذلك إذا تعذر تسوية نزاع ما وفقاً لقواعد القانون الدولي فإن هذا النزاع يكون سياسياً وعلى العكس من ذلك إذا كان من الجائز تسوية نزاع ما من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي ويكون هذا النزاع قانونياً .

ج. أيضاً أن المنازعات القانونية هي التي تكون الخصومه فيها على وجود حقوق معينة ولا يطلب أطراف النزاع تعديل المبدأ القانوني الذي ينطبق على النزاع القائم بينهم ، في حين أن النزاع السياسي يتصل بالمطالبة بتعديل القانون القائم .[١]

والحقيقة أنه يصعب الأخذ بهذه المعايير ، لأن كل نزاع دولي يتسم في الوقت نفسه بالصفتين السياسية والقانونية .

[١] . د. محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط٦ ،٢٠٠٧م ، ص٧٩٢ .

٢. النزاع الدولي والنزاع الداخلي :

النـزاع الـدولي : أن اصـطلاح النـزاع الـدولي المسـلح هـي تلـك العمليـات العسـكرية والعدوانية التي تدور بين دولتين أو أكثر من أشخاص الجماعة الدولية ، ومن ثم فإن وجود أكثر من دولتين في إطار النزاع والذي يضفي عليه الطابع الدولي ، يعتبر هذا من ضمن النزاعات الدولية ، كما هو الحال في النزاعات بين الصومال وأثيوبيا في إقليم الصومال الغربي المعروف بـ(أوجادين) من جهة والصومال وكينيا من جهة أخرى من إقليم (NFD)[١] .

النزاع الداخلي : وغالباً ما يكون داخل حدود الدولة ، بينها وبين إحدى المجموعات المسـلحة، أو النـزاع الـذي يكـون بـين القـوات النظاميـة للدولـة والمتمـردين أوالإنفصـاليين،او تنظـيم أو وحـدة إجتماعيـة أو سياسـية عـن طريـق الحـرب وذلـك لأهداف سياسية أواقتصادية أو قبلية أو عرقية كما هو الحال الآن في الصومال بين الحكومة المركزية وحركة شباب المجاهدون المعارضة لنظام الحكم وسيطرة الكاملة للبلاد.

٣. نزاع أرضي أو حدودي

النزاع الأرضـي أو المصـلحي : هـو الصـراع الـدائر بـين دولتـين أو أكثـر لإقليمهـا، تدعى كل واحدة أو دولة انها صاحبة الحق في السيطرة هذا الاقليم ،ة مثل النزاع الـدائر بـين الباكسـتان والهنـد فـي اقلـيم كشـمير والصـومال واثيوبيـا، وغيـر ذلـك مـن النزاعات .

٤. نزاعات عرقية أو الايديولوجية :

فهو الصراع بين مجموعات هدفها أن تفرض فكرتها أو عقيدتها على المجموعة الأخرى أو القضـاء عليها لتبقى وحدها مثل الحرب بين مسلمي بوسنة ومسيحي صـرب المتطرفـة وأيضـاً الصـراع بـين (التـوتس والهوتـو) فـي رونـدا ودارت بهـم مجازروتطهير عرقي في عام ١٩٩٤م.[٢]

---

[١] . NFD المديرية الشرقية في كينيا ،المستعمرة البريطانية في جنوب الغربي الصومالي ، وهي الآن تحت سيطرة كينيا بعد ضمها الاستعمار البريطاني إلى أراضيها ، بدون رغبة أهالي المنطقة .

[٢] .د. عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام ، جزء الثاني ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، ط١ ، ١٩٩٧م ، ص١٨٠.

٥.النزاعات بالوكالة أو ما يسمى الحرب بالوكالة :

وهي تورط الدول أو المنظمات الدولية في النزاعات الخارجية اوالداخلية عن طريق تقديم السلاح والتدريب والتمويل والعون الايديولوجي والمادي لبعض أطراف النزاع ، كما فعلت أثيوبيا لأمراء الحرب وزعماء الفصائل في الصومال ما بعد سقوط الحكومة المركزية في الصومال عام١٩٩١م ، من تقديم السلاح وتدريب مليشياتهم لتكون الحرب الأهلية في الصومال طويلة الأمد كما هو الحال الآن .

وعلى صعيد آخر قامت أثيوبيا الحرب بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما دخلت قواتها في الصومال في أيام المحاكم الإسلامية تحت ما يسمى الحرب على الإرهاب في عام ٢٠٠٦م .

المبحث الثالث

مبادئ وتطور الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية في القانون الدولي

أولاً : مباديء تسوية النزاعات الدولية في القانون الدولي :

عند نهاية الحرب العالمية الثانية التي شارك فيهاأكثر من سبعين مليون مقاتل من ثلاثة وثلاثين دولة ، وراح ضحيتها ما يقرب من عشرة ملايين قتيل وعشرين مليون جريح ، وبلغ حجم خسائرها المادية ٢٠٨ بليون دولار ، وبعد هذا بدأ المجتمع الدولي يفكر بصورة جادة لإبتداع نظام جديد يحافظ على السلم والأمن الدوليين ، وتجنب ويلات الحرب وتعزيز (نظرية الأمن الجماعي) بدلاً من (نظرية توازن القوى) والتي تقوم على فكرة أن أي إعتداء على دولة مهما كانت صغيرة يكون بمثابة إعتداء على المجتمع الدولي ، وبالتالي فإن رد العدوان يكون على مسئولية تضامنية تقع على عاتق الجماعة الدولية كلها ، وقدمت ثلاث دول منتصرة في الحرب العالمية الثانية هي (الولايات المتحدة الأمريكية ، بريطانيا وروسيا) مشروع ميثاق الأمم المتحدة وضمت إليهم دولتان كانتا حليفتان أثناء الحرب هما فرنسا والصين.[١]
وأجيز الميثاق في ابريل عام ١٩٤٥م ، وعندما طرح المشروع لتصديقه ظهرت حالة من التباين والانقسام في مواقف الدول المشاركة لمجموعات ثلاثة :

المجموعة الأولى : مجموعة الدول الكبرى في مواجهة الدول المتوسطة أو الصغيرة ، حيث ميّز الميثاق الدول الكبرى بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن ، وحق الإعتراض أو ما يسمى بـ (حق نقض الفيتو) ، مما أثار حفيظة الدول الأخرى لهذا التميز ، وقد كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية المتعصب[٢] هوالذي أجبر بعثة الدول للأذعان لهذا التميز ومن ثم الموافقة على مشروع الميثاق .

المجموعة الثانية : مجموعة الدول الاستعمارية في مواجهة الدول الجديدة والدول غير الاستعمارية، وقد سعت الأخيرة لتوسيع سلطة الأمم المتحدة وأحكام نظام الوصاية ، ومتابعة تطورات سياسة تلك الدول ، وحاولت الدول الاستعمارية عرقلة

---

[١] . د. محسن أفكيري ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص١٨٤.

[٢] . قام الستانور كوناللي ممثل الولايات المتحدة بتمزيق نسخة من الميثاق في إحدى جلسات المؤتمر وهو يعلق صائحاً (من دون الفيتو لن يكون هناك ميثاق أصلاً) .

هذا الاتجاه وكان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أقل في مقاومة هذا الاتجاه .

المجموعة الثالثة : مجموعة الدول الفقيرة في مواجهة الدول الغنية ، فبينما حاولت الدول الفقيرة التركيز على توسيع سلطات الأمم المتحدة في المجالات الإقتصادية والاجتماعية ، وحاولت الدول الغنية التركيز على توسيع السلطات لحفظ السلم والأمن الدوليين .

كما أفرز نطاق الأمم المتحدة مجموعتين ، مجموعة الدول المنتصرة في الحرب لها الحق في تأسيس منظمة الأمم المتحدة ، ومجموعة الدول المهزومة في الحرب تبقى تابعة للأمم المتحدة إلى حين تكوينها.

وكان هذا التبادل والتمايز في تكوين المنظمة الدولية قد أثر كثيراً في أداء الأمم المتحدة في مجال حماية الأمن والسلم الدوليين .

ويتناول الباحث أهم المباديء في تسوية المنازعات الدولية في القانون الدولي :

١. مبدأ الأمم المتحدة في تسوية المنازعات .

من أهم الأهداف والمقاصد التي دعت إلى تأسيس المنظمة الدولية وفروعها هي تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية كما أوضحت أول مادة لميثاقها تحت عنوان (مباديء ومقاصد الهيئة) :

أ. حفظ السلم والأمن الدولي ، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها ، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم ، وتتذرع بالوسائل السلمية وفقاً لمباديء العدالة والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها .

ب. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس إحترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها ، وكذلك إتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتقرير السلم العام .

ج. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تقرير حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاًبدون تميز .

د. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدارك هذه الغايات المشتركة.[1]

يتضح لنا من فقرات المادة الأولى من الميثاق أهداف ومقاصد أساسية لإرساء دعائم السلام ، والتعايش السلمي ، والمساواة بين الدول وأجناس البشرية ، وتنمية العلاقات الودية بين بني البشر ، وإحترام حقوق الإنسان والحريات الإنسانية للناس جميعاً ، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أي نزاع مسلح ، وأخيراً حل المنازعات بالطرق السلمية .

٢. مبدأ الحرية والمساواة في تسوية المنازعات :

المساواة تعني : المماثلة والعدالة ، والمشابهة بين الشيئين في القدر والقيمة ، وتعني أن الإنسان يساوي مع أخيه الإنسان ، أي يكافئه في الرتبة ، ويعادله في القيمة الإنسانية ، وله الحقوق مثل ماله وعليه الواجبات مثل ما عليه ، وهو مبدأ مبني عليه في حياة البشر ، أقرّه الشرع ورضيه العقل وأمَلَتْه سنة التمدين والإجتماع ، ومن أجل دفع التمييز بين فرد وآخر للحصول على هذه الحاجة أو تلك المنفعة كان لا بد من وضع قاعدة مستقيمة تحفظ هذاالحق للجميع في ظروف الحرب أوالسلم .

لمقولة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المشهورة (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) ، وقد جاء الإسلام والناس يتفاضلون في الخلق والنشأة ، ويتميزون في الأجناس والأنساب ، وأقر الإسلام أن الناس سواسية كأسنان المشط ، وفي أصل نشأتهم وتكوينهم ، ولا فرق بين أسود وأبيض وعربي على عجمي ، ولا السيد من العبد ، ولا الغني على الفقير إلا بالتقوى ، وكلهم ينتسبون إلى أصل واحد كلهم من آدم وآدم من تراب ،

لقوله تعالى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)[2] ، وقوله تعلى أيضاً (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)[3] .

---

[1] . د. أحمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام ، نفس المرجع السابق، ص٢٤١ .
[2] . سورة الحجرات الآية ١٣.
[3] . سورة الإسراء الآية ٧٠ .

وتقوم الفكرة الرئيسية لتسوية النزاعات وحلها على التعامل مع الصراعات بصورة بناء بهدف جعل العنف في أدنى حد ممكن ، وإزالة العداء القائم بين الخصوم ، والعمل على أن يكون مكاسب إنهاء الصراع مقبولة من كافة الأطراف ذات الصلة ، فيما يضمن ديمومة التسويات التي يتم التوصل إليها .

وتشتمل على استراتيجيات بعيدة المدى وتكتيكات قصيرة المدى ، وعلى قائمة من الأعمال يتعين على أطراف النزاع أن تلتزم بها ، بالإضافة إلى مهارات يقوم بها الوسطاء ، ولا تعتبر تسوية النزاعات حكراً على فئة معينة ، كما هو الحال الآن كالدول الغربية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت نفسها الآمر والناهي الوحيد في العالم ، أن ما تراه أمريكا وحلفاءها صواب فهو صواب وما هو خاطيء من وجهة نظرهم فهو خاطيء بلا مبالاة ، كما حدث في أفغانستان والعراق وليبيا ،وتحت ذريعة ما يسمونها حماية حقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب

وإنما تشترك في تسوية النزاعات أطراف متعددة ، لأن النزاع يقوم في جوهره على واحدة من هذه الركيزتين :

أ. إما على تناقضات جوهرية في المصالح أو لقيم أو لأهداف فيما بين أطراف معينة .

ب. إما على أسس غير رشيدة وغير عقلانية ترتبط بالعوامل النفسية فيما بين هذه الأطراف .[1]

ثانياً : تطور الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية في القانون الدولي :

لم تكن الحرب، وليست الان، الطريقة الوحيدة لمعالجة النزاعات بين الدول، فقد عرفت الانسانية وسائل يمكن ان نعدها سلمية منذ اعماق التاريخ حتى اليوم، وقد اعطت ثمارا لا سيما عندما كانت النوايا حسنة. وقد تمسك واضعو ميثاق الامم المتحدة بهذه الوسائل السلمية.

العصور القديمة : ان الاتصال بين الشعوب القديمة لم يكن قاصرا على ميدان القتال والغزو، بل كانت هناك بين الكثير منها علاقات سلمية ويحتوى التاريخ اكثر من دليل على قيام علاقات دولية في العصور القديمة وعلى وجود بعض قواعد كانت

[1] . د. محسن أفكيرين ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص١٨٩ .

تخضع لها هذه العلاقات. وقد سجل المؤرخون بعض امثلة لمعاهدات تحالف وصداقة عقدت وقتئد، كما سجلوا الكثير من معاهدات الصلح التى انهت الحروب العديدة التى كانت تلك العصور مسرحاً لها. فهناك معاهدة تحالف ابرمت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد بين رمسيس الثاني فرعون مصر وخاتيسار امير الحيتيين، ومعاهدة صداقة وعدم اعتداء بين بعض بلدان الشرق القديمة . وتفيد بعض الآثار التى عثر عليها حديثا في منطقة الكلدة ان هذه الشعوب كانت تلجأ الى الوساطة والتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات بينها سلمياً. وبالرغم من كل ذلك الا ان العلاقات الدولية في العصور القديمة كانت ضيقة ومحدودة ولا تتعدى الشعوب المتجاورة، ولم تكن مستقرة منظمة بحيث يمكن اتباع تطورها[1]

عصر الاغريق : تميزت العلاقات في زمن الاغريق (اليونان) بصورتين هما: العلاقات القائمة بين المدن اليونانية نفسها، والعلاقات بين اليونان والشعوب الاخرى، فقد كانت بلاد اليونان تتشكل من مدن – دول، وكل منها تتمتع باستقلالها، وهذا ما ادى الى قيام بعض القواعد التي تنظم علاقات هذه المدن زمني الحرب والسلم، كاعلان الحرب قبل بدئها وتبادل الأسرى وحرمة اللجوء الى اماكن العبادة. اما علاقة اليونانيين بالشعوب الاخرى فكانت تقوم على العداء وحب السيطرة انطلاقاً من نظرة الاستعلاء، والاعتقاد بتفوق حضارتهم على بقية الشعوب، فانطلقوا للسيطرة على العالم في زمن الاسكندر الكبير وفرضوا قانونهم الخاص على هذه الشعوب.

الامبراطورية الرومانية

كانت روما في نشأتها_ كما اليونان– دولة مدينة ولكنها كانت مهددة تهديداً مستمراً بغزو الدول المجاورة، فلم تجد ابداً من انتهاج سياسة القوة ودأبت على الغزو والفتح . وهنا لا يختلف الرومان عن الاغريق في نظرتهم الى ماعداهم من الشعوب، فلم تكن لهذه الشعوب اي حقوق قبلهم يتعين عليهم احترامها، وكانت صلاتهم بها في الغالب صلات عدائية وسلسة من الحروب اوحت بها سياسة روما العليا للسيطرة

[1] . د. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص: ١٠٠٣ .

على العالم. وبالرغم من ذلك كانت لروما بعض عادات مرعية خاصة بالحرب غير انها لا تعدو مجرد اجراءات شكلية تهدف اسباغ طابعا شرعيا على الحرب. كذلك ابرم الرومان كثير من معاهدات الصلح مع الشعوب المغلوبه، ولكنها كانت ارادة الغالب يمليها على المغلوب ، حيث كان من دأب السياسية الرومانية العمل على سحق كل شعور قومي مشترك في منبته، اخذاً بمبدأ "فرق تسد"، ولم تسمح بنشوء قوميات محلية لانها لم تكن تستطيع اعطائها نصيباً في الحكم الا اذا اخذت بالتمثيل النيابي، وهذا ما ترفضه .

الاســـــــلام:

جاء الاسلام والعرب تسودهم الفوضى وتجري بين قبائلهم حروب شعواء متصلة الحلقات ولأتفه الامور، فتضطرم الحروب ويعم الخراب والدمار شبه الجزيرة. ولم يكن هذا هو الحال في شبه الجزيرة العربية وحدها بل كان هو الشأن في الدول المحيطة بها في بلاد الفرس والروم وغيرها. فجاء الاسلام مؤكداً مبادئ الاخاء والمساواة على نحو فريد لم يشهده العالم من قبل، وقرر الاخوة التى لا تأبه لفروق الجنس او اللون او اللغة او الثروة، وكان تقرير المساواة من حيث المبدأ ومن حيث التطبيق هو الذي أذن للاسلام بالانتشار على مستوى عالمي بسرعة مذهلة، وجعل الناس في مختلف الشعوب تقدم عليه في طواعية واختيار، ونجح الاسلام في تأليف اجناس بشرية مختلفة في جبهة اسلامية واحدة اساسها المساواة . ومن هنا اختلف الفتح الإسلامي تماماً عن الفتوحات الرومانية والمغولية التى لم تهتم بانشاء حضارات راقية ثابته دائمة. بل ان المغول خربوا ودمروا كل الحضارات القائمة. بينما كان الفتح الإسلامي يحمل رسالة حضارية، تدعو الى الرخاء والسلام في الاسرة البشرية [١].

ولما كان نشر الدعوة الاسلامية هو "الأصل في علاقات المسلمين بغيرهم وهو الذي يحدد المكانة الحقيقية للسلم في نطاق هذه العلاقات، فإنه ينبني على ذلك حقيقة أساسية مفادها أن الأدوات التي يمكن للدولة الإسلامية أن تستعين بها في إدارة وتنظيم علاقتها مع الدول والجماعات غير الإسلامية في وقت السلم تتعدد وتتنوع لتشمل: التفاوض والتعاهد (إبرام العاهدات لتنظيم مسائل معينة مع الغير)، والتبادل

[١] . أحمد عبد الونيس شتا ، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم ، المعهد العالمي لفكر الإسلامي ، ١٩٩٦م ، ص ١٥.

الاقتصادي والتجاري، وتبادل الرسل والسفارات إلي غير ذلك من الوسائل والأدوات التي يستعان بها عموما لتصريف الشئون الخارجية وقت السلم وقد مارس الرسول صلى الله علية وسلم والخلفاء الراشدين كافة الادوات والوسائل السلمية مع خصومهم كالمفاوضة، والتحكيم، ولمح الى قبوله المصالحة. فقد كان الرسول صلى الله علية يامر قادته الا يباشروا حربا قبل طرح تخيير الخصم بين قبول شروط معينة وبين الحرب . اما التحكيم فقد اشتهرت قضية التحكيم التي قام بها ابو موسى الاشعري، بين سيدنا على ومعاوية، اما المصالحة فقد جاءت الدعوة اليها بنص القرآن الكريم (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [1].

العصور الوسطى:

تمتد هذه الحقبة من سقوط الامبراطورية الرومانية عام ٤٧٦م وحتى معاهدة وستفاليا عام ١٦٤٨، وفيها استمرت حياة الامم الاوربية تدور في حلقة مفرغة من الحروب، وظلت فكرة الحق للأقوى تسيطر على علاقات الدول ببعضها. ولكن كان لانتشار المسيحية ودعوتها الى التآخي والمساواة بين الشعوب والأفراد ونبذ الحروب دور في بروز فكرة الحرب العادلة التي كانت ترمي الى تقييد اللجوء الى الحرب، وتلطيف عملياتها، فلم تعد مباحة الا عند الضرورة ولسبب عادل، وبعد استنفار الوسائل السلمية لرفع الظلم. كذلك تمّ وضع نظامين مهمين هما "السلام الالهي" ويقضي بحياد الأماكن المقدسة، ورجال الدين، والاطفال، والعجزة، و"الهدنة الالهية" التي تمنع الحرب في أيام محددة من الاسبوع كالسبت والاثنين وأيام الأعياد. وبهذا كان لانتشار المسيحية تأثير في التوفيق بين دول اوروبا وقيام أسرة دولية مسيحية تخضع لسلطة البابا، وقد ساعد على توطيد هذه الفكرة ظهور الاسلام وتهديده بانتزاع السادة على العالم من المسيحية.

فقد أدى انتشار الاسلام ووصوله الى جنوبي فرنسا الى تكاتف الامم الاوروبية تحت لواء البابا الروحي لدفع هذا الخطر، حيث اصطدمت الكتلتان في

[1] . سورة الحجرات ، الآية (٩) .

حروب متعددة ادت الى انقسام العالم الى قسمين، ولكن ذلك لم يمنع الطرفين من اكتشاف كل منهما للآخر، واكتشاف المبادئ الانسانية التي تقوم عليها كل من الديانتين، كما دلت الحروب بينهما على المبادئ التي تحكم هذه الحروب وروح التسامح والعدالة الاسلامية، ومعاملة الاسرى، والأطفال، والنساء، والعجزة،، واللجوء الى السلم، وعدم شنّ الحرب إلا دفاعاً عن النفس، وعن ديار المسلمين[١] .

العصر الحديث: ادى انهيار الامبراطورية الرومانية الغربية الى انهيار جهازها السياسي، واستحالة قيام الوحدة في اوروبا مره اخرى، حيث ساد النظام الاقطاعي. ولما قامت حرب المائة عام بين فرنسا وانجلترا (١٣٣٧-١٤٥٣) ازدادت اواصر القومية بين رعايا هاتين الدولتين وازداد شعور كل شعب بكيانه القومي . ثم تلا ذلك عصر النهضة الذى كان من نتائجه سعي الدول الى تدعيم سيادتها عن طريق خلق سلطة مركزية قوية باى ثمن، كما جاء في كتاب الامير لميكافيلي الذى قرر فيه ان السياسة يجب ان لا تقيد نشاطها بأية اعتبارات خلقية حتى لا يؤدي هذا التقيد الى عرقلة اهداف الدولة . وجاءت حركة الاصلاح الديني في مستهل القرن السادس عشر لتعزز الملكية المطلقة، ولتقضي على ما تبقى من سلطة الكنيسة الكاثوليكية في روما، مما ادى الى زيادة التجزئة وبروز الدول القومية نتيجة للحروب الدينية التى قسمت اوروبا الى دول مذهبية (كاثوليكية وبروتستانتية وارثوذكسية)، وهذا ادى الى مزيد من الحروب، و تصادم الفرقاء في حرب ضروس عمت كل اوروبا، استمرت ثلاثين عاماً، وعرفت بحرب "الثلاثين سنة" وانتهت بمعاهدة "وستفاليا" عام ١٦٤٨، والتي شكلت اتجاهاً جديداً في العلاقات الدولية، وتأطيراً لنظرية الامن الجماعي الاوروبي، والتي استقت مبادئها من وحي الأديان وكتابات المفكرين، والفلاسفة الذين تأثروا بفلسفة اليونان المثالية خصوصاً افلاطون[٢] في كتاب "الجمهورية"، وتوماس مور في كتابه "اليوتوبيا" وغيرهما .

ظهور التنظيم الدولي:

---

[١] . أحمد عبد الونيس شتا ، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم ، نفس المرجع ، ص ١٦ .

[٢] . افلاطون ولد في أثينا ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ق.م هو فيلسوف يوناني كلاسيكي ، رياضي ، كتب عدد من الحوارات الفلسفية ويعتبر مؤسس أكاديمية أثينا ، التي هي أول معهد لتعليم العالي في العالم الغربي . أنظر معجم الفلاسفة ،جورج طرابيشي،ط٣، ٢٠٠٦،دار الطليعة للطباعة والنشر،بيروت،ص.٣٣٠.

كانت العلاقات في المجتمعات القديمة تقوم على أساس القوة لاستثمار الموارد، ولذلك كانت الحرب هي الوسيلة الأساسية أن لم تكن الوحيدة لحل المشاكل التي تواجهها المجتمعات وان الفصل للقوة والكلمة للمنتصر. وبذلك لايمكن تصور وجود تنظيم دولي او منظمات دولية تقوم بدورها بالرغم من عدم نفي وجود علاقات بين تلك المجتمعات فالحرب بذاتها هي نوع من أنواع العلاقات الدولية ألا أنها الصورة السلبية لها.

وامام التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وبضغط الحاجة للأمن والسلام والاستقرار والتقدم ولاسباب أخرى بدأت الدعوات تتصاعد ومنذ القرن الرابع عشر لايجاد منظمات دولية تتسم بصفة الثبات والاستقرار لتنظيم العلاقات بين الدول، وطرحت المشاريع لذلك منها المشروع الذي طرحه المشرع الفرنسي (بيير دي بوا) سنة ١٣٠٥ م ومشروع الوزير الفرنسي (سلي) ١٦٠٣ م لانشاء جمهورية مسيحية كبرى تضم جميع شعوب أوروبا، ثم مشروع الأب (سان بيير) ١٧١٣ م المقدم الى مؤتمر (أوترخت) لانشاء عصبة أمم أوربية.

معاهدة وستفاليا ١٦٤٨

لم يبدأ اهتمام الدول بتنظيم علاقاتها على اساس من القواعد القانونية الثابتة الا منذ ثلاثة قرون، اي في اواسط القرن السابع عشر على اثر الحروب والمنازعات الاوربية التى انتهت بابرام معاهدة وستفاليا ١٦٤٨م. وتعتبر هذه المعاهدة فاتحة عهد جديد للعلاقات الدولية ، حيث وضعت هذه المعاهدة القواعد والأسس لقيام الامن الجماعي واتخذت العلاقات الدولية بعدها اتجاه التعاون والمشاركة بدلاً من السيطرة والاخضاع، وأهم ما اوجدته المعاهدة ما يأتي:

- اجتماع الدول لأول مرة للتشاور وحلّ مشاكلها على اساس المصلحة المشتركة.
- اقرار المساواة بين الدول المسيحية الكاثوليكية والبروتستانتية، والغاء سلطة البابا الدنيوية.
- ارساء العلاقات بين الدول على أساس ثابت بإقامة سفارات دائمة لديها.
- اعتمدت فكرة التوازن الدولي كأساس للحفاظ على السلم وردع المعتدي.
- التأسيس لفكرة تدوين القواعد القانونية والزاميتها .

وهكذا كانت هذه المعاهدة قمة التطورالسياسي والقانوني في ذلك الوقت حيث انها لم تتضمن فقط مبدأ الحرية الدينية ومساواة البروتستنت بالكاثوليك في الاجتماعات الدولية، بل تضمنت مبدأ أنشاء سفارات دائمة، وهذا يعبر عن حقيقة اساسية هي تضامن المصالح والتعاون الدولي من اجل هذه المصالح ورعايتها. غير ان مبدأ انشاء سفارات دائمة لم يكن عاما اذ كان الهدف من تقريره هو تطبيقه بين الدول الاوربية المسيحية وحدها. ومن هنا نلاحظ الصفة الجزئية أي غير الشاملة لهذه الدبلوماسية.والواقع ان تفسير ذلك يرجع الى الفكرة التي سادت العالم المسيحي في ذلك الوقت والتي كانت ترى ان الجماعة الدولية قاصرة على الدول المسيحية وحدها[١].

مؤتمرات وأنظمة دولية وادى تعاظم قوة بعض دول اوروبا كفرنسا الى الاخلال بهذه المعاهدة فتكاتفت الدول الاوروبية، وتجمعت في حرب ضدها في عهد لويس الرابع عشر، انتهت بعقد معاهدة "أوترخت" عام ١٧١٣، والتي اكدت على مبادئ معاهدة "وستفاليا" بعد اعادة تنظيم اوروبا. وفي عام ١٧٧٦ م تم اعلان استقلال الثلاثة عشر مستعمرة انجليزية في أمريكا الشمالية، وترتب على هذا الاعلان ظهور فكرة رضا الشعوب عن حكامها التى تضمنها الدستور الامريكي، ثم جاء اعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية الذي تضمن مبدأ الديمقراطية في الحكم الداخلي ومبدأ حق الشعوب في اختيار حكوماتها. وفي نفس الفتره صدر تصريح عن الجمعية الوطنية الفرنسية في ١٩ نوفمبر ١٧٩٢ ورد فيه مساعدة فرنسا لكل الشعوب التي تريد التحرر. وكان من شأن كل هذا بدأ انتشار الحروب في اوروبا في ذلك الوقت بسبب الحروب النابليونية التى عملت على الاخلال بميزان القوى في القارة. ولذلك تكتلت الدول الاوربية ضد فرنسا وتمكنت في النهاية من هزيمة نابليون بونابورت١٨١٤م[٢].

مؤتمر فيينا ١٨١٥: كان همّ اعضاء المؤتمر اعادة التوازن الدولي في اوروبا على اساس إرجاع الملوك، الذين قضى بونابرت على سلطانهم، الى عروشهم، حيث عكس مؤتمر فيينا إرادة الدول المنتصرة في الحرب ضد نابليون (وهي إنكلترا والنمسا

[١] . د.محسن افكيرين ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص : ١٨٥
[٢] . د. أحمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص : ٢٣٢ .

وبروسيا وروسيا) من دون الالتفات الى رغبات الشعوب ورأيها، والتي أثرت فيها مبادئ الثورة الفرنسية وأفكارها، ولذلك عقدت هذه الدول في ما بينها "التحالف المقدس" لقمع أي ثورة تهدد البيوت المالكة. وفي عام ١٨١٨ عقدت معاهدة "إكس لاشابل" بين الدول المذكورة بعد انضمام ملك فرنسا (لويس ١٨)، فيما نصبت هذه الدول نفسها قيمة على السياسة الأوروبية وأخذت حق التدخل في جميع المنازعات الأوروبية والدفاع عن نظام الملكيّة في كل مكان تراه مهدداً.

وقد امتد نشاط هذه الدول الاربعة خارج اوربا حيث قامت بتفتيت وتحطيم الدولة التركية خلال الفترة ١٨٢٥ _ ١٩١٨، حيث تم دعوة تركيا لمؤتمر باريس ١٨٥٦ م وهو اول مؤتمر دولي يسمح لتركيا بحضوره، حيث اتفقت هذه الدول على مساندة اليونانيين والصرب ورومانيا وغيرها من الدول ضد تركيا، وتعددت المؤتمرات في باريس وبرلين وكان اخرها مؤتمر لندن ١٩١٢-١٩١٣ بعد الحرب البلقانية الثانية[١].

وعندما حاولت الدول الاوروبية التدخل في الأراضي الأميركية لصالح اسبانيا اطلق الرئيس الاميركي جيمس مونرو تصريحاً شهيراً في عام ١٨٢٣ يرفض فيه اي تدخل للدول الاوروبية في شؤون القارة الاميركية او احتلال اي جزء من أرضها، وبذلك وضع حداً لتدخل اوروبا في القارة الاميركية، واسس لنمط جديد للولايات المتحدة في علاقاتها الدولة مع أوروبا والعالم فيما بعد .

المؤتمر الأوروبي والنظام الدولي: شكل مؤتمر فيينا أساساً لتشكيل الجماعة الدولية الحديثة، فبدأ يتسع مع اتساع الحركة الدولية والثورة الصناعية وحركات الاستعمار، واستقلال الدول، وظهور القوميات، وبدأ يشمل دولاً غير مسيحية، نظراً لاتساع دائرة المشاكل وضرورة حلها، فكان يعقد مؤتمر في كل مناسبة ترى الدول الكبرى، او احداها ضرورة لذلك، او مصلحة لها في عقده، وهكذا سيطرت هذه الدول على السياسة الدولية وفرضت وجهة نظرها في النصف الشرقي من الكرة الأرضية، وبذلك سمي هذا النظام الدولي الذي كان يشرف على العالم بنظام "المؤتمر الأوروبي"، والذي تميّز بسياسة عقد المؤتمرات لحلّ المشاكل التي واجهت العالم خلال القرن التاسع عشر، واستمر حتى الحرب العالمية الاولى، وقد استطاع ان يؤسس للكثير

[١] . د. أحمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام ، لمرجع السابق ، ص:٢٣٤ .

من المعاهدات والقوانين التي ما زالت في الكثير منها قائمة حتى اليوم، كاتفاقيات جنيف ١٨٦٤ الخاصة بمعاملة جرحى الحرب واتفاقيات لاهاي ١٨٩٩ و١٩٠٧ الخاصة بقواعد الحرب والحياد، وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وكذلك محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي[١].

مؤتمر لاهاى وفض المنازعات بالطرق السلمية:

لاشك ان مؤتمري لاهاي يمثلان اهمية خاصة بالنسبة للتنظيم الدولي واللذان عقدا ١٨٩٩-١٩٠٧ واسفرا عن اتفاقيات دولية تحمل اسم هذا المؤتمر كان لها اعظم واخطر النتائج والاثار في تطور القانون الدولي حيث اقرت لاول مرة في العلاقات الدولية نظاما لفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية أنشأت لاول مرة كذلك هيئة قضائية دولية هي محكمة التحكيم الدولي الدائمة في لاهاي كما نظمت ودونت قواعد الحرب والسلم الدولي. وبالاضافة الى ذلك عرفت العلاقات الدولية تنظيمات من نوع اخر تلك هي التنظيمات الادارية والاقتصادية الدولية مثل اتحادات البريد والتلغراف والسكك الحديدية .

عصبة الأمم: لم يستطع المؤتمر الاوروبي بالرغم من كل هذه المؤتمرات في المضي قدما في تحقيق ماكانت تعقد عليه الانسانية من امال في اقرار الامن والاستقرار والتقدم وسيادة حكم القانون في المحيط الدولي. فقد ادى التنافس الاقتصادي، ونمو الشعور القومي، والرغبة في السيطرة لدى الدول الأوروبية الكبرى الى الحرب العالمية الأولى ١٩١٤، والتي استمرت اربع سنوات رأت فيها البشرية الويلات، والكوارث، وقد دفعها ذلك مع نهاية الحرب مطلع عام ١٩١٩، وخلال عقد مؤتمر فرساي في باريس الى خلق تنظيم دولي جديد عرف باسم "عصبة الأمم" لمنع الحرب وفض المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وهذه الفكرة كانت تعالج نفوس الكثير من السياسيين والمفكرين منذ زمن بعيد، وهي ايجاد هيئة دولية عليا ودائمة تتولى النظر في علاقات الدول وتعمل على توطيدها، وتكون اداة لحفظ السلام العام وحلّ المنازعات بالطرق السلمية وعبر المفاوضات، والعمل على تخفيض التسلح.

[١] . د.صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص : ١٠٠٥ .

منظمة الأمم المتحدة: ايضاً لم تثمر الجهود التي بذلتها العصبة لصيانة السلم الدولي، ولم تستطع المواثيق والمعاهدات التي ابرمت تحت جناحها، منع وقوع الصدام بين الدول وقيام الكثير من الحروب المحلية، كما عجزت عن منع، او ايقاف الكارثة الكبرى التي تمثلت في اندلاع الحرب العالمية الثانية عام ١٩٣٩، والتى كانت شاملة، أصابت بنتائجها دول العالم المحاربة، وغير المحاربة، وقد استمرت ست سنوات، وكادت تقضي على النظام العالمي كله، ولما انتهت الحرب، تداعى زعماء الدول المنتصرة الى مؤتمر عقد في سان فرنسيسكو في الولايات المتحدة عام ١٩٤٥ ووضعوا ميثاقاً جديداً للعلاقات بين الدول وتحريم اللجوء الى الحرب الا دفاعاً عن النفس، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وفرض الجزاء والعقوبات على المخالفين، واوكلت هذه المهمة الى هيئة دولية دعيت "منظمة الأمم المتحدة" تستند على ميثاق مكتوب يتضمن كافة الأمور الاجرائية والادارية الضرورية للقيام بدورها على اكمل وجه .

وهكذا تحققت على ارض الواقع لأول مرة تلك الفكرة المثالية في تأمين الأمن الجماعي من خلال هيئة دولية قادرة على فرضه عبر مجموعة من القواعد الملزمة، والتي وافقت الدول المؤسسة على احترامها والالتزام بها، وتشجيع كافة الدول الأخرى على الانضمام الى هذه المنظمة الدولية الجديدة، حيث جاهدت المنظمة الدولية، كي تبقى وفية لميثاقها، ملتزمة بالقوانين التي سنت لحماية الامن الدولي، ونشر العدالة بين البشر، من خلال الأجهزة والفروع التابعة لها، ولكن الواقع الدولي، وصراع القوى الكبرى، ولعبة التوازن، والمصالح الخاصة بهذه القوى، أثر مباشرة على دور المنظمة وفعاليتها، وربما هذا ما يدفع كثير من الدول الى المطالبه باصلاح المنظمة الدولية من جديد لتكون معبره عن مصالح وتطلعات اعضائها والانسانية جمعاء في صيانة الامن والسلم الدوليين وليس من اجل تحقيق مصالح الدول الكبرى فقط والذي يمكن ان يؤدي الى كارثه جديده تحل بالعالم اذا استمر الوضع كما هو عليه الآن[١].

مراحل تسوية النزاع في القانون الدولي :

[١] . د. أحمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص : ٢٣٦

مراحل تسوية النزاع بالطرق السلمية غير محددة بدقة وسط مجموعة للمراحل التي ظهرت في حقل دراسات النزاع ، ولكن نختصر بثلاثة مراحل رئيسية وهي:

أ. مرحلة منع النزاع

ب. مرحلة إدارة النزاع

ج. مرحلة تسوية النزاع نهائياً .

فإن كل هذه المراحل تعبر عن مستوى معين من مستويات التعامل مع النزاع فمنع النزاع يهدف إلى الحيلولة دون إندلاع الصراع أصلاً ، أو الحيلولة دون تصاعده إذا كان قد إندلع ، أو الحيلولة دون العودة للنزاع إذا كان قد توقف .

إما إدارة النزاع فهي تتمثل في إحتواء النزاع والحيلولة دون تصاعده ، وتسوية النزاع تعني معالجة الجذور العميقة والأسباب الهيكلية للنزاع ، بما يؤدي ليس فقط إلى منع تجدد النزاع ، ولكن الأهم من ذلك خلق حالة من السلم الدائم بين أطراف النزاع .[1]

المرحلة الأولى : منع النزاع :

وهو بمثابة إجراء وقائي يقوم على الحيلولة دون إندلاع النزاع أصلاً ، والحيلوله دون تصاعده ، وقد برز هذا المفهوم منذ التسعينيات من القرن العشرين .

ويقوم في جوهره على مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تتعامق مع مواقف صراعية محددة تتضمن إحتمال قوياً بتصاعد أعمال العنف .

وهناك عدداً من الشروط اللازمة لنجاح جهود منع النزاع منها :

١. الإنذار المبكر ٢. توافر دعم بشري ومادي كاف لخطوات حفظ السلام اللازمة لمنع النزاع ٣. وجود استعداد كاف للتسامح بشأن الضحايا والخسائر البشرية التي يتكبدها كل طرف من أطراف النزاع .

ومن هذا المفهوم فهناك عنصرين بالغي الأهمية في إطار مفهوم منع النزاع وهي:

أ. البعد الزمني للنزاع الذي يعتبر عنصراً بالغ الحيوية يتطلب الإسراع بتنفيذ المبادرات الوقائية اللازمة لإستباق إندلاع أعمال العنف .

[1] . د. محسن أفكيرين ،القانون الدولي العام، مرجع سابق ، ص:١٨٩ .

ب. يتمثل هذا العنصر في ديناميات النزاع الذي يتطلب فهما دقيقاً ومعالجة جذوره من جانب القائمين على تنفيذ عملية المنع ، وفي نوعية الإجراءات الأكثر فاعلية التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف المنع .

المرحلة الثانية : إدارة النزاع :

تعتبر خطوات عملية تتعامل مع نزاع قائم من خلال سلسلة من الإجراءات الرامية إلى التعامل مع النزاع القائم بما يؤدي إلى إبقائه عند مستويات أقل تصعيداً بحيث يساعد ذلك لاحقاً على حله بصورة نهائية ، إلا أن إدارة النزاعات الداخلية تتخذ أشكالاً متنوعة ، حسب طبيعة النزاع ذاته ، فمن الممكن أن تكون الدولة طرف في هذا النزاع في مواجهة جماعة أوجماعات أثنية في المجتمع ، أو من الممكن أن يكون النزاع بين جماعات أثنية بعضها البعض ، دون أن تكون الدولة طرف في النزاع .

وتهدف إدارة النزاع إلى تعزيز التعاون وخفض إحتمالات النزاع عبر إدخال تغييرات على عملية توزيع المنافع بين الأطراف .

المرحلة الثالثة : تسوية النزاع :

وهي الإنهاء الكامل للنزاع من خلال معالجة جذوره العميقة من مختلف النواحي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والنفسية .... وغيرها .

وذلك على مدة زمنية طويلة نسبياً ، وبالتالي فإن مفهوم تسوية النزاع يعبر عن حالة مثالية ، فهو لا يكتفي بإنهاء العنف المسلح وتسوية المصادر المباشرة للنزاع وإنما يسعى إلى معالجة المسببات الهيكلية والجذرية والأكثر عمقاً للنزاع واستئصال جذوره بصورة كاملة وفي ظل عملية متكاملة ممتدة عبر فترة طويلة من الزمن ، وهناك شبه إجماع لإنجاح عملية تسوية النزاع تتطلب توفر أربعة عناصر رئيسية :

١. عدم قدرة تكلفة النزاع
٢. وضع موعد نهائي لمفاوضات التسوية .
٣. وجود طرف ثالث فعال .
٤. إلتزام أطراف النزاع بالمبدأ حلول الوسط المتبادلة .

وفي المقابل فإن فرض تسوية النزاعات تتضاءل تماماً إذا كانت أطراف النزاع أو بعضها على الأقل تعتقد بأن تكلفة النزاع لايمكن تحملها أو أنها غير مبررة .[1]

[1] . د. عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام ، مرجع سابق، ص:٢٠٥ .

المبحث الأول
الطرق الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية

من المعروف أن الوسائل الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية تشمل المفاوضات ، المساعي الحميدة ، الوساطة ، التحقيق ، التوفيق، وسوف تناولها على النحو التالي

أولاً : المفاوضات : هي إجراء يتمثل في قيام ممثلو دولتان متنازعتان ، أو ممثلو أكثر من دولتين بدراسة مشتركة للخلاف ، يتبادل وجهات النظر بشأنه للتواصل إلى تسوية له ، وذلك دون حاجة إلى تدخل من جانب الغير ، وقد تتم المفاوضات بين أطراف المفاوضات مباشرة ، وقد تتم تحت رعاية دولة من الغير أو منظمة دولية إذا كانت تلك الدولة أو هذه المنظمة هي التي تبنت الدعوة إلى المفاوضات بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية للخلاف بينهم ، أو للاتفاق على الآلية المناسبة لهذه التسوية . والمفاوضات إجراء يسبق كافة طرق التسوية الأخرى ، وهي الوسيلة الطبيعية والمباشرة لتسوية الخلافات الدولية بل ويمكن مباشرتها في نفس الوقت مع أي طريق تسوية آخر .

وكثير ما تكون وسيلة تمهيدية للوصول إلى اتفاق حول وسيلة التسوية التي يلجأ إليها لانهاء النزاع . ولا يفرض القانون الدولي ضرورة اتباع شكل أو بروتوكول معين تدور المفاوضات وفقاً له ، إذ يمكن أن تجري المفاوضات على مستوى رؤساء الدول أو وزراء الخارجية أو ممثلي الدول المعنية ، أو في داخل مؤتمر دولي . وفي قاعدة عامة ليس للمفاوضات الدبلوماسية المسبقة صفة الإلزام إلا إذا اتفق الأطراف على ذلك[1] وكثير ما تحتوي المعاهدات النص على ضرورة استفادة المفاوضات الدبلوماسية كشرط مسبق بإجراء التسوية القضائية بالخلاف بين الدول ، ولا يعني ذلك ضرورة التوصل إلى إتفاق بين الأطراف المتنازعة ، وهذا الشرط . ليس إلا التزاماً بالتفاوض بحسن نية يقصد الوصول إلى اتفاق . (أي إلتزام ببذل الجهد) . وتتميز المفاوضات كوسيلة تسوية بالمرونة والحذر ، إلا أن فعاليتها محدودة إذ يتوقف ذلك على مدى روح التوافق والرغبة في الوصول إلى التسوية التي تسود

[1] . د. ابراهيم محمد العناني ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، ط٥ ، ٢٠٠٤م ـ ٢٠٠٥م ، ص: ٨٥٤ .

المتفاوضين . ولا يتحقق ذلك إلا بالتعادل النسبي بين قواهم السياسية ، وتبدو مخاطر هذا الإجراء بصفة خاصة في حالة الخلافات الخطيرة التي لا تساوي فيها قوى الدول المتنازعة من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو غيرها . فغالباً ما تكون الدول الصغيره أو الضعيفة تحت رحمة الدول الكبيرة القوية ، وتخضع لشروطها ، ولذلك تكون المفاوضات التي تعقب الحروب أشد صعوبة وأكثر تعقيداً من تلك التي تجري بين الدول التي توجد بينها علاقات طبيعية .

ثانياً : المساعي الحميدة :

هي إجراء للتسوية السلمية يتمثل في قيام دولة ليست من أطراف النزاع أو منظمة دولية أو شخصية ذات مكانة بالسعي لإيجاد سبيل للاتفاق بين دولتين متنازعتين .

تطبق المساعي الحميدة عندما تفشل المفاوضات أو عندما ينشب نزاع دولي ويسفر عن سحب السفراء أو قطع العلاقات الدبلوماسية وعجز أطرافه عن حسمه أو حله . ففي الحالتين يتحرك طرف ثالث من تلقاء نفسه أو بطلب من الطرفين المتنازعين أو من إحداهما لغرض مساعيه الحميدة والحث على تسوية النزاع بالمفاوضات ، أو على استئناف المفاوضات إن كانت قد توقفت ، وينتهي دور القائم بالمساعي الحميدة بمجرد موافقة الأطراف المتنازعة على الدخول في المفاوضات أو على معاودتها .

ولإنجاز هذه المهمة يعقد الطرف الثالث اجتماعات غير رسمية مع أطراف النزاع ، ويطلع على مواقفهم وأرائهم وينقل إلى كل طرف منهم موقف الطرف الآخر أو وجهة نظره في النزاع ، والطرف الثالث يكون غالباً صديقاً للطرفين ، وحريصاً على إزالة كل خصومة بينهما .

ولذلك يشترط فيه أن يكون مقبولاً من جميع الأطراف وحائزاً ثقتهم ، وقد يقوم بالمساعي الحميدة أكثر من طرف واحد . فالطرف الثالث يكون شخصاً أو دولة أو عدة دول أو هيئة دولية أو إقليمية أو جهازاً من الهيئات الدولية مثل (الأمين العام أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن في الأمم المتحدة وغير ذلك) .

وعلى من يتولى مهمة المساعي الحميدة أن يكون مخلصاً ووفياً بأطراف النزاع وأميناً ونزيهاً في نقل المعلومات وإيصال وجهات النظر ، وهذه الصفات الرفيعة تفرض عليه ألا يكون طرفاً في النزاع ، أو منحازاً أو متحيزاً لأحد أطرافه .

والفرق بين المساعي الحميدة والوساطة هو أن الأولى ترمي إلى تسهيل المفاوضات أو إقناع الأطراف باستئنافها ، دون الإشتراك فيها أو تقديم حلاً لنزاع ، في حين أن الوساطة تهدف إلى المشاركة في المفاوضات ، أو اقتراح قاعدة أو حل للنزاع . وما يجدر ذكره ان ميثاق الأمم المتحدة في المادة (٣٣) لم يأتي على ذكر المساعي الحميدة عند عد أهم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية ولكن الفقرة الأخيرة من تلك المادة تشمل ضمن المساعي الحميدة ، لأنها تسمح الدول لاختيار أي وسيلة أخرى تهدف إلى تسوية نزاعاتها سلمياً [١] واتيح للأمين العام للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة استخدام المساعي الحميدة لتسوية العديد من الخلافات والمنازعات التي اندلعت في مختلف أرجاء العالم مثل (مسألة القبرص ، والحالة في كمبوديا ، والوضع في الصحراء الغربية ، ومشكلة جزيرة مايوت في جزر القمر ، والصراع العربي الاسرائيلي ..... ، وقبل اندلاع حرب الخليج الأول ١٩٩٠/٩/١٣م ، حث الأمين العام إستخدام مساعيه الحميدة من أجل تيسير وصول المواد الغذائية إلى العراق والكويت) .

والخلاصة أن نتيجة المساعي الحميدة تبقى مرهونة بإرادة أطراف النزاع ، فهم يتمتعون دائماً بحرية الأخذ بها أو رفضها . ولهذا اعتبر البعض أن المساعي الحميدة ليست سوى مبادرة طيبة تهدف إلى مساعدة الأطراف المتنازعة ليقبلوا على المفاوضات أو يستأنفوها[٢] .

ثالثاً : الوساطة :

الوساطة هي سعي ودّي تقوم به دولة ثالثة من أجل اتخاذ حل لنزاع قائم بين الدولتين . والدولة الثالثة هنا تشترك مباشرة في المفاوضات وإعادة التسوية .

---

[١] . د. محمد مجذوب ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص: ٧٩٦ .

[٢] . د. ابراهيم محمد العناني ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص: ٨٥٥ .

وكانت اتفاقية لاهاي في عام ١٩٠٧م الخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، قد وضعت القواعد المتعلقة بالوساطة وألزمت الدول المتعاقدة باللجو إلى وساطة دولة أو دول صديقة قبل الدخول في المعارك .

ونصت العديد من المواثيق الدولية (ميثاق الأمم المتحدة) والإقليمية (ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الاتحاد الافريقي) بشكل صريح على الوساطة واعتبرها وسيلة تتميز بتسهيل إجراء الحوار ، والتخفيف من حدة التوتر بين المتنازعين ، والتوفيق بين مطالبهم المتضاربة ، ومساعدتهم على إيجاد الحلول الودية والعادلة لمنازعاتهم . وتبرز الحاجة إلى الوساطة عندما تتأزم الأوضاع بين الأطراف وتلوح في الأفق أمارات الحرب ، أو عندما يكون القتال محتماً . وتكون مهمة الوسيط في هذه الحالة بذل الجهود لوقف إطلاق النار ، تمهيداً لإجراء مفاوضات تؤدي إلى حل نهائي للنزاع ويقوم الوسيط في هذه الفترة بالاتصالات المباشرة بالأطراف وتقديم المقترحات ، والبحث عن مجالات التقارب والوفاق ، والسعي لسد الفجوات بين المواقف ، والعمل على إيجاد الحل العادل[١] . وقد يقوم بالوساطة ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة ، ومثال على ذلك تعيين سفير (غوناريا رينغ) ممثلاً الأمين العام على إثر حرب حزيران (يونيو ١٩٦٧م) بين العرب والاسرائل ، وصدور قرار مجلس الأمن رقم (٢٤٢) في ١٩٦٧/١١/٢٢م وذلك لإجراء الاتصالات بدول الأطراف والتوصل إلى حل سلمي للصراع العربي الاسرائيلي .

والحقيقة أن الوساطة كالمساعي الحميدة ، تستخدم غالياً إما بتجنب حرب (كوساطة بريطانيا ١٩٦٧م بين فرنسا وروسيا بسبب الخصومة حول مقاطعة اللوكسمبورج) ، وإما لوضع حد لحرب قائمة (كوساطة الولايات المتحدة الأمريكية لانهاء الحرب بين روسيا واليابان في العام ١٩٠٥م ، وعقد معاهدة صلح بين اسرائيل والحكومة المصرية في عام ١٩٧٩م[٢] .

والملاحظ أن الدول تميل في الوقت الراهن إلى توسيع نطاق الوساطة والاعتماد على شخصيات مشهورة وذات مقدرة وكفاءة بدلاً من الدول ، للقيام بالوساطة .

---

[١] . د. محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص : ٧٩٩ .
[٢] . د. صالح يحي الشاعري ، تسوية النزاعات الدولية سلمياً ، مرجع سابق ، ص: ٤١٠ .

ففي عام ١٩٣٨م اختارت ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا وزيراً بريطانياً سابقاً كوسيط لتسوية نزاعهم الإقليمي حول مقاطعة (السوديت) . وفي العام ١٩٤٨م عين مجلس الأمن الدولي (الكونت برنادوث) وسيطاً في فلسطين ، وبعد اغتياله في أيدي العصابات اليهودية في القدس ، عين المجلس (رالف بانش) خلفاً له .

وفي العام ١٩٥٠م اختار مجلس الأمن قاضياً استرالياً وشيخاً أمريكياً ودبلوماسياً سويدياً كوسطاء في مشكلة كشمير بين الهند وباكستان . واستعانت الأمانة العامة في السنوات الأخيرة بعدد لا بأس به من السياسيين أو الدبلوماسيين الذين أتقنوا الوساطة لمساعدة المنظمة العالمية على حل خلافات كانت على وشك الانفجار ، ويأتي في طليعة هؤلاء الوزير والسفير الجزائري السابق السيد الأخضر الابراهيمي .

وليس هناك لمدة زمنية لانجاز الوساطة ، إلا إذا تم الاتفاق بين الأطراف على غير ذلك ، ومقترحات الوسيط تتمتع بالقوة الإلزامية ، ما لم توافق عليها دول الأطراف . فالميزة الأساسية للوساطة هي أنها اختيارية . ونجاح الوساطة يتوج عادة اتفاق يوقعه الوسيط والأطراف المعنية . وفشل الوساطة يغري الأطراف في بعض الأحيان باختيار وسيلة أخرى ودية أو غير ودية لحل النزاع .

رابعاً : التحقيق :

التحقيق وسيلة تتمثل في قيام لجنة مشكلة باتفاق خاص بين الأطراف يبحث الوقائع المنشأة للنزاع ، ووضع تقرير موضوعي يحدد بدقة ماهية هذه الوقائع ، وهذا الإجراء في الواقع ليس إجراءاً مستقلاً وانما هو إجراء تابع لوسيلة تسوية غير قضائية ، وتبدو فعالية هذا الإجراء في أنه يسمح لدراسة المشكلة محل الخلاف بطريقة أكثر موضوعية في إطار وقائعها المادية .

وقد وضعت اتفاقية تنظم إجراءات التحقيق في عام ١٩٠٧م موضحة أن هذا الإجراء اختياري وليس لتقرير اللجنة أي صفة إلزامية ، وأن تشكيل لجنة التحقيق يتسم بنفس طريقة تشكيل محكمة التحكيم حيث يتم اختيار المندوبين فيها من قائمة محكمة التحكيم الدائمة التي نصت الاتفاقية على نظام وضعها ، وهي لجنة عرضية يتم تشكيلها في كل حالة على حده . وعلى خلاف ذلك فإن معاهدات (بريان Baryan) التي عقدتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الأولى قد أخذت بنظام في

التحقيق مؤداه (أن لجنة التحقيق لجنة دائمة وبالتالي لا تدعو الحاجة إلى تشكيلها عند كل خلاف على حده ، وأن إحالة الخلاف إليها إجباري ، عندما لايتوصل الأطراف إلى تسويته عن طريق التفاوض ، وللجنة حق المبادأة ، ويمكنها التعرض تلقائياً في الخلاف) . ولكن لم يوجد في العمل الدولي تطبيق لهذه المعاهدات ، ولا يجب الخلط بين هذا النوع من التحقيق وإجراء التحقيق الذي أسند إلى مجلس الأمن في المادة (٣٤) من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن (للمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي)[١] .

فدراسة مجلس الأمن للنزاع أو المواقف ليست لوضع تقرير يحدد لمادية وقائع النزاع كما هو الإجراء المتعارف عليه للتحقيق ، وإنما هذه الدراسة في تقرير ما إذا كان من شأن النزاع أو الموقف أن يهدد السلم والأمن الدوليين أم لا ، حتى يتمكن مجلس الأمن من تحديد التصرف المناسب لمواجهته .

وتجدر الإشارة مع هذا إلي أن الأمم المتحدة قد لجأت إلى تشكيل لجان تحقيق لدراسة وضع تقرير عن وقائع كثيرة من المشكلات الدولية التي عرضت أمام أجهزتها لوضع تسوية لها ، وذلك مثل: (اللجنة التي شكلتها الجمعية العامة في ١٥/مايو/١٩٤٧م لفحص مشكلة فلسطين والتي على أساس تقريرها وضعت المنظمة قرارها بتقسيم فلسطين في ٢٩/نوفمبر/١٩٤٧م القرار رقم (١٨١) . ولجان التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة شأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها اسرائيل في (قانا . لبنان) وجنين (فلسطين) والتي انتهت إلى مسئولية اسرائيل عن هذه الجرائم ، هذا بغض النظر عن عدم تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ مواقف إيجابية ضد اسرائيل بسبب الدعم غير المحدود من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل .[٢]

---

[١] . د. الشافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام (في السلم والحرب) ، مرجع سابق ، ص : ٣٨١ .
[٢] . د. الشافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام (في السلم والحرب) ، المرجع نفسه والصفحة.

خامسا: التوفيق :

التوفيق إجراء تقوم به لجنة يعينها أطراف النزاع أو إحدى المنظمات الدولية لدراسة أسباب النزاع ورفع تقرير يقترح تسوية معينة للنزاع . وتحقيقاً لهذا الغرض تقوم اللجنة بتمحيص الوقائع من مختلف جوانبها، والتعرف إلى مواطن الخلل في العلاقات بين الأطراف المتنازعة ، والبحث عن الحلول الكفيلة بتسوية النزاع ودياً وسلمياً وإعادة المياه إلى مجراها بين هذه الأطراف . وتتألف لجنة التوفيق عادة من ثلاثة أعضاء يعين كل طرف عضواً ويختار العضوان ثالثهما . وقاعدة التساوي تطبق أيضاً إذا ارتفع عدد الأعضاء إلى خمسة (لكل طرف عضوان والأربعة يختارون الخامس) . واللجنة تتكفل بعد إنشاءها بوضع نظامها الداخلي [1].

ونص ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق المنظمات الدولية والإقليمية على اسلوب لجان التوفيق ، وكرس بعضها أحكاما خاصة نظم بها إجراءات التوفيق ووظائفه التي تشتمل استقصاء الحقائق واقتراح الحلول العملية . ولنضرب مثلاً باتفاقية قانون البحار لعام ١٩٨٢م وهي تكرس الجزء الخامس عشر منها (المواد ٢٧٩ . ٢٩٩) لمعالجة موضوع (تسوية المنازعات) والقسم الأول من هذا الجزء يتضمن سبع مواد (المواد ٢٧٩ . ٢٨٥) تحمل العناوين التالية :

- الالتزام بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية
- تسوية المنازعات بأية وسيلة سلمية يختارها الأطراف
- الأصول الواجب اتباعها عند فشل الأطراف في التوصل إلى تسوية
- الإلتزامات الناشئة عن الاتفاقات العامة ، الاقليمية والثنائية
- الالتزام باللجوء إلى تبادل وجهات النظر
- التوفيق
- تطبيق ما ورد في هذا القسم على المنازعات المذكورة في الجزء الحادي عشر.

ولم تكتف اتفاقية البحار بهذا القدر من المواد لإلزام الدول باتباع أصول التسوية السلمية ، وإنما خصصت كذلك ملحقاً كاملاً بعنوان (التوفيق) ، مكونا من أربعة

[1] . د. أحمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص: ٢٥٢ .

عشر مادة تتضمن معلومات تفصيلية عن تكوين لجنة التوفيق وأصول التوفيق وكيفية إجرائه وإنهائه .

وما يسترعى الانتباه في الملحق المخصص للتوفيق هو الإشارة إلى وجود قائمة معدة سلفاً بأسماء خبراء متخصصين في موضوع التوفيق . والفرق الجوهري بين التحقيق والتوفيق إلا أن الأولى في الأصل يقتصر على مجرد القيام بالتوفيق في الوقائع لمعرفة أسباب النزاع دون التقدم باقتراح حل معين ، في حين أن التوفيق يتضمن بالإضافة لدراسة جوانب النزاع ، صلاحية اقتراع الحل الملائم ، وبرزت بعد الحرب العامية الثانية أهمية صيغة التوافق واعتمدتها دول ومنظمات دولية عديدة ، وفي العام ١٩٥٦م اختارت إيطاليا وسويسرا الاحتكام إلى لجنة التوفيق لتسوية خلافاتها الحدودية ، وفي عام ١٩٧٢م شكل مجلس جامعة الدول العربية لجنة توفيق مكونة من مصر والجزائر وليبيا وسوريا والكويت لتسوية الخلافات التي كانت محتدمة بين شطري اليمن حول مناطق الحدود (وذلك قبل توحيد الشطرين) ومن المتفق عليه أن لجنة التوفيق تنهي مهمتها خلال فترة معقولة ، إلا أن الأطراف تفضل غالباً تحديد مدة لها لإنجازعملها ، ويتوج عملها عادة بتقدير هو في الواقع وتصدر توصيات غير ملزمة موجهة إلى أطراف النزاع [١] .

[١] . د. أحمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام ، المرجع السابق ، ص: ٢٥٣ .

المبحث الثاني

الطرق السياسية لتسوية المنازعات الدولية

المقصود بالطرق السياسية لتسوية النزاعات الدولية هي الوسائل أو الأساليب التي تتبعها المنظمات الدولية لتسوية النزاعات الدولية . والواقع أن إنشاء عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة كمنظمات عالمية ذات اختصاصات واسعة أهمها السهرعلى حفظ السلام وتأمين الأمن وتحريم الحرب في العالم ، أحدث تعبيراً واضحاً في الوسائل والآليات الخاصة بتسوية تلك المنازعات .

فميثاق العصبة قرر (في المواد ١٥.١٢) ان كل خلاف ينشأ بين الدول الأعضاء يجب أن يحل بطريقة سلمية ، وفرضت المادة (١٢) على التحكيم أوالقضاء ، وأما غرضها على مجلس العصبة الذي يعمل عند ذلك كوسيط يحاول إعادة عرى التفاهم إلى الأطراف المتنازعة .

فإذا اتخذ التقرير بالإجماع (باستثناء أصوات أطراف النزاع) كان ذلك حلاً ملزماً لهذه الأطراف . أما إذا اتخذ بالأكثرية فلا يكون له صفة إلزامية وتبقى الحرب ممكنة قانوناً .

وحظي النظام الذي أتت به العصبة بنجاح كبير عندما طبق علي منازعات بسيطة وقليلة الأهمية ، مثل قضية جزر (آولاند) في العام ١٩٢١م ، ولكنه مني بالفشل عندما حاول التصدي للمنازعات المثيرة والمهمة ، مثل النزاع بين الصين واليابان خلال الأعوام ١٩٣١م ، ١٩٣٦م ، وجرت محاولات لتحسين الوضع وتغيير المنهج فلم تنجح هذه الخطة وباءت بالفشل . ومع اندلاع الحرب العالمية انهارت العصبة وانهار معها نطاق تسوية المنازعات .

وجاء ميثاق الأمم المتحدة وتبنى النقاط الأساسية التي رسمتها العصبة لتحقيق التسوية السلمية ، إلا أنه سعي في الوقت ذاته ، إلى توسيع دائرة الاختيار ، فهو لم يكتف بالنص على الطرق التي حددها ميثاق العصبه ، بل أضاف إليها وسائل أخرى ، أهمها امكان عرض المنازعات على المنظمات الاقليمية .

ونتناول هذا المبحث على النحو التالي :

أولاً: دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية .

ثانياً : دور المنظمات الاقليمية في تسوية المنازعات الدولية .

١. دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية:

بفرض ميثاق الأمم المتحدة على الدول الأعضاء واجب التسوية السلمية لمنازعاتها ويجعل هذه التسوية من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها ، ويخصص الميثاق فصلاً كاملاً لذلك ، وهو الفصل السادس ، لمعالجة موضوع التسوية السلمية للمنازعات ، ويعهد بمهمة التسوية إلى الجمعية العامة ، ومجلس الأمن أو المنظمات الاقليمية والتي تهدف إليها فيما يلي :

أ- دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في التسوية السلمية :

الجمعية العامة هي منتدى أو منبر سياسي للدول ، وقد اعترف لها الميثاق لبعض الصلاحيات التي تتجاوز حدود المناقشات العامة وإصدار التوصيات غير الملزمة ، فالمادة العاشرة تمنحها اختصاصاً عاماً ، والمواد (١١، ١٢، ١٣) تحدد الأمور المتعلقة بتسوية المنازعات . والجمعية تستطيع استناداً إلى هذه المواد ، مناقشة كل مسألة تتعلق بحفظ السلام وإصدار توصية فيها[١] . ومراجعة الجمعية أمر ميسور ، فمن حق مجلس الأمن وكل دولة عضو أو غير عضو في الأمم المتحدة رفع أي أمر يتصل بالسلام العالمي إليها ، وباستطاعة الجمعية تنبيه مجلس الأمن إلى المواقف التي تشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين . ولها كذلك أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف أو وضع بالطرق السلمية .

ولتفادي أي تداخل في الاختصاص بين الجمعية ومجلس الأمن على صعيد الاهتمام بالمنازعات الدولية ، وتأمين تفوق المجلس على الجمعية في هذا المجال[٢]، وقد وضع الميثاق قيدين على الجمعية :

أ. فالمادة (١٢) تفرض على الجمعية عندما يباشر المجلس وظائفه إيزاء نزاع أو موقف دولي ، عدم تقدم بأيه توصية في هذا الشأن ، إلا إذا طلب منها المجلس ذلك

ب. والفقرة الثانية من المادة (١١) تفرض على الجمعية عندما تعرض عليها مسألة يكون من الضروري فيها القيام بعمل من أعمال القمع والمنع ، إحالة هذه المسألة على مجلس الأمن ، قبل البدء ببحثها أو بعده .

---

[١] . د. محمد مجذوب ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص:٨٥٨

[٢] . د. سعيد الركراكي ، محاضرات في القانون الدولي العام ، ط٢ ، ١٩٩٣م ص: ١١٦ .

ولكن الممارسة والتعامل وإساءة استعمال حق النقض في مجلس الأمن مهدت الطريق أمام الجمعية لتجاوز القيود التي فرضها الميثاق والتغلب على عجز مجلس الأمن عن اتخاذ القرارات اللازمة في الظروف الصعبة ، وقرار (الاتحاد من أجل السلام) الصادر في ١٩٥٠/١١/٣م يجسد عملية (الانقاذ) هذه ، فهو يسمح للجمعية بالحلول محل المجلس في حالة عجزه وتقاعسه عن عقد الاجتماع أو اتخاذ القرار الملح عند حدوث عدوان أو اخلال بالسلام العالمي ، وطبّق هذا القرار منذ صدوره على عدة حالات منها :

- أحداث لبنان الداخلية للعام ١٩٥٨م .
- النزاع بين الهند وباكستان في عام ١٩٧١م .
- أحداث الأردن وأفغانستان في عام ١٩٨٠م .
- أحداث البوسنة في عام ١٩٩٢م .
- أحداث ناميبيا عام ١٩٨١م

والأمر الجدير بالاهتمام هو أن الجمعية التي حلت في أكثر من حالة محل مجلس الأمن لم تقدم حتى الآن على اتفاق القرار باستعمال التدابير القمعية الجماعية المماثلة للتدابير التي عدتها المادة (٤١) من الميثاق والتي تهدف إلى حفظ السلام ، والمنافسة مع مجلس الأمن تبقى إذاً محصورة في إطار وسائل التسوية السلمية . وفي هذا الإطار تتساوى الجمعية مع مجلس الأمن في اللجوء إلى مجموعة الوسائل السلمية دون التمييز ، غير أن العراقيل التي تعترض طريق الجمعية في هذا المجال وتمنعها غالباً من استكمال بعض هذه الوسائل مثل (الوساطة والتوفيق) تكمن في طبيعة تكوين الجمعية وكثرة أعضائها وخضوع الكثير منهم لسطوة الكبار وهيمنتهم . ولهذا نرى أن الجمعية تفضّل إما أن تطلب إلى مجلس الأمن التوصية باستعمال الوسائل السلمية لتسوية النزاعات وإما أن تدعو أطراف النزاع إلى استعمالها بأنفسهم ويبدو أن الجمعية تميل إلى أن يشاركها مجلس الأمن في تسوية بعض القضايا المهمة .

٢- : دور مجلس الأمن في التسوية السلمية :

يتمتع مجلس الأمن بالأسبقية أو الأفضلية في هذا الميدان و يجد تبريره في الفقرة الأولى من المادة (٢٤) من الميثاق وهي تنص على أن أعضاء الأمم المتحدة يعهدون إلى المجلس بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ الأمن والسلم الدوليين ، ويقرون بأنه يعمل باسمهم لدى قيامه بالواجبات التي تفرضها عليه هذه التبعيات ومع أن هذا النص يتحدث عن حفظ السلام وليس عن تسوية المنازعات ، فبإمكاننا أن نعتبر أن المهمتين متداخلتان وأن السلام لا يسود إلا بتسوية المنازعات سلمياً.

ونجد إلى جانب ذلك النص نصوصاً أخرى تعزز تفوق مجلس الأمن على أي جهاز آخر من أجهزة الأمم المتحدة في مجال الإهتمام والعناية بتسوية المنازعات[١].

ولكل دولة عضو سواء كان طرفاً أم لا في نزاع أو موقف أن تنبه المجلس إلى هذا الأمر . ولكل عضو كذلك ، وخصوصاً إذا كان طرفاً في نزاع أو موقف أن يرفع الأمر إلى المجلس . ومع أن اللجوء إلى المجلس يتم في أغلب الأحيان بواسطة أحد الأطراف فليس هناك ما يحول دون قيام غير الأطراف بهذا الأمر والأمثلة من هذا النوع كثيرة منها :

أ. في العام ١٩٤٧م حصل نزاع بين هولندا واندونسيا (وكانت الثانية خاضعة للأولى) فطلبت الهند واستراليا من مجلس الأمن النظر فيه .

ب. وفي العام ١٩٨٠م اجتمع مجلس الأمن للنظر في النزاع المسلح بين إيران والعراق بناء على طلب المكسيك والنرويج . واجتمع المجلس أيضاً ١٩٨٦م لبحث الموضوع ذاته بناء على طلب لجنة سباعية من دول جامعة الدول العربية .

وإذا كانت الدول حرة في عرض أو عدم عرض نزاعها على مجلس الأمن وهي تفقد هذه الحرية ويصبح عرض النزاع على المجلس إلزامياً في حالتين :

الحالة الأولى : عندما تفشل في تسوية النزاع بالوسائل التي نصت عليها المادة (٣٣)

الحالة الثانية: وعندما تجمع الدول الأطراف في نزاع ما على طلب عرضه على المجلس .

[١] . د. صالح يحي الشاعري ، تسوية النزاعات الدولية سلمياً ، مرجع سابق ، ص: ٤١٩ .

وتستطيع دولة غير عضو في الأمم المتحدة أن تلجأ إلى مجلس الأمن وذلك بتوفر شروط ثلاثة هي: **أ)** أن يكون هناك فعلاً نزاعاً ،**ب)** وأن تكون تلك الدولة طرفاً فيه ج) وأن تعلن سلفاً قبولها بالتزامات التسوية السلمية المنصوص عليها في الميثاق .

وفي هذه الحالة تكتسب الدولة غير العضو حقاً يرتب لها وضعاً مشابها لوضع الدولة العضو في الأمم المتحدة . ولمجلس الأمن عندما يعرض النزاع عليه حرية مطلقة من قبول أو رفض النظر فيه ، والمناقشة الاولى التي تدور في المجلس عقب تقديم الطلب تدور حول إدراج أو عدم إدراج المسألة على جدول أعماله ويعتبر هذا الأمر من المسائل الإجرائية التي لا يحق للخمسة الكبار استعمال حق النقض فيها .

وعندما نطلع على اختصاص مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين نجد أن الميثاق يخوله نوعين من الاختصاصات :

الاختصاص الأول : (يسمح له بالتدخل بصفة غير مباشرة لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية ، ويعتبر تدخله في هذه الحالة إجراءً وقائياً يهدف إلى كبح شرارة النزاع أو منع استمرار تفاقمه .

الاختصاص الثاني : يسمح له بالتدخل بصفة مباشرة لقمع الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين بالخطر ، بعد أن يكون قد استنفذ الوسائل السلمية لتسوية النزاع . ويعتبر تدخله في هذه الحالة عملاً علاجياً أو تأديبياً .

ونستنتج مما تقدم أن مجلس الأمن يمكنه التدخل في أي وقت يراه مناسباً لتقديم توصياته بشأن النزاع. والقرار الذي يصدر عنه في مثل هذه الحالات ، ليس سوى توصية لتوقف تنفيذها (أي تحولها إلى قرار حقيقي) على إرادة الأطراف المتنازعة ، وانتشر في الآونة الأخيرة تيار في الأمم المتحدة يدعو إلى تعزيز مكانة مجلس الأمن وتوفير الإمكانات له لكي يتمكن من القيام برصد مستمر للأوضاع والأحداث الدولية ، والتعرف بدقة وعمق إلى المناطق والبؤر المضطربة في العالم ، ودراسة أسباب التوتر في أي بقعة ، وإعداد العلاج للأزمات قبل وقوعها . وكذلك يستلزم تعزيز دور مجلس الأمن في مجال تسوية المنازعات الدولية سلمياً ، وعرف هذا التيار باسم (الدبلوماسية الوقائية)[1] .

[1] . د. فيصل عبد الرحمن علي طه ، القانون الدولي ومنازعات الحدود ، ط٢ ،دار الأمين للنشر والتوزيع ـ القاهرة ، ١٩٩٩م ، ص: ٢١١.

وتحدث الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة (بطرس غالي) عن الدبلوماسية الوقائية وأعتبر أن أكثر جهود الدبلوماسية فعالية هي تخفيف التوتر قبل أن يؤدي إلى نشوب صراع ، فإذا ما نشب الصراع كان لابد من العمل بسرعة على إحتوائه وعلاج اسبابه الكامنة ،ووجد أن هذا النوع من الدبلوماسية يتطلب توافر عدة عناصر أهمها:

أ. الثقة المتبادلة وحسن النية .

ب. الاعتماد على معرفة الأزمة معرفة دقيقة بالحقائق وتفهم عميق للتطورات والاتجاهات العالمية في حقول السياسة والاقتصاد والاجتماع ، فهناك جذور اقتصادية وإجتماعية لكثير من الصراعات المحتملة ، والتطورات السياسية تسفر عن حدوث توترات خطيرة .

ج. وجود شبكة من نظم الإنذار المبكر توفر المعلومات الفورية والدقيقة عن الأخطار البيئية ، والحوادث النووية والكوارث الطبيعية ، والتحركات السكانية الضخمة ، ومواطن انتشار الأمراض والمجاعة .

د. تنفيذ فكرة الإنتشار الوقائي .

هـ. إنشاء مناطق منزوعة السلاح على حدود الدول التي لا وفاق بينها

٢. دور المنظمات الإقليمية في تسوية المنازعات الدولية :

اعترفت المادة (٣٣) من ميثاق الأمم المتحدة كماذكرناها سابقاً بالدور الذي يمكن أن تؤديه المنظمات الإقليمية في عملية تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية والتنظيم الدولي الإقليمي يرمي إلى تحقيق غرضين مهمين :

أ- توثيق الصلات بين الدول المتجاورة جغرافياً أو متجانسة قومياً أو ثقافياً أو اقتصادياً أو حضارياً .

ب- تنسيق التعاون بين هذه الدول في مختلف المجالات ومساعدتها على الدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها وتوطيد الأمن والسلام والتفاهم بين أعضائها .

ونوقشت فكرة التنظيم الاقليمي منذ وضع ميثاق الأمم المتحدة ، فدعى فريق إلى الإكتفاء بالمنظمة الدولية ، وأيد فريق آخر قيام منظمات إقليمية تساعد الأمم المتحدة في أمور كثيرة وتخفف عنها بعض الأعباء . وفي النهاية أُخذ برأي الفريق الثاني ،

واعتبروا أن المنظمات الإقليمية مؤهلة للقيام بدور فاعل في خدمة السلام العالمي ، وتحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها وتسوية المنازعات المحلية بالوسائل السلمية ، ومساعدة الأمم المتحدة في كثير من مهامها . وخصص الميثاق الأممي الفصل الثالث للحديث عن الإتفاقيات والمنظمات الإقليمية ، ويمكننا تلخيص ما أورده في هذا الصدد بالنقاط التالية :

١. ليس في الميثاق ما يحول دون قيام اتفاقات أو منظمات إقليمية تهدف إلى تسوية المشكلات الإقليمية المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين ما دامت هذه الاتفاقات والمنظمات تتلائم أنشطتها مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها (الفقرة الأولى المادة ٥٢) .

٢. أن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقات أو المنظمات تبذل جهدها لتسوية المنازعات الإقليمية سلمياً بواسطة تلك الاتفاقات والمنظمات ، وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن (الفقرة الثانية المادة ٥٢) .

٣. أن مجلس الأمن يشجع الاكثار من الحل السلمي للمنازعات المحلية بهذه الطريقة ، وذلك إما بطلب من الدول التي يعنيها الأمر ، وإما بالإحالة على المنظمات الإقليمية بجانب مجلس الأمن (الفقرة الثالث من المادة ٥٢) .

٤. أن مجلس الأمن يستخدم إذا إقتضى الأمر تلك الاتفاقات والمنظمات لتطبيق التدابير القمعية التي يتخذها . ويكون ذلك تحت إشرافه ، ولا يجوز لهذه المنظمة القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس (الفقرة الأولى من المادة ٥٣) .

٥. أن على مجلس الأمن أن يكون في كل وقت على علم تام بما يتخذ أو بما يزمع إتخاذه ، من أعمال لحفظ الأمن والسلم الدوليين بمقتضى تلك الاتفاقات أو المنظمات (المادة ٥٤) [١] .

ومن الطبيعي عندما ينشأ نزاع بين دول أعضاء في منظمة إقليمية ، أن تسعى هذه الدول للتسوية بواسطة هذه المنظمات قبل التفكير في حمله إلى المنظمات الدولية ، والسبب يعود إلى الخصائص والروابط والأواصر الجغرافية والحضارية المشتركة التي تجمع بينها .

[١] . د. فيصل عبد الرحمن علي طه ، القانون الدولي ومنازعات الحدود ، نفس المرجع، ص: ٢١٣.

وتحدث أحياناً ولأسباب متعددة ومختلفة أن يصر البعض على عرض النزاع على مجلس الأمن وحده . ففي هذه الحالة يوافق المجلس على إدراج النزاع في جدول أعماله [١] .

غير أنه بعد التشاور والتداول يعمد إلى إحالته على المنظمة الإقليمية التي ينتمي إلى عضويتها الأطراف في النزاع .

والواقع إن طبيعة النزاع تؤثر في عملية المفاوضة أو الاختيار بين اللجو إلى مجلس الأمن أو إلى المنظمات الإقليمية ، فإذا كان النزاع بطبيعته الإقليمية مثل النزاع على الحدود بين الدولتين ، أو كان نزاعاً ثنائياً بين دولتين متجاورتين جغرافياً ، فاحتمالات تسوية النزاع في هذه الحالات على مستوى التنظيم الإقليمي ، تزداد وتقوي ، ومع ذلك فهذه القاعدة تشكو من استثناءات كثيرة واختراقات كثيرة ، فالدول الإفريقية الراغبة في تعديل حدودها (بعد أن نالت استغلالها) تؤثر إلى الإلتجاء إلى الأمم المتحدة وتجنب عرض الأمر على الإتحاد الإفريقي ، وتفسير ذلك يكمن في أن هذه المنظمة أعلنت في ميثاقها وقراراتها عن تمسكها بمبدأ احترام الحدود القائمة بين دول القارة ولو كانت من صنع الاستعمار ومخلفاته كما احتفظت بهذه القرارات بعض الدول الأعضاء كالصومال واعتبرت هذا المبدأ باطل وغير صواب [٢].

أما إذا بدأ النزاع اقليمياً وتطور بعد ذلك وأخذ بصفة جماعية عالمية ويشكل تهديداً للسلام العالمي ، فإن تسويته تصبح عادة من اختصاص المنظمة الدولية مهما تكن جهود المنظمة الإقليمية في هذا الصدد ومن أشهر المنظمات الإقليمية التي تنص في مواثيقها على مبدأ التسوية السلمية للمنازعات ، والتي أتيح لها العمل به أكثر من مرة وهي:

١. جامعة الدول العربية

٢. الإتحاد الإفريقي .

٣. منظمة الدول الأمريكية .

٤. الإتحاد الأوروبي .

---

[١] . د. ربيع عبد العاطي عبيد ، دور منظمة الوحدة الافريقية وبعض المنظمات الأخرى في فض المنازعات ، دار القومية العربية للثافة والنشر ـ القاهرة ، دون التاريخ ، ص : ٢٠ .

[٢] . د. فيصل عبد الرحمن علي طه ، القانون الدولي ومنازعات الحدود ، مرجع سابق ، ٢١٤ .

وتذكر على سبيل المثال أن المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية تنص على عدم جواز الإلتجاء إلى القوة بعض المنازعات بين دول الأعضاء ، وتدعو هذه الدول إلى عرض منازعاتها على مجلس الجامعة .

وجاءت معاهدة الدفاع المشتركة و التعاون الاقتصادي بين دول الجامعة (الموقعة في عام ١٩٥٠م) تعزز ماورد في المادة الخامسة وتؤكد عزم الدول العربية المتعاقدة (على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية ، سواء كان في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى (المادة الأولى منها).

وفي هذا الصدد يتناول الباحث جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى في هذه الدراسة نموذجا كأشهر المنظمات الإقليمية ما تيسر لنا من تناوله بإذن الله .

أولاً : جامعة الدول العربية :

جامعة الدول العربية هي منظمة تضم دولاً في الشرق الأوسط وافريقيا وأسست في ٢٢/ مارس/١٩٤٥م ، ودول الأعضاء ٢٢ دولة وأمينها العام الحالي نبيل العربي ، ويقع مقرها الدائم في القاهرة (عاصمة مصر) وتونس عام ١٩٧٩م – ١٩٩٠ م .

وتعتبر أعضاءها دول عربية ، ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشئون الإقتصادية والعلاقات التجارية والإتصالات والعلاقات الدولية ، الجنسيات ووثائق وأدوات سفر ، والعلاقات الإجتماعية والصحية،المجموع الكلي لمساحة الدول العربية ١٣.٩٥٣.٠٤١ كم٢ ،كما تشير إحصائيات عام ٢٠٠٧م أن عدد سكان الدول العربية المقيمين في داخل الدول العربية بلغ ٣٣٩.٥١٠.٥٣٥ نسمة[١] .

تعتبر جامعة الدول العربية من أقدم المنظمات الإقليمية التي عرفت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وكان قيام الجامعة ضرورة ملحة فقامت الجامعة بمساعدة بريطانية ،وفي عام ١٩٤٥ أنشئت الجامعة العربية بميثاق يقع في ٢٠ مادة و تضمن ثلاثة ملاحق .

[١] . موقع جامعة الدول العربية WWW.arableagueonlin.org

وقامت على مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل وعدم الالتجاء الي القوة لفض المنازعات العربية ومبدأ الدفاع المشترك

وكان من أهم أهداف الجامعة توثيق الصلات بين الدول العربية في كافة المجالات ،وصيانة واستقلال الدول الأعضاء وإقامة علاقات مع دول العالم والمنظمات الدولية كذلك حل المنازعات الدولية بالطرق الودية والسلمية وهو ما يهمنا في هذه الدراسة.

أولا : الوسائل المنصوص عليها في الميثاق .

كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، فإن ميثاق جامعة الدول العربية وخصوصا المادة الخامسة ، اقتصر على ذكر وسيلتين هما الوساطة و التحكيم، كما أن معاهدة الدفاع المشترك و التعاون الاقتصادي لم تتلافى النقص المشار إليه في الميثاق :

١- الوساطة:اقتصر ميثاق جامعة الدول العربية على ذكر وسيلة سياسية و دبلوماسية واحدة تتيح تدخل مجلس الجامعة في فض المنازعات بطريقة سلمية متمثلة في الوساطة ، مع ملاحظة أن الميثاق قد ربط مسألة إجراء الوساطة بالخلافات التي يمكن أن تتطور و تؤدي إلى نزاع مسلح أو يستشف منها إمكانية أن تؤدي إلى نشوب حرب بين الأطراف المتنازعة

يستنتج من هذا ، أن أي وساطة في أي نزاع عربي تقع من خارج المجلس لا تعتبر من قبيل الوساطة التي تقوم بها الجامعة ، و إنما هي وساطة عربية.

و قد اشترط الميثاق في الوساطة التي تقوم بها الجامعة أن تكون مقتصرة على المنازعات التي يخشى منها وقوع حرب بين دولتين عربيتين ، وهذا أمر يمكن أن يؤخذ . بطبيعة الحال . على واضعي الميثاق ، إذ أن المفترض في وظيفة المنظمة الدولية أنها " وظيفة وقائية" ، بمعنى أنها لا يجب أن تنتظر حتى يخشى من تصاعد نزاع ما ثم يتحول إلى حرب.

ناهيك على أن الوساطة التي تحدث عنها الميثاق تتسم بسمة أساسية ، وهي أن النتيجة التي تصل إليها ليست بالضرورة ملزمة.

فالوساطة تظل في النهاية مبادرة ودية يقوم بها المجلس بغية الوصول إلى حلول مرضية للأطراف المتنازعة ، وفي أمور لا تخص مسألة استقلال الدول أو سلامة أراضيها أو سيادتها [١].

وهذا بدوره يطرح تساؤلا عريضا ، ماذا لو قبلت الأطراف المتنازعة اللجوء إلى مجلس الجامعة العربية في أمور يحق للمجلس بموجبها اتخاذ قرار ملزم ولم يطبق أحد الأطراف نتائج الوساطة ؟ خاصة في ظل غياب نص صريح يعالج مثل هذه الأمور.

[١] . أحمد الراشد ي ، جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات ، دار النهضة العربية ـ القاهرة ، ١٩٩٣م ، ص ٨٨ .

إن ذلك ولا شك يساهم في إضعاف فعالية نظام التسوية السلمية للمنازعات التي تقوم بها الجامعة العربية ، وقد بحث مجلس الجامعة في العديد من الخلافات العربية / العربية، وخاصة في مسألة الحدود ، فقد نظر في النزاع العراقي الكويتي سنة ١٩٦١ ، النزاع المصري السوداني ، النزاع بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي ، والنزاع الحدودي بين المغرب والجزائر .

وعموما ، يمكن القول أن الوساطة (كوسيلة سياسية ودبلوماسية) يتوقف نجاحها على العديد من الاعتبارات أهمها : موقف الأطراف المتنازعة ، رغبتها في تدخل مجلس الجامعة ، طبيعة النزاع ودرجة خطورته ، التأثيرات الخارجية وغيرها[١].

٢- التحكيم : يظهر من خلال قراءة نص المادة الخامسة من ميثاق جامعة الدول العربية أنها أشارت إلى جانب الوساطة كوسيلة سياسية إلى التحكيم كوسيلة قضائية مع تأكيدها على التحكيم الاختياري و ليس الإجباري، و هذا يعني أن المسألة تظل مرهونة برغبة و إرادة الأطراف المتنازعة، فلا يحق لمجلس الجامعة القيام بمهمة التحكيم بدون رضى الأطراف المعنية بنزاع أو خلاف ما بغض النظر عن درجة خطورة هذا النزاع و طبيعته .

إن تحديد الإطار السابق يساهم في إضعاف دور الجامعة العربية في هذا المجال ، كما أن غياب أية إشارة في الميثاق إلى طبيعة الجزاء الذي يمكن أن يترتب على الأطراف التي قبلت التحكيم ثم رفضت الالتزام بقراراته

و لذلك يعد الطابع الاختياري الذي تمسكت به الدول العربية عند تأسيسها للجامعة العربية خوفا على استقلالها و سيادتها الوطنية (الموقف اللبناني) من جهة، ثم تخويل جهاز سياسي– وهو مجلس الجامعة– القيام بمهمة التحكيم وليس جهازا قضائيا ، دفع بالبعض إلى رفض فكرة التحكيم الإلزامي (الموقف العراقي) معتبرا أن القيام بهذه المهمة من قبل مجلس الجامعة سيخلق وضعا خطيرا يهدد تركيب الجامعة بصفة شاملة.

[١] . أحمد الراشدى، جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات ، نفس المرجع ، ص ٨٩ .

ثانيا : الوسائل الغير المنصوص عليها في الميثاق .

شهد مجلس جامعة الدول العربية تطورا بالنسبة لدوره في مجال تسوية المنازعات العربية ، وذلك على مستوى استخدام أساليب جديدة خارج الإطار الضيق الذي حدده الميثاق في الوسيلتين السابقتين أي الوساطة والتحكيم الاختياري ، فقد استعان المجلس بالعديد من الوسائل و"التكتيكات"، فلجأ في المنازعات المختلفة التي عرضت عليه إلى المساعي الحميدة والمصالحة والتحقيق وبعثات تقصي الحقائق .
كما اعتمد المجلس أسلوب الفصل بين الأطراف المتنازعة من خلال إرسال قوات عربية مشتركة، وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ الجامعة : الأولى كانت أثناء النزاع العراقي الكويتي سنة ١٩٦١، حيث عرفت القوات التي أرسلت إلى الكويت باسم " قوات الطوارئ العربية" أو" قوات الجامعة العربية".
والمرة الثانية كانت أثناء أزمة الحرب الأهلية اللبنانية، حيث عرفت القوات التي أرسلت باسم " قوات أمن الجامعة العربية" أو "القوات العربية الرمزية" إلى أن تم تعزيزها فعرفت بقوات الردع العربية.
إلا أن أهم وسائل تسوية المنازعات العربية غير الواردة في الميثاق تتمحور حول جهازين رئيسيين : الأمين العام ، ودور دبلوماسية مؤتمرات القمة.

١- : الدور السياسي للأمين العام في تسوية المنازعات العربية.

تتحدد وظيفة الأمين العام لجامعة الدول العربية في ضوء النصوص الواردة في ميثاق الجامعة و في الأنظمة الداخلية لكل من مجلس الجامعة و أمانتها العامة، غير أنه في ضوء ما جرى به العمل فعلا يمكن أن نستنتج أن وظيفة الأمين العام قد شهدت تطورا كبيرا و بصفة خاصة دوره السياسي بالنسبة لكافة القضايا العربية تحت ضغط الظروف التي أحاطت بالجامعة و التي تعرضت لها.
و قد استند الأمين العام في قيامه بدور سياسي رئيسي في مجال تسوية المنازعات العربية والوساطة بين الأطراف العربية المتنازعة إلى تزايد اهتمام الجامعة – وبصفة خاصة المجلس . بمنصب الأمين العام ، والاقتناع بأهمية هذا المنصب ، باعتباره أحد العوامل الفاعلة في إدارة مختلف المنازعات العربية المحلية بشكل إيجابي. كما

استند الأمين العام إلى مجموعة النصوص الواردة في النظام الداخلي لكل من مجلس الجامعة والأمانة العامة وفي مقدمتها المادتين ٢٠ و ٢١ من نظام المجلس الداخلي .
وقد تزايد دور الأمين العام بدرجة ملحوظة مما أدى إلى اعتماد المجلس عليه في القيام بمهام الوساطة والتوفيق وبدل المساعي الحميدة ، وقد بلغ هذا الاعتماد من طرف المجلس على الأمين العام حدا كبيرا ، إذ كان يعهد إليه كليا بالقيام بدور الوسيط في الكثير من الحالات ، كما أن الأمين العام كثيرا ما يقوم بجهوده التوفيقية بين أطراف النزاع حتى قبل تكليف المجلس له ، وقيام الأمين العام بذلك يمثل ضرورة تفرضها مقتضيات وظيفته ، فلكي يتسنى له مثلا توجيه نظر مجلس الجامعة أو الدول الأعضاء إلى أية مسألة تسيء إلى العلاقات القائمة بينها ، يتعين عليه بادئ ذي بدء أن يلم بالقدر الكافي بحقائق الموقف موضوع النزاع . ولم يتردد مجلس الجامعة في الترحيب في دوراته العادية بالجهود التي يقوم بها الأمين العام بالوساطة بين أطراف نزاع ما على امتداد الساحة العربية ، وكثيرا ما كان يطلب منه الاستمرار في بذل تلك الجهود .
وقد حدث ذلك على سبيل المثال بالنسبة لأزمة الحدود بين اليمن الشمالية واليمن الجنوبية سنة ١٩٧٢ ، حيث أصدر المجلس قرارا بأن يستمر الأمين العام في مجهوداته من أجل تحقيق مصالحة الدولتين وبمساعدة لجنة خاصة مكونة من ممثلي بعض الدول الأعضاء[١] .
وفي الحرب الأهلية اللبنانية لم يتردد الأمين العام في بذل مساعيه لدى الأطراف المتنازعة منذ اللحظة الأولى لنشوب القتال ، و قد رحب المجلس في دورته العادية الثالثة و الستين بالجهود التي كان يبذلها الأمين العام في هذا الشأن.
كذلك من الأدوار الرئيسية التي اضطلع بها الأمين العام بتكليف من المجلس دوره في أزمة الكويت عام ١٩٦١ ، فقد قام الأمين العام (عبد الخالق حسونة) بدور ملحوظ في تلك الأزمة و بصفة خاصة فيما كان يتصل بإنشاء و إرسال قوات حفظ السلام العربية التي صدر بشأنها قرار المجلس .

[١] . عبد الحميد دغبال ، تسوية المنازعات الإقليمية بالطرق السلمية ، دار الهومة للطباعة والنشر ـ الجزائر ، ط١ ، ٢٠٠٧م ، ص: ٢٨

على أن تعاظم دور الأمين العام في مجال تسوية المنازعات العربية المحلية قد برز بوضوح شديد في حالة نزاع الحدود بين المغرب والجزائر سنة ١٩٦٣ ، فبعدما تدهور الموقف بين الطرفين بادر الأمين العام بدعوة مجلس الجامعة للإنعقاد في دورة غير عادية لبحث هذا النزاع[١].

ولا شك أنه إذا كانت مبادرة الأمين العام بدعوة مجلس الجامعة للإنعقاد في دورة استثنائية لبحث النزاع المغربي الجزائري ، قد جاءت بالأساس انطلاقا من النص الذي تقرره المادة ٢٠ من النظام الداخلي للمجلس ، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الأمين العام لاستخدام حقه بمقتضى هذه المادة ، إلا أن ما يميز مبادرة الأمين العام هذه استحداث أسلوب تدخل على النحو الذي تم به وإن كان لم يحقق النجاح المرجو ، وكانت هذه سابقة تبنتها الأمانة العامة لنفسها توسيعا لإمكاناتها لدعوة المجلس للانعقاد.

وعلى العموم لعبت شخصية الأمين العام دورا سياسيا في تطوير كفاءة الجامعة في التعامل مع المنازعات العربية ، ففي كثير من الحالات قام الأمين العام بدور الوساطة والتحقيق والاتصال بأطراف النزاع حتى قبل صدور تكليف رسمي من المجلس . وهذه النتيجة تؤيدها الدراسة السلوكية التي قدمها الأستاذ " ارنيس هاس " وزملاؤه حول إدارة الصراع في المنظمات الإقليمية ومنها جامعة الدول العربية ، وقد انتهت هذه الدراسة إلى أن الجامعة تتميز بمركزية دور الأمين العام في تسوية المنازعات ، حيث تمت تسوية حالة واحدة فقط بدون تدخل فعال للأمين العام وهي حالة النزاع بين لبنان والجمهورية العربية المتحدة سنة ١٩٥٨ ، كما أن الأمانة العامة قامت بمجهودات توفيقية في تسوية بعض المنازعات العربية في مهدها قبل أن تنفجر و تعلن على الملأ.

و على الرغم من الظروف الموضوعية التي كانت وراء تعاظم الدور السياسي للأمين العام على صعيد تسوية الخلافات و المنازعات العربية، فان هذا الدور المتعاظم كثيرا ما يتعرض للنقد من جانب بعض الدول الأعضاء و هي ظاهرة تعود في الواقع

[١] . أحمد الراشدي ، جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات ، مرجع سابق ، ص: ٩٠ .

إلى السنوات الأولى لقيام الجامعة، كما أنها ليست مقتصرة على أمين عام جامعة الدول العربية، بل نكاد نجدها في أغلب المنظمات الدولية.

٢- : دور دبلوماسية مؤتمرات القمة العربية في تسوية المنازعات العربية :

إن الاجتماعات الدورية لرؤساء الدول والحكومات العربية لها فائدتها في التسوية السلمية للمنازعات التي قد تنشأ بين الدول العربية لأن في ذلك فرصة للقاء الزعماء والقيادات العربية، ويعني حضور الأطراف المتنازعة جلسات مؤتمر القمة أنه قد تتاح الفرصة المناسبة للمساعدة عن طريق طرف ثالث مستعد لتقريب وجهتي نظر الأطراف المتنازعة ، حيث إن مناخ عقد مؤتمرات القمة قد تتهيأ فيه الفرصة لمباشرة الدبلوماسية الشخصية لرؤساء الدول ، ولذلك نجد أن لمؤتمر القمة دوره الفاعل في التسوية السلمية للمنازعات ، خاصة إذا كان أطرف النزاع حاضرين في المؤتمر، و في حالة تعذر جمع طرفي النزاع يحتاج الأمر إلى طرف ثالث لمحاولة الوصول إلى تسوية.

وهكذا فجامعة الدول العربية استحدثت دبلوماسية القمة العربية كإحدى أدوات تسوية المنازعات العربية، معبرة بذلك عن قدرة الجامعة على التكيف مع الظروف الجديدة ، وقد لعبت اجتماعات رؤساء وملوك الدول العربية دورا محوريا في تسوية المنازعات من خلال صورتين :

- الصورة الأولى : أن تخلق اجتماعات القمة المناخ المناسب للتفاهم بين رؤساء الدول الأطراف المتنازعة، حتى وإن لم يكن الهدف من الاجتماع هو تسوية النزاع ،وعلى سبيل المثال فقد مهد اجتماع القمة العربية الأول عام ١٩٦٤ إلى لقاء مصري سعودي لتسوية الأزمة اليمنية ، ولقاء جزائري مغربي لتسوية الأزمة بين الدولتين . و بعبارة أخرى فإن جامعة الدول العربية تقوم بوظيفة " اتصالية" بين القيادات العربية تمهد بالتالي لتسوية المنازعات.

- الصورة الثانية : هي اجتماع رؤساء و ملوك الدول العربية في إطار الجامعة من أجل تسوية نزاع عربي ، و من أمثلة هذه الصورة اجتماع القمة العربية في أكتوبر

١٩٧٦ للنظر في الحرب الأهلية في لبنان، و هو الاجتماع الذي أسفر عن وضع التشكيل النهائي لقوات الردع العربية في لبنان[١].

و بالإضافة إلى مؤتمرات القمة العربية ، تلعب اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية دورا مؤثرا في دراسة الملفات العالقة تمهيدا لعرضها على مؤتمر القمة بهدف إيجاد تسوية سلمية للمنازعات العربية

ويلاحظ ان التحكيم الذي اشار اليه الميثاق كوسيلة لتسوية المنازعات هو تحكيم سياسي وليس قانوني فمجلس الجامعة هو الذي يقوم بعملية التحكيم وهو جهاز غير مؤهل للقيام بهذا الدور.

كما يقوم مجلس الجامعة بدور الوسيط للتوفيق بين الدول المتنازعة ولا يوجد إلزام للدول الأعضاء في الجامعة،ويملك المجلس حق الوساطة فيتوسط لحل الخلافات التي يخشى منها وقوع حرب بين دول الجامعة وغيرها للتوفيق بينها،فالوساطة التي تقوم بها الجامعة خارج نطاق المجلس لاتعتبر وساطة من قبل الجامعة إنما هي وساطة عربية ،وقد اشترط الميثاق في الوساطة التي تقوم بها الجامعة ان تقتصر على المنازعات التي يخشى منها وقوع حرب ،وغالبا ماكان تدخل الجامعة بعد وصول النزاع إلى حالات الحرب .

ثالثا : دور الجامعة في فض النزاعات الدولية بين النجاح والإخفاق

إن الحديث عن جامعة الدول العربية و دورها في تسوية المنازعات يتطلب، بعد الإطلاع على وسائل التسوية وكذالك الحديث عن النجاح و الفشل اللذان واجها الجامعة العربية في محاولاتها تسوية النزاعات و عن الأسباب الكامنة وراء هذا النجاح أو الإخفاق.

صنف البعض النزاعات العربية من خلال دور الجامعة العربية فيها إلى أربعة أنواع:

١- نزاعات لم تتدخل فيها الجامعة.

٢- نزاعات حاولت التدخل فيها و لم تتقدم.

٣- نزاعات تدخلت فيها، لكن النجاح كان محدودا.

٤- نزاعات تدخلت فيها الجامعة و كان النجاح فيها بكفاءات عالية.

[١] . عبد الحميد دغبال ، تسوية المنازعات الإقليمية بالطرق السلمية ،مرجع سابق ، ص: ٣٠ .

١ :نجاح الجامعة العربية في حل النـزاعات :

إذا كان لا بد من الحديث عن النجاح فسيكون ذلك في إطار النوعين الأخيرين، فهل هناك فعلا نجاح فعال وآخر محدود في تسوية النزاعات العربية من طرف الجامعة ؟

أ- منازعات أسهمت الجامعة في تسويتها بكفاءة عالية :

لقد استعملت الجامعة العربية العديد من الوسائل والآليات قصد محاولة تسوية النزاعات العربية العربية، و هو ما تم الحديث عنه آنفا. لكن هل أفلحت هذه الوسائل ، سواء منها الأصلية أو المستحدثة إن صح التعبير، في حل نهائي لبعض هذه المنازعات؟

من خلال العديد من الكتابات التي تحدثت عن دور الجامعة في تسوية المنازعات المحلية، يتبين بأن تقييم هؤلاء الباحثين في هذا المجال، يذهب في الغالب إلى وجود دور إيجابي في التسوية النهائية لنزاعات معينة مثل: النزاع العراقي-الكويتي لسنة ١٩٦١ و الحرب الأهلية اللبنانية لعام ١٩٧٥، و كذا دورها في حل الأزمة بين اليمنيين سنة ١٩٧٢. [١]

و بغض النظر عن النقاش الذي يمكن أن يدور حول الوسائل المتبعة في حل هذه النزاعات، هل هي وسائل منصوص عليها في الميثاق أو كونها مستنتجة من تطور عمل الجامعة في مجال التسوية و مدى قانونية هذه الأخيرة، بغض النظر عن كل هذا، فإن الاعتراف بوجود مجهود حقيقي و واضح من طرف الجامعة في حل النزاعات السالفة الذكر، هو مسألة لا جدال فيها، لكن هل هذه الجهود/الوسائل قد أنهت هذه النزاعات فعلا؟ أم أنها فقط قامت بإخمادها إلى حين ؟

بالنسبة للنزاع العراقي الكويتي و الذي كان حدوديا في ظاهره، و رغم شكل التسوية و تدخل قوات الطوارئ العربية، فقد ظهر من جديد سنة ١٩٧٣، و تدخلت الجامعة من جديد، و أسفرت جهود أمينها العام عن إنشاء لجنة مختلطة لترسيم الحدود، لكن العراق و الكويت لم ينهيا نزاعهما، رغم هذا كله، فظهر النزاع من جديد و لو في ظروف أخرى و أشكال أخرى، هذه المرة سنة ١٩٩٠ و لا زال إلى اليوم و ربما مستقبلا.

[١] . د. بطرس غالي ، الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية ، معهد البحوث والدراسات العربية ـ القاهرة ، ١٩٧٧م ، ص: ١٣٤

و بالنسبة للأزمة اللبنانية، فرغم ما قامت به الجامعة و أمينها العام – بالخصوص– لتسوية الأزمة (التوصل إلى اتفاق لإطلاق النار) ، فإن تطور الأحداث أدت إلى انهياره و بالتالي تصاعد الأزمة ثم اجتماع وزراء الخارجية، و الإقرار بدور الجامعة بتكليف الأمين العام على البقاء في اتصال مع الأطراف، مما أدى إلى توصله إلى اتفاقيات سلام مهدت لتهدئة الأزمة.

فرغم هذا كله، فإن الحرب الأهلية بكل تداعياتها، و تأثيراتها على المنطقة استمرت إلى ما بعد ذلك لسنين طويلة إلى حدود ميثاق الطائف.

أما الأزمة بين شطري اليمن و التي هي حدودية ، شأنها شأن أكثرية النزاعات العربية، حيث لعب الأمين العام دورا هاما لمساعدة لجنة خاصة لتحقيق المصالحة، و نتج عن هذه الجهود حل الخلاف، بل شجعها على الوحدة (أي الاتفاق) خلال المباحثات التي دارت بينهما، و تم توقيع اتفاق اتحاد في نفس السنة (١٩٧٢). و لكن الخلاف عاد من جديد سنة ١٩٧٩، فلا اتفاقية السلام حلت المشكلة الحدودي و لا اتفاقية الاتحاد أدت إلى تكوين دولة يمنية واحدة، بل ما نشهد الآن (أي وجود دولة يمنية واحدة) هو نتاج لسيناريو أحداث انتهت بعنف شديد بين الطرفين، فكانت الوحدة محصلة لإرادة المنتصر[١].

من خلال هذه الأمثلة، و هذه السيناريوهات يظهر لنا أن ما يسميه البعض بعمل للجامعة في حل بعض النزاعات بشكل فاعل لا يعدو أن يكون محاولة منها، أي جامعة الدول العربية، أسفرت فقط على إخماد هذه النزاعات إلى حين.

لهذا يطرح السؤال التالي في هذا الصنف من النزاعات، و الذي له تسمية –منازعات تدخلت فيها الجامعة بكفاءة عالية– في هذا النوع من النزاعات، هل قامت الجامعة فعلا بدور في حلها ؟ أم أنها فقط قامت بإدارتها ؟ مما أدى إلى تهدئتها، و لكن أيضا انفجارها بعد ذلك من جديد.

و بالتالي، إذا كان دور الجامعة قد اقتصر على إدارة الأزمات بدل حلها، فيمكن القول أن هذه المحاولات، و التي تزامنت مع بداية كل نزاع، كانت مجرد فرص ضائعة.

---

[١] . أحمد الراشدي ، جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات ، مرجع سابق ـ ص : ٩٤ .

ب- منازعات كان نجاح الجامعة فيه محدودا :

بإتباعنا لنفس المنطق أي وجود نجاح على مستويين : فإنه يصعب حقيقة الذهاب مع هذا التصنيف إلى النهاية، فيما يعتبره البعض من صنف النجاحات عالية الكفاءة، و يعتبره البعض الآخر نجاحا محدودا، و العكس صحيح، بل ما يكون نجاحا محدودا قد يعتبر في نظر البعض فشلا.

سنعتبر أن محدودية نجاح الجامعة يرجع بالأساس إلى محدودية دورها، بل و فشلها في حل هذا النزاع أو ذاك لسبب أو لآخر، كأزمة الضفة الغربية لسنة ١٩٥٠ و النزاع المغربي–الجزائري لسنة ١١٩٦٣.

ففي الضفة الغربية، الأزمة اعتبرت بمثابة أول أزمة حقيقية تواجه الجامعة، و نتجت عن قرار البرلمان الأردني بضم الضفة الغربية إلى الأردن ، مما أسفر عن معارضة جل دول الجامعة، و بعد الأخذ و الرد و الدخول في المتاهات القانونية، بل و المطالبة بطرد الأردن. و ما أسفر عن كل هذا من إشكالات، كمسألة من يمثل الفلسطينيين، و الجهات المختصة داخل الجامعة للنظر في المسائل القانونية، بعد كل هذا، توصلت الجامعة إلى حل توفيقي من خلال مجلسها و اللجنة السياسية المنبثقة عنه، تعهدت الأردن بكون الضم هو مسألة مؤقتة في انتظار تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، هذه النتيجة رغم أنها هدأت الأمور شيئا ما بين الدول الأعضاء، لكنها أبقت المشكلة (الضفة الغربية ، و تمثيلية الفلسطينيين)، حيث أن الأردن كانت تحتج على وجود حكومة عموم فلسطين، و المؤازرة من طرف بعض الأعضاء والتي حضرت اجتماعات الجامعة، و كانت تحتج بعد ذلك على منظمة التحرير باعتبارها منذ الإنشاء، ممثلا شرعيا و وصيا للشعب الفلسطيني، لذلك فشكل التسوية كان محدودا للغاية.

أما بالنسبة للنزاع المغربي–الجزائري سنة ١٩٦٣، فقد عقد مجلس الجامعة اجتماعا غير عادي في ١٩ أكتوبر من هذه السنة ، أصدر قرارا يدعو فيه الدولتين إلى سحب قواتهما إلى مراكزهما السابقة، مع تكوين لجنة وساطة لاتخاذها ما يقتضيه حسم النزاع بالطرق السلمية، اعترض المغرب على هذا القرار لأسباب معينة، مما

[1] . عبد الحميد دغبار ، تسوية المنازعات الإقليمية بالطرق السلمية ، مرجع سابق ص : ٣١

أدى إلى فشل المبادرة، و بالتالي فشل دور الجامعة، و انتقال النزاع إلى جهات أخرى. و لكن الاتصال المباشر بين قائدي البلدين في مؤتمر القمة في القاهرة سنة ١٩٦٤، كان بداية لاتخاذ تدابير لإنهاء النزاع. هذه المحدودية، إن لم نقل الفشل في النجاح، هي في الحقيقة السمة التي اتصف بها دور الجامعة في تسوية المنازعات العربية بشكل عام.

لقد لاحظنا أن النجاح التام في تسوية جل إن لم نقل كل النزاعات و التي وصف دور الجامعة في حلها أنه كان فعالا و حاسما، لا يعدو أن يكون في محصلته النهائية مجرد دور محدود شأنه شأن باقي النزاعات الأخرى التي تحدثنا عنها في إطار التقسيم الأخير. و لهذا يمكن وصف ما سمي بالدور الإيجابي لجامعة الدول العربية في التعامل مع بعض المنازعات العربية بكونه دورا محدودا على وجه العموم ، و ذلك إذا اعتبرنا أن إخماد أو تهدئة بعض النزاعات هو التخفيف من حدتها .

بطبيعة الحال ، صفة المحدودية هي السمة القصوى لهذا الدور والتي يمكن اعتبارها (تجاوزا) بالإيجابية ، باعتبار أن هناك فشل حقيقي لهذا الدور كذلك على مستوى نزاعات أخرى .

٢ : فشل الجامعة في حل النزاعات بين الدول:

بالرغم من الوسائل المتاحة للجامعة في مجال تسوية المنازعات – دون النظر إلى قصور المادة الخامسة من الميثاق– خصوصا الوسائل المستحدثة ، سواء المساعي الحميدة للأمين العام أو دبلوماسية مؤتمرات القمة ، إلا أنه و مع ذلك ظلت مساهمة جامعة الدول العربية في مجال تسوية المنازعات العربية– العربية غير ذات أهمية بالمقارنة مع الوسائل الأخرى .

فمن خلال الدراسات المنجزة في هذا الإطار اتضح أنه خلال الفترة ما بين ١٩٤٥ و ١٩٨١ بلغت نسبة حل المنازعات العربية عن طريق الاتفاق الثنائي بين الأطراف نسبة ٨٢% ، و وساطة بلد عربي نسبة ١٠ % ، في حين اقتصر دور الجامعة العربية على نسبة قدرها ٨ %. فهذه النسبة الأخيرة تبين لنا مدى محدودية الدور الذي قامت به الجامعة في مجال تسوية المنازعات. إذ أن هناك نزاعات لم تتدخل فيها، و هناك نزاعات تدخلت فيها لكن دون تحقيق أي نجاح يذكر في عملية

تسويتها، و انطلاقا من سرد بعض هذه النزاعات، سنحاول تبيان الأسباب التي تجعل مساهمة الجامعة في تسوية المنازعات العربية–العربية بهذه الضآلة.

أ . منازعات لم تتدخل الجامعة في تسويتها :

و نقصد بهذه الطائفة من المنازعات، تلك التي تجاهلتها الجامعة تماما و لم تلعب أي دور –لا من قريب ولا من بعيد– في محاولات تسويتها، و من دلك النزاع السوري اللبناني سنة ١٩٤٩،والحرب الأهلية في الصومال و حرب الخليج الثانية التي أظهرت فيها الجامعة ضعفا كبيرا وعجزا مطلقا عن مواجهة الموقف.

ففي ١٠ مارس ١٩٤٩، دخل مجموعة من الجنود السوريين على متن سيارات الجيش السوري و قاموا بقتل أحد الفلسطينيين المتعاونين مع إسرائيل، فتم اعتقالهم من طرف رجال الدرك اللبنانيين، و بدأت لبنان التحقيق معهم، فكان ذلك إعلانا ببدء تأزم للعلاقات السورية اللبنانية.

و الملاحظ أن هذا النزاع وجد حله خارج جامعة الدول العربية، إذ أن النزاع السوري اللبناني لم يقدم داخل مجلس الجامعة العربية، كما أن الأمين العام لم يتدخل بالمرة في هذا النزاع، إذ تم حل النزاع عن طريق وساطة مصرية– سعودية[١] .

و نلاحظ ، أنه خلال المناقشات التي دارت بين طرفي النزاع، اقترحت لبنان في مشروعها المقدم لهيئة التحكيم، ضرورة الإشارة في حيثيات الحكم إلى ميثاق الأمم المتحدة و بالخصوص المادة (٣٣) مع استبعاد أي ذكر لميثاق الجامعة العربية. إلا أن سوريا اعترضت على هذا الاقتراح، و اقترحت بالتالي الإشارة إلى ميثاق جامعة الدول العربية باعتباره الرباط الذي يربط بين الدولتين، غير أن لبنان رفضت ذلك مما أدى في النهاية إلى الاكتفاء فقط بذكر المبادئ العامة للقانون الدولي العام مع ذكر صلات حسن الجوار و الأخوة بين البلدين الشقيقين.

و تبقى أخطر الأزمات التي واجهتها الجامعة، منذ تأسيسها، و التي كانت سببا لإثارة العديد من التساؤلات حول مصداقيتها و نجاعتها، و هي حرب الخليج الثانية، و إن كنا لا نجادل في كون العراق، قد خرق مقتضيات القانون الدولي بهجومه على دولة ذات سيادة –الكويت– فإن النزاع انطلاقا من نص المادة ٥٢ من ميثاق منظمة الأمم المتحدة كان من المنطقي إن يسوى في إطار جامعة الدول العربية.

[١] . د. بطرس غالي ، الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية ، مرجع سابق ، ص ١٣٦ .

فالجامعة خلال هذه الأزمة عرفت تقدما لا مثيل له في تاريخها، حيث تميزت بالصراعات و الخلافات بين القادة العرب لا سيما بعد مؤتمر القاهرة، حيث تميزت جلساته بالتذبذب في المواقف، بين الرفض و القبول و الامتناع، بل هناك من القادة العرب من ذهب إلى عدم جدوى اجتماع القاهرة على اعتبار أن جدول الأعمال لم يكن محدد بشكل واضح، حيث تحول النقاش عن أزمة الخليج إلى الحديث في موضوع نقل مقر الجامعة من تونس إلى القاهرة، فهل موضوع انتقال المقر، أهم من تسوية نزاع بين دولتين عربيتين عضوين في الجامعة ؟ أم أن ذلك لم يكن اعترافا ضمنيا من جامعة–الدول العربية– بعجزها عن تسوية الخلاف[١].

ب ـ منازعات تدخلت الجامعة دون نجاح في عملية تسويتها:

وهي تلك المنازعات التي حاولت الجامعة أن تلعب دورا معينا في عملية تسويتها غير أنها لم تحقق أي نجاح يذكر، و نقصد بذلك دور الجامعة في الأزمة اليمنية سنة ١٩٤٨، و في النزاع المصري السوداني سنة ١٩٥٨.

فلقد اعتبرت الحرب الأهلية التي اندلعت في اليمن سنة ١٩٤٨، أول نزاع تدخلت فيه الجامعة، كما أنها من المنازعات التي لم تظهر الجامعة كفاءة ذات شأن في تسويتها، فقد انتهت الأزمة بانتصار أحد الطرفين المتنازعين و لم تتقدم الجامعة بأية مقترحات،و لم تقم بأية محاولات لتسوية الأزمة ، و كل ما قامت به كانت تتوخى من خلاله –فقط– التعرف على من تعترف به كممثل للشعب اليمني داخل الجامعة.

و بالمثل، فإن الجامعة أظهرت قدرا واضحا من عدم الكفائى في تسوية النزاع المصري–السوداني الذي نشأ حول تخطيط الحدود بين الدولتين في فبراير سنة ١٩٥٨، فقد أخفقت الدبلوماسية العربية على المستوى الثنائي أو على المستوى الجامعي في تسوية النزاع، فعندما قدم مندوب السودان مذكرته إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، لم يحاول هذا الأخير أن يطلب عقد مجلس الجامعة في دورة غير عادية، كما لم تبادر أي دولة عربية بطلب عقد مجلس الجامعة، و لا لمجرد التدخل في تسوية النزاع. و قد حاولت الأمانة العامة للجامعة أن تبرر هذا الموقف

[١] د. ربيع عبد العاطي عبيد ، دور منظمة الوحدة الافريقية وبعض المنظمات الأخرى في فض المنازعات ، مرجع سابق ، ص: ٣٥

بقولها أن السودان لم يطلب عقد مجلس الجامعة و أنه اكتفى بمجرد تبليغ الأمين العام للأمم ببدل مساعيه الحميدة.

وفق هذا و ذاك، فإن الجانب السوداني لم يطمئن إلى جانب جامعة الدول العربية إذ رآها خاضعة للنفوذ المصري ، لذلك فإنه بعدما قدم شكوى إلى الأمين العام للجامعة، سارع بتقديم شكوى أخرى إلى مجلس الأمن، دون انتظار نتائج المساعي الحميدة للأمين العام لجامعة الدول العربية.

من خلال ما تقدم ، سواء فيما يتعلق – بنجاح– الجامعة العربية أو فشلها في تسوية المنازعات العربية ، يمكن أن نلاحظ أن جامعة الدول العربية تبقى عاجزة عن تسوية ما قد يثور بين أعضائها من منازعات وذلك لعدة أسباب، فإلى جانب قصور الميثاق فيما يتعلق بالوساطة و التحكيم ، هناك أسباب أخرى يمكن إجمالها فيما يلي :

– فشل مشروع إنشاء محكمة عدل عربية : فالميثاق لم ينشئ جهازا خاصا ليقوم بوظيفة التسوية السلمية للمنازعات في إطار الجامعة، فيما عدا ما تشير إليه المادة ١٩ بشأن إنشاء محكمة عدل عربية. فرغم أن هذا المشروع كان موضوع قرارات كثيرة و اجتماعات عديدة. و رغم ما يتداول حاليا عن ضرورة الإسراع بإنشاء هذا الجهاز، فإننا نظن أن ذلك لن يحدث، على اعتبار أن الأسباب التي منعت إنشائه طوال الخمسين سنة الماضية، هي نفس الأسباب التي تمنع إنشائه حاليا. فالدول العربية لم تصل إلى درجة من النمو السياسي و الاجتماعي، و لم يتبلور بعد تضامنها و شعورها بالانتماء إلى أسرة دولية واحدة، و ذلك كله لم يؤهلها لأن تستريح لحكم القاضي الدولي لتسوية منازعاتها حتى و لو كان هذا القاضي عربيا. و بمعنى آخر، لا يرجع الأمر إلى عدم اطمئنان الدول العربية إلى قدرة الجهاز القضائي العربي المزمع إقامته على إصدار حكم موضوعي، و لكن الأمر يرجع إلى عدم اطمئنان الدول العربية إلى الحكم القضائي كوسيلة لتسوية النزاع. لاعتقادها أن هذا الحكم القضائي، إذا صدر ضدها، فسيكون ماسا بكرامتها، في حين أن التسوية الدبلوماسية تخفي تنازلات أطراف النزاع في ثوب سياسي، يجعلها لا تتأثر به، و لا تشعر بما يمس كرامتها[١].

[١] . أحمد الراشدي ، جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات ، مرجع سابق ، ص : ٩٧ .

– بطء التحرك الدبلوماسي العربي من أجل تسوية المنازعات الإقليمية : و يتجلى هذا البطء بالخصوص إذا ما قورن بتحرك الأمم المتحدة من أجل الغرض نفسه . فعلى سبيل المثال، نجد أنه في الخلاف الذي نشب عام ١٩٥٨ بين لبنان و مصر احتاج مجلس الجامعة إلى عشرة ايام حتى يتمكن من الاجتماع ، في حين أن مجلس الأمن اجتمع بعد أقل من ٢٤ ساعة فقط من إبلاغه، و في حالة الحرب الأهلية اللبنانية ١٩٧٥ لم يجتمع المجلس إلا بعد مرور ستة أشهر على بداية الأحداث.

و يشكل هذا البطء في التحرك الدبلوماسي إحدى العوامل التي تساهم في إضعاف قدرة الجامعة على تسوية منازعاتها و عدم حصرها في نطاق إقليمي، إذ غالبا ما تكون هيئة الأمم المتحدة من يتخذ قرارات بشأن هذه النزاعات، و للخروج من هذا المأزق يستحسن أن تعمل الجامعة على التدخل أو على الأقل الاجتماع مع البوادر الأولى للنزاع و عدم انتظار تطوره إلى إغلاق للحدود أو عمل مسلح و ما إلى ذلك.

– التدابير العسكرية : لا يخفى على أحد، ما يمكن أن تلعبه القوات العسكرية داخل منظمة أريد لها أن تكون أداة لتحقيق الأمن و السلم داخل منطقة معينة و لا أدل على ذلك الدور الذي تقوم به قوات حفظ السلام الأممية في معظم أنحاء العالم، إلا أن هذا ما لا نجده داخل الجامعة العربية إذ لم تتدخل الجامعة عسكريا إلا مرتين : المرة الأولى، حينما شكلت قوات الطوارئ العربية التي أرسلت إلى الكويت ؛ و المرة الثانية، أثناء الحرب الأهلية اللبنانية.

و في الحالة الأولى لم تستطع قوات الطوارئ الدولية العربية الوصول إلى الكويت، إلا بعد أن زال الخطر الذي كان يهدد دولة الكويت، و الذي من اجله أنشئت هذه القوة.

في الحالة الثانية لم تنجح قوات الطوارئ العربية في فصل الأطراف المتشابكة إلا بعد أن تدخلت القوات السورية في لبنان، و لم يوجد سند لهذا التدخل العسكري السوري ، إلا بعد اجتماع مؤتمر القمة العربي في عام ١٩٧٦، و أسبغ على القوة العسكرية السورية الشرعية الدولية[١].

[١] . د. بطرس غالي ، الجامعة العربية وتسوية النزاعات المحلية ، مرجع سابق ، ص: ١٣٩ .

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الملاحظ أن دور الجامعة يختلف – من حيث فعاليته و أدائه – باختلاف الظروف و الأطوار التي تمر بها العلاقات العربية – العربية، فكلما سادت الوطن العربي درجة من الهدوء والوفاق بين الأقطار العربية، كلما انعكس ذلك على الجامعة قوة ودعما، والعكس بالعكس. ولعل أكبر دليل على ذلك، ما آل إليه وضع الجامعة على إثر التدهور الذي أصاب العلاقات المصرية العربية بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، فقد أدى ذلك إلى حدوث انعكاسات خطيرة ليس فقط فيما يتعلق بأدائها الوظيفي، وإنما فيما يتصل ببنيتها الهيكلية، وهو أمر لم يحدث من قبل ومنذ قيام الجامعة، كما أن التدخل الخارجي الذي يتم بشكل غير مباشر يؤدي إلى إعاقة الجامعة في مواجهة المنازعات العربية التي تكون محلا لهذا التدخل، حيث إنها . في مثل هذه الحالة . تكون أمام نزاع أو موقف أو أزمة ذو ثلاث مستويات : المستوى الداخلي أو المحلي، المستوى الإقليمي والمستوى الدولي.

ويتصل بعامل التدخل الخارجي، موقف الدول الكبرى إبان مرحلة الحرب الباردة وبصفة خاصة موقف الدولتين العظميين من النزاع الذي تنظره الجامعة ، فقدرة الجامعة كانت تتوقف في جانب كبير منها على طبيعة اتجاهات السياسة الخارجية للدولتين العظميين اتجاه النزاع، فكلما كانت مواقف الدولتين العظميين سلبية اتجاه نزاع معين، كلما تعذر على الجامعة معالجته.

أما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبزوغ أحادية قطبية أمريكية مهيمنة على جميع القضايا المعروضة على المستوى الدولي ، فإن مواقف جامعة الدول العربية تتماشى في أحسن صورها مع المواقف الأمريكية بعيدا عن ترجمة نبض الشارع العربي من المحيط إلى الخليج.

والقضية التي تبرز الآن هي التالية : إذا كانت هذه أهم خصائص دبلوماسية جامعة الدول العربية في تسوية المنازعات ، وهذه هي أهم الظروف التي تؤثر بدرجة ملحوظة بالسلب على أداء الجامعة في مجال تسوية المنازعات، فإننا يمكن أن نستنتج أن دور الجامعة في هذا الشأن سيظل محدودا وهامشيا على العموم ، وهو أمر يجعل من اللازم على الجامعة أن تعيد النظر في نظامها ومواثيقها كليا، وفي الظروف التي تعمل في إطارها. وذلك بهدف تمكينها من تحقيق درجة من المواءمة

المطلوبة مع المعطيات المعاصرة للواقع العربي والدولي، خصوصا في الوقت الراهن والذي يتحدث فيه البعض عن نظام إقليمي بديل لجامعة الدول العربية يمثله مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي بدأت تنادي به الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إدماج إسرائيل في محيطها الجهوي الإقليمي وخلق تجمع بديل لجامعة الدول العربية.

ويرى بعض المفكرين والسياسيين العرب إن الجامعة العربية بوضعها الراهن، تعيد إلى الأذهان تجربة عصبة الأمم، فإذا كانت الحرب العالمية الثانية قد عصفت بهذه التجربة بعد نحو ربع قرن من قيامها وتمخضت عن ميلاد منظمة الأمم المتحدة أخذت في الاعتبار دروس المنظمة السابقة عليها وتجاربها، فإن الوضع الراهن للعلاقات العربية يفرض اتخاذ خطوة مماثلة[1] .

ويتضح من خلال هذا السرد ان دور الجامعة العربية ومساعيها في تسوية المنازعات والخلافات العربية بالرغم ما تبذله من جهود فأن مساعيها عادة ما تقابل بالفتور وعدم القبول وذلك راجعا الي عدة أسباب لعل أبرزها:

١. عدم وجود هيئة قضائية متخصصة تلجأ اليها الدول في تسوية نزاعاتها

٢. غالبا ماتلجأ الدول العربية الى الوسائل الدبلوماسية التي تقوم بها بعض الدول العربية لتسوية الخلافات .

٣. غالبا ماكان عمل الجامعة في حل المنازعات متسما بالتردد والتلكؤ .

٤. ان عديد المنازعات التي استعصت على الجامعة وجدت لها حلا خارج نطاق الجامعة

٥. اتخاذ الجامعة في معظم الأحيان موقف ألامبالاة .

٦. غالبا ماكانت الأسباب الظاهرة و المعلنة ماهي الا تغطية لأسباب خفية كالخلافات العقائدية والمذهبية والعشائرية .

٧. إن فئة من المنازعات التي رفعت الي الجامعة كان ترتدي طابعا شخصيا بين حكام الدول .

[1] . د. صلاح يحيي الشاعري ، تسوية النزاعات الدولية السلمية ، مرجع سابق ، ص: ٤٣١ .

٨. إن اغلب الحلول التي قدمتها الجامعة كانت حلولا مؤقتة و ليست جذرية فهي بمثابة العقار المخدر أو المسكن .

ثانيا: الاتحاد الإفريقي (منظمة الوحدة الافريقية) سابقا:

في بداية الستينات وبعد حصول معظم الدول الإفريقية على استقلالها أتجه تفكير قادتها إلي إيجاد إطار وحدوي يمكن من خلاله تحقيق التقارب بين شعوب القارة الإفريقية وتحرير الدول الإفريقية وإزالة أثارالتخلف التي تركها الاستعمار

وقد جرت عدة محاولات واجتماعات تمهيدية لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية وفى عام ١٩٦٣ م تم أنشاء المنظمة والبالغ عدد أعضائها ٥١ دولة

ولعل أبرز أهدافها تقوم على تضامن الدول الإفريقية وتنسيق وتقوية التعاون بينها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ودعم التعاون الدولي... الخ[١] .

كذلك كان من أهم مبادئها المساواة في سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الأعضاء وتسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم وعدم اللجوء إلى القوة وهذا مايهمنا....

فلقد انشات المنظمة لجنة متخصصة أسموها لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم ، ومهمتها تسوية المنازعات بين دول الأعضاء سلميا وتختص اللجنة بنظر المنازعات بين الدول الإفريقية فقط ولا تختص بالنظر بين الدول الإفريقية وأخرى غير أفريقيا .

واختصاص اللجنة اختيارية ولها ثلاثة أساليب في فض المنازعات :

أولا : وسائل فض المنازعات بطرق السلمية في منظمة الوحدة الإفريقية

١- **الوساطة** :فإذا اتفق إطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة أو أحيل نزاع معين فان رئيس اللجنة يعين وسيطا من بين أعضاء اللجنة لتوفيق بين المتنازعين

٢- **التوفيق** : يتفق رئيس اللجنة مع إطراف النزاع على تكوين هيئة توفيق من ثلاثة أعضاء من أعضاء اللجنة وتقوم هذه اللجنة بالتوفيق بين وجهات النظر المختلفة وتنتهي المهمة بمجرد التوصل إلى حل إلى للنزاع

[١] .د. بدري حسن الشافعي ، تسوية الصراعات في إفريقيا (نموذج الأيكواس) ، ط١ ، دار النشر للجامعات ـ القاهرة ، ٢٠٠٩م ، ص:١٥ .

٣- **التحكيم :** يختار كل طرف من المنازعين حكماواحد من أعضاء اللجنة ويختار بدورهما حكما ثالثا ليكون رئيسا للمحكمة.[١]

تأنيا : دور المنظمة في فض النزاع الافريقى

وقد ساهمت منظمة الوحدة الإفريقية مساهمة فعالة في حل الكثير من المشاكل الافريقية سواء التيعرضت مباشرة على المنظمة اوالتي احيلت إليها من مجلس الأمن الدولي على أساس (فلتحاول المنظمة الإفريقية أولا)

وفى شأن دور المنظمة في تسوية النزاعات التي تثار بين دول المنظمة تتعرف على دور المنظمة في النزاع (الجزائر – المغرب) في عام ١٩٦٣ حيث قامت الدبلوماسية فردية وجماعية وقد أسهمت المنظمة في تحقيق الأمن والسلام على حدود المغربية والجزائرية

حيث قام الرئيس الغاني نكروما لمحاولة التوفيق ولكن فشل ، وقام بعده الإمبراطورهيلا سلاسي واقترح إن تقبل الدولتان عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية وفشل أيضا لرفض المغرب لذلك إلى أن قام الرئيس هيلا سيلاسى والرئيس المالي بعقد المؤتمر في باماكو وتقرر في المؤتمر وقف إطلاق النار النار ومطالبة منظمة الوحدة الإفريقية بإنشاء لجنة تحكيم لتحديد المسئولية عن بدء العمليات العسكرية ودراسة مشكلة الحدود بينها دراسة معمقة ، وتقديم مقترحات ايجابية لتسوية النزاع.[٢]

وانعقدت دوره استثنائية أخرى لمجلس وزراء المنظمة اثر تجدد النزاع وتم الانفاق على تشكيل لجنة خاصة يناط بها حل النزاع.

واجتمعت اللجنة في أكثر من عاصمة للبحث في كيفية إيقاف النزاع وحل للمشكلة وفى اجتماع مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في دورته الثانية بمدينة لاجوس بنيجيريا فبراير سنة ١٩٦٤م.

---

[١] . د. بدري حسن الشافعي ، تسوية الصراعات في إفريقيا (نموذج الأيكواس) ،نفس المرجع السابق ، ص:١٦ .
[٢] . د. ربيع عبد العاطي عبيد ، دور منظمة الوحدة الإفريقية وبعض المنظمات الأخرى في فض المنازعات ، مرجع سابق ، ص:١٤٣.

كان البند التاسع من موضوعات جدول اعمل المجلس هو تقرير اللجنة الخاصة يبحث النزاع بين الجزائر والمغرب وقد عبر المجلس عن رضاه عن عمل اللجنة وقامت بوادر تحسن في العلاقات بعد ذلك مما أدى إلى التقاء الرئيسين الملك الحسن الثاني والرئيس احمد بن بلد في القاهرة وأعلن رسميا انتهاء النزاع بين البلدين على الحدود سنة ١٩٧٢وقد أخذنا النزاع الجزائري المغربي على الحدود كمثال لهذا الدور وذلك لان هذا النزاع قامت بالوساطة فيه من قبل جامعة الدول العربية كما لاحظنا سابقا وعندما فشلت في حله قامت منظمة الدول الإفريقية وبعض الدول بالتوسط لحل النزاع باعتبار أن يقع في أطار المنظمة وان الدول الأعضاء أحد أعضاء المنظمة ، حيث يلزم الميثاق بوجوب تسوية الخلافات التي تقع بين الدول الإفريقية في الإطار الافريقى .

رغم الصعوبات والتحديات التي واجهت المنظمة منذ إنشائها والتي تتمثل في الجوانب الآتية:

١- البنية الاقتصادية الضعيفة في مختلف الدول الإفريقة .

٢- الصراعات الاثنية والقبلية والحدودية .

٣- قضايا الفقر والمرض.

٤- آثار الاستعمار الثقافية والاجتماعية .

وكانت تلك التحديات علي سبيل المثال لم تستطع المنظمة إيجاد الحول لكل المشاكل الإفريقية ، بل أصبحت ذاتها عرضة للاستقطاب الإقليمي والدولي وذلك فترة القطبية الثنائية وحتى الآن.

وخلاصة القول أن النشاط الإقليمي قد ظهر قبل الحرب العالمية الثانية كجامعة الدول العربية[١].

[١] . د. الأمين عبد الرزاق آدم ، اثيوبيا (التطورلات السياسية والعلاقة مع دول الجوار (١٩٩١ ـ ٢٠٠٩م) ، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة ـ الخرطوم ، ٢٠٠٩م ، ص:١٤٣ .

ومن قبلها منظمة الدول الأمريكية إلا أن التيار الإقليمي ازداد أهمية في النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية ،فظهرت منذ ذلك الحين منظمات إقليمية عديدة وأصبح من الضروري أن تنص مواثيقها على انسجامها وخضوعها للميثاق الاممي والمنظمان القائمة اليوم تتمتع بكيان يكاد يكون مستقل وقائما بذاته،وتتبوأ مركزا مرموقا في بلورة النظام الدولي الجديد ،ولعل ابرز سمات الإقليمية التقارب الجغرافي والذي لم يكن ضروريا في بعض التنظيمات الأخرى والتي تتبني على المصالح والحضارة المشتركة ،كما تعتبر المنظمات الإقليمية حلقة من حلقات المجتمع الدولي التي تقوم على مبادئ وأهداف نبيلة تحفظ للدول سيادتها وتصون للفرد كرامته.

ويبرز دور تلك المنظمات من خلال بحثها الدائم لفض المنازعات الإقليمية بالصورة المثلى فكونت لذلك مجالس ولجان فاستطاعت أن تسوي العديد من المسائل وان تحبط الكثير المنازعات والحروب وكان دورها متكاملا مع باقي المنظمات الإقليمية والدولية والدول .[1]

ورغم تفاوت المنظمات الإقليمية في نجاحها في تسوية المنازعات بالطرق السلمية إلا أن نتائجها إجمالا كانت ايجابية،وقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نعرف دورا لمنظمات الدولية والإقليمية في التسوية السلمية للمنازعات ثم تناولنا منظمة الأمم المتحدة و جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي) على سبيل المثال وحاولنا أن نبين دور تلك المنظمات في تسوية المنازعات الدولية .

[1] . د. ربيع عبد العاطي عبيد ، دور منظمة الوحدة الافريقية بعض المنظمات الأخرى في فض المنازعات ، مرجع سابق ، ص:١٤٤ .

المبحث الثالث

الطرق القضائية لتسوية المنازعات الدولية

أن الفرق الجوهري بين الوسائل الدبلوماسية والسياسية التي استعرضناها في المبحثين السابقين من هذا الفصل وبين الوسائل التحكيمية والقضائية التي سنقدم لمحة عنها في هذا المبحث ،يكمن في أن الوسائل الأخيرة تنتهي بحل مفروض على الدول المتنازعة من قبل شخصيات أو هيئات مختارة للنظر في نزاع معين . ولكن هذا الفرق لا يجرد هذا النوع من التسوية من العناصر الأساسية للوظيفة القضائية ، رفع دعوى وإجراء محاكمة ، وضمان حق الدفاع والمساواة للأطراف المتنازعة وصدور قرار التحكيم قائم على إعتبارات قانونية وملزمة لهذه الأطراف وصادر عن هيئة مستقلة عنها[١]. وعلى الرغم من الصفة القضائية التي تتسم بها التسوية القضائية ، فإن التسوية بواسطة القضاء الدولي تختلف عن الطريق المتبع في القضاء الداخلي (الوطني) لحل المنازعات ، وأهم هذه الاختلافات ما يلي :

١. اختلاف من حيث المتقاضين : فالمتقاضون الأساسيون في القضاء الدولي هم الدول ، مقابل الأفراد في القضاء الوطني .

٢. إختلاف من حيث حق المقاضاة : فالفرد في النظام الداخلي يملك حق مراجعة المحاكم الوطنية ، ويعتبر هذا الحق من الحريات العامة الأساسية ، ولكن هذا الحق لم يمنح للأفراد في النظام الدولي إلا بصورة استثنائية جداً ، فمراجعة القضاء الدولي كانت وما تزال ميزة للدول مستمدة من مضمون سيادتها ، وحتى المنظمات الدولية لم يسمح لها بعد باللجوء إلى هذه المراجعة لقد سمح لها فقط باللجوء الى التحكيم .

٣. إختلاف من حيث الطابع الإلزامي والإختياري للقضاء :

فالقضاء في النظام الداخلي إلزامي ، وهذا يعني أن من حق كل طرف في نزاع ما أن يرفع دعوى منفردة إلى المحاكم ، وأن على خصمه أن يرد أويمتثل أمام المحكمة . أما اللجوء إلى التحكيم أو القضاء الدولي فيتوقف على موافقة أطراف النزاع . وميثاق الأمم المتحدة في المادة (٣٣) يترك للدول حرية الإختيار بين القضاء والتحكيم . ومن مراجعة الإحصاءات الدولية في هذا المجال تكتشف أن الدول

[١] . د. علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف ـ الأسكندرية ، ط٥ ، ١٩٩٣م ، ص: ٧٤١ .

تفضل التحكيم على القضاء . ولعل السبب يكمن في مرونة التحكيم ، وقدرته على التكيف مع أوضاع كل نزاع وسرعته في إصدار الأحكام ، وسنطلع في هذا المبحث في قسمين على التحكيم الدولي والقضاء الدولي كوسيلتين لتسوية المنازعات الدولية.

القسم الأول : التسوية بواسطة التحكيم الدولي :

نظام التحكيم الدولي international Arbitration نظام قديم يمكن القول بأنه عرف منذ تميزت الجماعات السياسية عن بعضها ، ولكن الجذور الحديثة للتحكيم الدولي ترجع إلى المعاهدة التي أبرمت بين الولايات المتحدة الأمريمية والمملكة المتحدة في عام ١٧٩٤ (معاهدة Jax) والتي كانت تنص على تكوين محكمة تحكيم عن طريق عضو لكل طرف ، ويختار العضوان الطرف الثالث .

ويعرف التحكيم بأنه النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليه أو إليها المتنازعون مع إلتزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في النزاع .

وقد كان التحكيم في مقدمة المسائل التي اهتمت بها مؤتمرات "لاهاي" سنتي ١٨٩٩ و ١٩٠٧ ، وأفرد له مكاناً كبيراً في الاتفاق الخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السليمة . وفي هذه الاتفاقية وضعت الأحكام العامة للتحكيم وإجراءاته ، كما تقرر فيها تكوين هيئة دائمة للتحكيم يمكن للدول إذا شاءت أن تستعين بها بدلاً من هيئات التحكيم الخاصة التي تختارها بمناسبة كل نزاع .

أطلق على هذه الهيئة اسم محكمة التحكيم الدولي الدائمة وتلجأ الدول عادة إلى التحكيم بخصوص :

- المنازعات الخاصة بحدود الإقليم .
- المنازعات الخاصة بتفسير المعاهدات الثنائية أو المتعددة ألأطراف .
- المنازعات الخاصة بتأميم أموال الدول أو رعاياها في الخارج [١] .

أشكال التحكيم :

يتخذ التحكيم أشكالاً متعددة ، فقد يعمد أطراف الاتفاق الي اختيار محكم فرد بعهد إليه بالنظر في النزاع واتخاذ قرار بشأنه ، وقد يفضل أطراف النزاع في غالب

[١] . د. علي صادق أبو هيف ، القانون العام ،نفس المرجع السابق ، ص:٧٤١ .

الأحكام إلى هيئة تحكيم يتم تشكيلها من عدد من المحكمين أو لجنة مشتركة للتحكيم وقد يكون التحكيم اختيارياً وقد يكون إجبارياً ،وسوف نحصر أشكال التحكيم في الاتي:

أ- المحكم الفرد عرفت الممارسة الدولية العديد من الحالات التي جرى فيها الاتفاق بين أطراف النزاع على الاحتكام إلى محكم فرد ، وكان الاحتكام إلى البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية ، أسلوباً معمولاً به بين الدول الأوربية ، ثم كثر اللجوء إلى رؤساء الدول الأجنبية للقيام بدور المحكم ، وهو ما أدى إلى تسوية العديد من المنازعات الدولية ، حيث كان الثقل السياسي للمحكم يلعب دوره في مرحلة نظر النزاع ، أو عند تنفيذ ما يصدر عنه من قرار بشأن تسوية النزاع مثال ذلك ما قام به (إدوارد السابع ملك بريطانيا)، عندما أسند إليه مهمة التحكيم في نزاع الحدود بين شيلي والأرجنتين في عام ١٩٠١م واختيار ملك بريطانيا عام ١٩٣١ للحكم بين فرنسا والمكسيك في نزاعها حول جزيرة كليبرتون ومما يؤخذ على هذا الأسلوب وما يفتقر إليه رئيس الدولة من خبرة قانونية لازمة للفصل في النزاع ، فضلاً عن إمكانية عدم إلتزام الحياد التام لأسباب سياسية ، أو لتخوفه من إرساء مباديء قد تطبق في مواجهة دولته مستقبلاً . وقد تطورهذا الأسلوب بحيث أصبح المحكم الفرد . في الغالب . من رجال القانون البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وحسن السمعة ، ومن أمثلة على ذلك تحكيم (جزيرة بالماس) بين الولايات المتحدة وهولندا في عام ١٩٢٨م والذي اتفق فيه الطرفان على إختيار السويسري ماكس هوبر كمحكم فرد .

ب - لجان التحكيم الخاصة :

لم يكن المحكمين في لجان التحكيم الخاصة محل تحديد في اتفاقية "لاهاي" وكان للدول المتنازعة أن تتفق على تكوين الهيئة التي تحتكم إليها من أي عدد تشاء . على أن العادة جرت تمشياً مع ما تقرره بالنسبة لمحكمة التحكيم الدائمة ، على أن تتكون هيئة التحكيم من خمس محكمين تعين كل من الدولتين المتنازعتين اثنين منهم يجوز أن يكون أحدهما من رعاياه ، وينتخب المحكمون الأربعة المعينون حكماً خاصاً تكون له رئاسة الهيئة ، وقد أخذ ميثاق جنيف العام بهذا العرف مع بعض

التعديل في كيفية اختيار المحكمين فقرر أن تتألف هيئة التحكيم من خمسة أعضاء ويعين الثلاثة الآخرون ومن بينهم الرئيس باتفاق الطرفين ، على أن يكونوا من دولة أجنبية مختلفة وأن لا يكون لأحدهم محل إقامة دائم في إقليم أحد أطراف النزاع أو يكون في خدمته [1].

ج – محاكم التحكيم :

وقد أصبحت هيئات التحكيم أو محاكمة التحكيم هي الشكل الغالب على التحكيم الدولي في الوقت الراهن ، حيث تتألف محكمة التحكيم من عدد من القضاة المستقلين ، أو المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يقوم كل طرف من الأطراف أنفسهم بتعيين محكم من جنسية ، ويتفق هؤلاء الأطراف أنفسهم على تعيين رئيس محايد أو أعضاء ورئيس من المحايدين ، أي من جنسيات دول أخرى ، غير الدول الأطراف في النزاع .

وقد يتفق على أن يتولى جهة ما مهمة تعين رئيس هيئة التحكيم ، في حالة عدم تمكن الأطراف من الاتفاق على تعيينه خلال مدة محددة والعمل مستقر على وجوب أن يكون عدد الأعضاء (ثلاثة أو خمسة أفراد)[2] .

وتقرر إنشاء هذه المحكمة في مؤتمر لاهاي الأول ليسهل على الدول الالتجاء في منازعاتها التي لم يتوصل إلى تسويتها بالطرق الدبلوماسية . وتتضمن اتفاقية "لاهاي" الأولى النصوص الخاصة بتنظيم هذه المحكمة وكيفية أدائها لمهمتها . ومن الثابت أنه ليس هذه المحكمة من صفتي المحكمة والدوام غير الاسم ، لأن اختصاصها أولاً اختيارياً وللدول المتنازعة أن تحتكم لأية هيئة تختارها دون هذه المحكمة ، ولأن تكوينها ليس على سبيل الدوام والانتظام كالمحاكم ، بمعنى الكلمة فهي ليست مكونة من عدد معين من القضاة موجودين على الدوام أو خلال فصل قضائي محدد من مقر المحكمة لنظر المنازعات التي تعرض عليهم ، وانما هي مجرد قائمة بأسماء أشخاص من رجال القانون تنتخبهم كل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بمعدل أربعة على الأكثر لكل منها ، ومن هذه القائمة تختار الدولتان المتنازعتان هيئة التحكيم إذا ما رغبتا في الإلتجاء

---

[1] . د.محمد طلعت الغنيمي ، التسوية القضائية للخلافات الدولية ، مطبعة البرلمان ـ القاهرة ، ١٩٤٥ ، ص ص:٧٠٢ ـ ٧٠٤ .

[2] . د. محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص:٨٧٦ .

إلى المحكمة (مادة ٤٤) . وتتكون هذه الهيئة من خمسة أعضاء تختار كل من الدولتين طرفي النزاع اثنين منهما ويختار هؤلاء الأربعة عضواً خامساً تكون له هذه الرئاسة ، وفي حالة انقسام أصوات المحكمين الأربعة بالنسبة لإنتخاب المحكم الخامس فيكون اختيار هذا الحكم بمعرفة دولة ثالثة تعينها الدولتان المتنازعتان (٤٥) . ومقر المحكمة لاهاي بهولندا وملحق به قلم كتاب الذي يختص بالشئون الإدارية وتختص المحكمة بنظر المنازعات التي تعرضها عليها الدول الموقعة على الاتفاقية ، ويدخل في اختصاصها نظر المنازعات بين دول موقعة ودول غير موقعة على الاتفاقية ، إذا تم الاتفاق بينهم على اللجوء إلى المحكمة ، وتقوم الدولتان المتنازعتان باتفاق خاص بإحالة النزاع إلى التحكيم ، وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم التي تتضمن أوجه النزاع التي يرغب الطرفان في خصمها من خلال إجراءات التحكيم ، وأسماء المحكمين ، والإجراءات التي يتعين اتباعها من جانب المحكمة في نظرها للنزاع والقانون الواجب التطبيق على النزاع [١] .

وسوف يتناول ذلك فيما يلي:

١- إجراءات التحكيم وإحالة النزاع للحكم فيه :

تتسم إجراءات التحكيم بمبدأ هام ، هو المساواة بين أطراف النزاع من الناحية الإجرائية (مبدأ المساواة بين الخصوم) . ويتم تمثل كل طرق بواسطة مندوبين ، يساعدهم بعض المحامين والمستشارين وتنقسم الإجراءات عادة إلى مرحلتين :

- مرحلة مكتوبة تقدم فيها المذكرات والوثائق المكتوبة .
- مرحلة شفوية تستمع خلال المحكمة إلى المرافعات الشفوية لأطراف النزاع .

وبعد ذلك يأتي حكم التحكيم الذي يفصل في المنازعة ثم بعد ذلك يحدد الطرفان إحالة موضوع النزاع إلى التحكيم في اتفاق خاص عادة ما يتضمن شروط إصدار الحكم ، وغالباً ما يتم عن طريق التصويت بالأغلبية ، الأمر الذي من شأنه الوصول إلى حل للنزاع . ويحدد اتفاق التحكيم أيضاً القانون الواجب التطبيق على النزاع (القواعد الموضوعية) ويتم ذلك أما بالاتفاق على قواعد معينة تلتزم المحكمة بتطبيقها .

---

[١] . د. محمد عزت شكري ، القانون الدولي العام ، ١٩٨١ ، ص: ٤٩١ .

– أو بالإشارة إلى قواعد القانون الدولي .

– أو بالإكتفاء بالنص على أن تطبق المحكمة مصادر القانون الدولي (خصوصاً تلك المنصوص عليها في المادة (٣٨) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية)

– أو بإعطاء المحكمة سلطة الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف ، الأمر الذي من شأنه السماح للمحكمة بإصدار حكم ليس تطبيقاً لما تقضي به قواعد القانون وإنما استناد إلى ما تقرره قواعد العدالة نفسها ، أي أن لها سلطة الفصل ، أو بالتحرير من تلك القواعد .

– أو بإعطاء سلطة المحكمين سلطة التكوين الودي لحل النزاع ويعطي ذلك المحكمين إمكانية إعداد حل توفيقي يستند ليس فقط إلى قواعد القانون ، وإنما يأخذ في اعتباره خصوصاً مصالح الأطراف المتنازعة وتحكم الإجراءات أمام محاكم التحكيم قاعدة هامة جداً تقضي بأن المحكمة هي التي تملك وحدها سلطة تحديد اختصاصها ولذلك فهي تملك أن تحدد ما إذا كانت مختصة أم لا ، وكذلك الفصل في الاعتراضات التي قد توجه إلى اختصاصها ببحث مسألة معينة . ذلك أن هنالك مبدأ يقرر أن لآلية محكمة دولية "اختصاص الاختصاص" .

٢– حكم محكمة التحكيم :

بعد أن تنتهي مرحلتا الإجراءات المكتوبة والشفوية ، تصدر المحكمة حكمها في النزاع والذي يتضمن عادة ديباجة وعرضاً للوقائع وللقانون وينتهي بذكر منطوقه والذي يفصل في النزاع ، وذلك بذكر ما يجب فعله أو عدم فعله من جانب أطراف النزاع ويتم تسبيب الحكم بذكر الأسباب القانونية وغيرها التي يستند إليها وتتم قراءة الحكم عادة في جلسة علنية وفي حضور مندوبي ومستشاري أطراف النزاع. ولقرار التحكيم قوة الأحكام القضائية أي أنه يجوز حجية الشيء المقضي ، بحيث لا يجوز إعادة النزاع مرة أخرى على القضاء الدولي ، ويصبح حكم التحكيم حكماً نهائياً غير قابل للطعن عليه بأي طريق ، إلا عن طريق التماس إعادة النظر في حالة ما إذا ظهرت وقائع كان من شأنها أن تجعل الحكم يصدر على نحو آخر فيما لو كانت هذه الوقائع معلومة للمحكمين

عند إصدار الحكم ، وبشرط أن تكون مشاركة التحكم قد تضمنت نصاً في هذا الشأن . ويقدم طلب إعادة النظر في الحكم إلى ذات الهيئة التي أصدرته ، وهي التي تقرر ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى إعادة النظر أم لا . كما يرجع إلى هيئة التحكيم ذاتها بشأن كل خلاف خاص بتفسير حكم التحكيم فيه بقرار منها .

القسم الثاني : التسوية بواسطة القضاء الدولي :

نشأت فكرة القضاء الدولي الدائم في كنف نشأة المنظمة الدولية ذات السمعة العالمية ، حيث نشأت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في كنف عصبة الأمم التي أصدرت جمعيتها العامة قراراً بإنشائها في ١٩٢٠/١٢/١٣م وانتهت هذه المحكمة الدولية من الوجود عشية اشتعال فتيل الحرب العالمية الثانية عام ١٩٢٩م نتيجة انهيار عصبة الأمم ذاتها[١] .

وعقب نهاية الحرب العلمية الثانية ١٩٤٥م وأثناء إنعقاد مؤتمر سان فرنسيسكو و عند اتفاق الدول على إنشاء منظمة الأمم المتحدة اتفقت هذه الدول على إنشاء محكمة العدل الدولية وجعلها فرع رئيسي من فروع الأمم المتحدة .

تعتبر هذه المحكمة الجديدة بحق إمتداد فعلي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي ، حيث يطابق نظامها الأساسي مع النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي إلا في تغييرات بسيطة جداً . وقد تم عقب إنشاء محكمة العدل الدولية إنشاء محاكم دولية أخرى دائمة سواء كانت إقليمية أو متخصصة مثل محكمة العدل الإسلامية ، والمحكمة الأوربية لحقوق الانسان ، والمحاكم الإدارية التي تفصل بين المنظمات الدولية والموظفين العاملين بها في المنازعات التي تنشأ بينها ، والمحكمة الجنائية الدولية الحديثة التي تفصل في عدد من الجرائم الدولية التي وردت في نظامها الأساسي الذي وضع في مؤتمر روما ١٩٩٧م وبدأ العمل به في ٢٠٠٢/٧/١م [٢].

أما الجرائم التي تختصها أو تنظرها وهي الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان . ومجال البحث في هذه المحاكم الدولية المختلفة والتحليل بشأنها إلى دراسة التنظيم الدولي ... أما موضوع دراستنا يختصر بدراسة

---

[١] . د. محسن أفكيري ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص: ٦٤٥ .

[٢] . د. ابراهيم محمد العناني ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص: ٨٧٣ .

محكمة العدل الدولية باعتبارها تمثل الإدارة القضائية الدائمة لحل المنازعات التي تنشأ بين الدول سلمياً وذلك علي النحو التالي:

١- الوصف القانوني لمحكمة العدل الدولية :

ورد النص على الوصف القانوني لمحكمة العدل الدولية في المادة (٩٢) من ميثاق الأمم المتحدة التي جاء فيها (أن محكمة العدل الدولية هي الإدارة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة) وبذلك تكون هذه المحكمة هي الجهة القضائية الرئيسية التي يلجأ إليها أعضاء الأمم المتحدة لحسم وتسوية النزاعات التي تنشأ بينها سلمياً تحقيقاً للأمن والعدل الدولي . وتؤدي هذه المحكمة هذه المهمة وفقاً لنظامها الأساسي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة .

تشكيل المحكمة :

الأصل أن تجلس المحكمة بكامل هيئتها أي بقضاتها الخمس عشرة إلا في حالات استثنائية نص عليها النظام الأساسي للمحكمة ، ويجوز أن يتغيب قاضي أو أكثر ، بينما لا يجوز أن يقل عدد الهيئة عن تسعة قضاة (مادة ٢٥) . على أنه لا يجوز للمحكمة – وتلك هي الاستثناءات المشار إليها آنفاً – أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر للنظر في أنواع خاصة من القضايا كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بنقل البضائع والمواصلات ، كما يجوز لها أن تشكل في أي وقت دائرة خاصة للنظر في قضية معينة وتحدد عدد القضاة فيها بموافقة الطرفين ، ويعتبر الحكم الصادر من إحدى هذه الدوائر كأنه صادر من المحكمة ذاتها ، وللإسراع في إنجاز القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها بناء على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة للنظر في القضايا والفصل فيها . وإذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص ، وجوب امتناعه من الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك كما أن للرئيس إذا رأى هو من الأسباب ما لا يجوز مع اشتراك أحد في قضية معينة أن يخطر بذلك هذا العضو (مادة ٢٤) .

ويحق للقضاة ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى أن يجلسوا في القضية المعروضة على المحكمة قاضياً من جنسيته أن يختار من جانبه قاضياً آخر للقضاة (مادة ٣١) [١].

٢ – اختصاصات المحكمة :

لمحكمة العدل الدولية بناء على نصوص نظامها الأساسي نوعين من الاختصاصات ، اختصاص قضائي ، واختصاص إفتائي استشاري . للدول وحدها طبقاً لنص المادة ١/٣٤ من النظام الأساسي أن تكون أطرافاً في الدعوى التي ترفع إلى المحكمة ومن ثم فإنه لا يجوز للأفراد والهيئات الخاصة أو العامة ، أن يكونوا أطرافاً في القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية . أما بالنسبة للدول التي لها الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية فهي :.

أ. الدول (أعضاء الأمم المتحدة) بوصفهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .

ب. الدول من غير أعضاء الأمم المتحدة . التي تنضم إلى نظام المحكمة بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن (المادة ٩٣ من ميثاق الأمم المتحدة) .

ج. الدول التي لا تتمتع بعضوية المحكمة ، إذا ما قبلت الشروط التي يضعها مجلس الأمن لعرض نزاع تكون هي طرفاً فيه على المحكمة .

والأصل أن للمحكمة اختصاص الفصل في المنازعات القانونية التي تحيلها عليها الدول من الأحوال الآتية :.

١. حالة اتفاق أطراف النزاع على عرضه على المحكمة .

٢. قبول الأطراف (الاختصاص الإجباري) للمحكمة .

٣. حالة معاهدة تتضمن نصاً يقرر وجوب إحالة المنازعات المتعلقة بتطبيقها على المحكمة . وسوف نتناول إختصاصات المحكمة علي النحو التالي:

[١] . د. منتصر سعيد حمودة ، القانون الدولي المعاصر ، مرجع سابق ، ص ص: ٥٧٤ ـ ٥٧٥ .

١- الإختصاص الاختياري للمحكمة :

من المعروف أن اختصاص المحكمة في الأصل اختياري بمعنى أن ولايتها لا تمتد لغير ذلك من نص المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة إذ تقرر في الفقرة الأولى أن "تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يرفعها إليها الخصوم ، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها" يستفاد أيضاً من نص المادة ٩٥ من ميثاق الأمم المتحدة من أن يعهدوا بحل ما ينشأ بينهم من خلاف إلى محاكم أخرى بمقتضى اتفاقات قائمة من قبل أو يمكن أن تعقد بينهم في المستقبل وقد كان هناك اتجاهاً لجعل اختصاص المحكمة إلزاماً بالنسبة للدول الأطراف في نظامها الأساسي .

وفيما يختص بالمنازعات ذات الصفة القانونية ، غير أنه حال دون ذلك اعتراض بعض الدول الكبرى من ناحية ونصوص المواثيق التي انشئت تحت ظلها المحكمة من ناحية أخرى ، وكلها تترك للدول الأطراف فيها حرية اختيار الطريق الدبلوماسي الذي تتوصل به محل منازعاتها [١].

٢- الإختصاص الإجباري للمحكمة :

يكون اختصاص محكمة العدل الدولية إجبارياً في أحوال محددة هي :

أ. إذا تضمنت معاهدة أو اتفاقية ، نص يقرر الاختصاص الإجباري للمحكمة ويوجد عدد كبير من المعاهدات ينطوي على مثل هذا النص .

ب. جاء بالمادة ٢/٣٦ أن للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح ، في أي وقت . بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص ، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينهما وبين دولة تقبل الالتزام نفسه ، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية :

أ. تفسير معاهدة من المعاهدات .

ب. أية مسألة من مسائل القانون الدولي .

[١] . د. محسن .أفكيرين. ، القانون الدولي العام ، مرجع سابق ، ص: ٦٤٧ .

ج. تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لإلتزام دولي وقد قامت مجموعة من الدول بإبداع تصريحات من هذا النوع في محكمة العدل الدولية .
ويلاحظ أن هنالك قيود ترده على هذا الاختصاص الإجباري
أ. عدم إلتزام الدولة التي تقبل الاختصاص الإجباري بهذا الاختصاص إلا في مواجهة الدول التي قبلته تطبيقاً لمبدأ المساواة والمعاملة بالمثل بين الدول .
ب. قد تعلن الدول قبول الاختصاص الإجباري على إطلاقه ، وقد تتحفظ في قبوله فتورد عليه استثناء معينة . وقد أثير البحث حول مدى إمكانية اعتبار التوصية التي تصدر عن مجلس الأمن ، بعرض نزاع على محكمة العدل الدولية ، طبقاً لسلطته طبقاً لأحكام الفصل السادس من الميثاق كمصدر من مصادر الاختصاص للمحكمة
القواعد التي تطبقها المحكمة :
تفصل المحكمة في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي تطبق في هذا الشأن .
أولاً : الاتفاقيات الدولية العامة أو الخاصة التي تقرر قواعد معترف بها صراحة من الدول المتنازعة .
ثانياً : العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال .
ثالثاً : مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة .
رابعاً : أحكام المحاكمة ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ، وذلك كوسائل تبعية لتعرف قواعد القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تفضل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاص متى وافق أطراف الدعوى على ذلك (المادة ٣٨) .
٣- الاختصاص الاستشاري لمحكمة العدل الدولية :
إذا كانت الوظيفة القضائية هي الوظيفة الرئيسية لمحكمة العدل الدولية ، فإن ميثاق الأمم المتحدة يخولها سلطة الافتاء آراء استشارية في المسائل القانونية متى طلبت إليها هيئات دولية معينة ذلك . وقد جاء بالمادة ٩٦ من الميثاق :
١. لاى من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءه في مسألة قانونية . ولسائر فروع الهيئة والوكالات المختصة المرتبطة بها ،

ممن يجوز أن تأذن لها الجمعية العامة بذلك في أي وقت أن تطلب من المحكمة إفتاءها فيما يعرض لها من المسائل القانونية في نطاق أعمالها .

٢. والإختصاص الإفتائي قاصراً على المسائل القانونية كما أن طلب الآراء الاستشارية يقتصر على الجمعية ومجلس الأمن ولبعض الهيئات الدولية التي ترخص لها الجمعية العامة طلب تلك الآراء . وقد رخصت الجمعية العامة لكل من المجلس الاقتصادي والإجتماعي الوصاية ، ولجنة النظر في أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة ، كما رخصت به للغالبية العظمى من الوكالات المختصة المرتبطة بالأمم المتحدة .

ولا يكون للدول بناء على ذلك الحق طلب أراء استشارية من المحكمة وإذا كان الأصل أن الأراء الاستشارية وأن تمتعت بقيمة أدبية كبيرة فإنها لا تتمتع بوصف الالتزام فيمكن للجهة التي تطلب الرأي ألا تلتزم به لآي سبب من الأسباب . فإن من الملاحظ أن العمل يجري في الأمم المتحدة والوكالات المختصة على احترام تلك الأراء الاستشارية ، على نحو يجعل لها في الواقع قيمة تكاد تماثل قيمة الأحكام الملزمة [١].

٤ – قرار المحكمة :

إذا ما انتهى الخصوم من عرض قضيتهم وأوجه دفاعهم يعلن رئيس الجلسة المرافعة ، ثم تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم من جلسة سرية (مادة٤) ويتلى الحكم في جلسة علنية بعد توقيعه من الرئيس والمسجل وبعد أخطار وكلاء الخصوم أخطاراً صحيحاً (مادة ٥٨) وتفصل المحكمة في جميع المسائل التي تعرض عليها برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من يقوم مقامه (مادة ٥٥) . ويجب أن يكون الحكم مسبباً وأن يتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه ، وللقضاة الذين يخالفون رأي الأغلبية أن يرفقوا به بياناً مستقلاً برأيهم الخاص (مادة ٢٦ ، ٢٧ من النظام الأساسي) .

وحكم المحكمة نهائياً غير قابل للاستئناف ، وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتنفيذه بناء على طلب أي من الخصوم (مادة ٦٠) على أنه

[١] . د. منتصر سعيد حمودة ، القانون الدولي المعاصر ، مرجع سابق ، ص: ٥٧٧ .

يمكن التماس إعادة النظر في الحكم في حالة ظهور وقائع تؤثر بصفة حاسمة في الدعوى وكانت هذه الوقائع غير معلومة للمحكمة وقت إصدار الحكم ولا للدولة التي تلتمس إعادة النظر ، ولم يكن جهل الدولة بها نتيجة إهمال منها . ويجب تقديم التماس إعادة النظر في مدة لا تزيد عن ستة شهور من تاريخ إكتشاف الوقائع المذكورة ، كما لا يجوز تقديمه بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم (مادة ٦١) . ولا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه بالذات (مادة ٩٠) .

وتجدر الإشارة إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على إلتزام كل عضو من أعضاء هذه الهيئة بالنزول على حكم المحكمة في أية قضية يكون طرفاً فيها . فإذا امتنع أحد المتقاضيين عن القيام عما يفرض عليه الحكم ، كان للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن ، ولهذا المجلس أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم (مادة ٩٤ من ميثاق الأمم المتحدة) .

المبحث الأول

نبذة تعريفية عن منطقة القرن الإفريقي وأهميته الإستراتيجية :

يعرف القرن الإفريقي بأنه المنطقة التي يسكنها الصوماليون أساساً وإن تعددت أوطانهم في الصومال ، والذي يشمل حالياً جمهورية الصومال ، وجمهورية جيبوتي والمناطق الجنوبية الشرقية المحتلة لإثيوبيا(الصومال الغربي) وهو ما يسمى الآن المنطقة الخامسة للقوميات الإثيوبية الفدرالية (zone five) أو منطقة أوجادين والأجزاء الشمالية الشرقية من كينيا وهو ما يعرف (المديرية الشرقية في كينيا) (Northern Frontiers District) (NFD) ويحتل القرن الإفريقي وفق هذا المفهوم البروز الشرقي من أقصى شمال شرق إفريقيا ، ويغطي كل أراضي الصومال بما فيها جمهورية جيبوتي ، وخمس مساحات إثيوبيا ، وربع مساحة كينيا ، ويمتد القرن الإفريقي على شاطي المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر ، اكتسب أهميته الإستراتيجية الناتجة من الوضع الجغرافي والسياسي بهذه المنطقة ، وترجع تسمية منطقة القرن الإفريقي إلا أنها تشبه قرن (وحيد القرن) ، إذ يحدها شمالاً البحر الأحمر وخليج عدن وجنوباً كينيا وشرقاً المحيط الهندي وغرباً إثيوبيا وتبلغ المساحة الكلية لهذه المنطقة حوالي (٦٣٠ ألف ميل مربع) و ما يزيد عن مليون ونصف كلم مربع ، حيث تبلغ مساحة جمهورية الصومال الحاية ٢٦٢ ألف ميل مربع أي ٥٤١.٦٣٦ كلم مربع ومساحة جمهورية جيبوتي (٢٣ ألف كلم مربع) والمنطقة الشمالية الشرقية لكينيا ١٠٢ ألف ميل مربع أي ما يعادل ٤٥% من مساحة كينيا الكلية ، والمنطقة الجنوبية الشرقية لإثيوبيا (الصومال الغربي) ٢٥٨ ألف ميل مربع [١]. وتقع هذه المنطقة ما بين خطي عرض ١٣ درجة شمالاً إلى ٢ درجة جنوباً ، ويحدها خط طول ٤١.٣٠ درجة غرباً و١٥ درجة شرقاً ويبلغ خط طول الساحل الصومالي بين باب المندب في البحر الأحمر شمالاً ورأس كمبوني في المحيط الهندي جنوباً نحو ٣٣٣٠ كلم مربع ، وبهذا تكون الصومال ذات أطول

[١] . البروفيسر ، صلاح الدين عبد الرحمن الدومة ، أمن القرن الافريقي ، مطبعة جي تاون ـ الخرطوم ، ط١ ، ٢٠٠٩م ، ص ١٩ .

ساحل في القارة الإفريقية ، ويمر خط الإستواء بأقصى طرفها الجنوبي ، كما أن القرن الإفريقي يشمل الصومال وإثيوبيا واريتريا وجيبوتي كوحدات سياسية قائمة.

وهذا الموقع أتاح لمنطقة القرن الأفريقي سهولة الاتصال وتبادل الآراء والأفكار والاحتكاك بمناطق العالم المختلفة، أما فيما يختص بتعريف المنطقة وعدد الدول المكونة لها، فقد اختلف المهتمون والمختصون في ذلك. فالجغرافيون يرون أن القرن الأفريقي، يتمثل في نتوء اليابسة الذي يبدأ من إريتريا شمالا وحتى خليج عدن شرقا، ثم ينحدر جنوبا على المحيط الهندي شاملا أثيوبيا وجيبوتي والصومال حتى إقليم (NFD) في شمال كينيا. أما الأنثروبولجيون فيقصدون بالقرن الأفريقي أساسا، الأراضي التي تسكنها القبائل الصومالية وإن تعددت أوطانهم سواء في الصومال أو جيبوتي، أو أثيوبيا أو كينيا .

والمنظمات الدولية والإقليمية والسياسيون ومراكز الدراسات الدولية فيقصدون بالقرن الأفريقي، الصومال وأثيوبيا وأرتيريا وجيبوتي كوحدات سياسية قائمة على الساحل الشرقي للقارة، ومنهم من أضاف إليه السودان وكينيا، لاعتبارات جيو إستراتيجية ولتداخل الحدود والأقليات.

أما الأدبيات الأمريكية فقد وسعت من نطاق المفهوم ليشمل عشرة دول، تمتد من أرتيريا شمالا وحتى تنزانيا جنوبا، ليضم أثيوبيا وأرتيريا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والصومال والسودان وجيبوتي ورواندا وبورندي، تحت اسم القرن الأفريقي العظيم بل أن هناك من وسع من نطاق المفهوم ليدخل دولا من خارج الإقليم، بحيث يتعدى الحدود الإقليمية للمنطقة، ليضم دولا خارج المنطقة مثل، اليمن والسعودية.[1]

إن عدم الاتفاق حول تعريف مفهوم منطقة القرن الأفريقي، يؤكد بأن الدلالة السياسية للمنطقة تتعدى الدلالة الجغرافية، نظرا للأهمية التي يحتلها موقعها المتميز والمؤثر على التفاعلات الجارية في منطقة واسعة تحتوي على مساحة كبيرة من الأرض والبحار والممرات، فالمنطقة تشرف على ممرين مائيين في غاية الأهمية، فهي تتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي يعتبر أحد طريقي مرور ناقلات النفط في الخليج والجزيرة العربية إلى الدول الصناعية، مرة بقناة السويس. كما تطل هذه

[1] . التقرير الاستراتيجي العربي ، ١٩٩٣ ، القاهرة ، الأهرام ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، ص : ١١٢ .

المنطقة أيضا على المحيط الهندي الذي تتحرك عبره أساطيل القوى الدولية الكبرى باستمرار، وهم ما أكسب دول المنطقة أهمية كبيرة، كونها تمثل نقاط ارتكاز برية وبحرية على هذه الممرات المهمة في الإستراتيجية العالمية وأتاح لها الاتصال بجهات العالم الحيوية، باعتبارها تتحكم في طريق الملاحة الدولية شمالا وجنوبا وشرقا، وجعل منها أيضا نقطة وثوب لمن يتحكم فيها، وحلقة من حلقات الأحزمة الإستراتيجية في العالم، وبالتالي فمن يسيطر عليها تكون، الممرات البحرية بين مضيق هرمز، وباب المندب في تناوله.

الأمر الذي جعل من منطقة القرن الأفريقي تتداخل أمنيا وسياسيا واقتصاديا، ليس فقط مع منطقة حوض البحر الأحمر، وإنما ارتبطت وتداخلت أيضا مع مناطق من خارج النطاق الجغرافي لحوض البحر الأحمر، بحكم ارتباط مصالحها مع المنطقة ، لاسيما بعد افتتاح قناة السويس سنة١٨٦٩، واكتشاف النفط في الجزيرة العربية والخليج، فالبحر الأحمر بحكم موقعه الجغرافي يربط بين ثلاث قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، فهو بمثابة الرابط بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا وبين الدول المتقدمة في الغرب[١] .

التركيبة الإثنية لدول القرن الأفريقي:

الاختلافات والتعددية الإثنية ظاهرة طبيعية في مختلف الأمم والشعوب، تكاد لا تخلو منها دول العالم، فالتكوين الفسيفسائي سمة أغلبية الشعوب والمجتمعات الحديثة. فكل مجتمع يحتوي على أجناس وجماعات مختلفة تتفاعل فيما بينها في نطاق الوحدة السياسية، فالتعددية لها وجود طبيعي في كل مجتمع إنساني، ويكون وجودها أكثر وضوحا عندما تتسع الدولة.

١. ومنطقة القرن الأفريقي مثلها مثل باقي دول العالم، يظهر فيها بوضوح التعدد الإثني، فحدود هذه الدول كما هو معروف خطط له من قبل الدول الاستعمارية الأوروبية، دون أية مراعاة لأوضاع الجماعات الإثنية، حيث تداخلت الإثنيات وتعددت بين الدول وداخلها، وعند خروج الاستعمار من المنطقة، فشلت الدول المستقلة في التعامل مع الظاهرة الإثنية، وعدم قدرتها على السيطرة عليها

[١] . www.somalitoday.net

داخل أنظمتها السياسية، وزاد من الظاهرة أن تبنت هذه الدول سياسات فاشلة للاندماج الوطني الواحد، ارتكزت على قيام النظم الحاكمة التي تنتمي في أغلبها إلى جماعات قومية وإثنية، واستبعاد الإثنيات الأخرى في سياساتها المبنية على منطق التعصب المركزي المستند إلى توجيه الاستثمارات الحكومية والإنفاق الحكومي نحو خدمة هذه الجماعات الإثنية دون غيرها من الجماعات الأخرى، مما خلق داخل الدولة الواحدة تناقضا وتصارعا بين الانتماءات الفرعية، ترتب عليها ولاءات ضيقة ومحدودة لا تعترف بالولاء الوطني أو للجماعة الوطنية الشاملة، فالأغلبية المسيطرة عمدت إلى اضطهاد الأقلية أو الأقليات الاثنيةالأخرى، وهو مادفع تلك الأقليات عندما سمحت الفرصة لها إلى استخدام العنف والتمرد على النظام السياسي، الذي واجه الأمر باستخدام القوة المسلحة، الأمر الذي أدى إلى تفجر الصراعات والحروب الأهلية في معظم دول القرن الإفريقى .

ويزداد الأمر سوء عندما تسيطر الأقلية العددية في بعض الدول على السلطة السياسية، وقيامها باستبعاد وحرمان الأغلبية وبعض الأقليات من حقوقها المختلفة، الأمر الذي يدفع بالصراع إلى مستويات أعلى ماهو في الحالات الطبيعية، أي الحالات التي تسيطر فيها الأغلبية على مقاليد السلطة والحياة العامة في الدولة، وهذه الأوضاع الإثنية هي التي تغلب على الخارطة الإثنية لمنطقة القرن الأفريقي[1].

أولا: أثيوبيا :

أثيوبيا دولة تتسم بتعدد الجماعات الإثنية، فموسوعة العالم الثالث ترى بأن أثيوبيا تعد متحفا للجماعات الإثنية، فهي تحتوي على أكثر من٧٠ جماعة إثنية من أصول وديانات ولغات مختلفة ومتباينة، والجماعات الأثيوبية تختلف في حجمها وثقافتها ولغتها ولهجاتها وانتشارها الجغرافي، وتختلف أيضا في مكانتها التاريخية، ومن ثم علاقتها بالجماعات الأخرى ووزنها السياسي في الدولة.

[1] . د. جلال رأفت و د. ابراهيم نصر الدين ، القرن الإفريقي (المتغيرات الداخلية والصراعات الدولية) مرجع سابق ، ص: ١٤٥ .

ويمكن تناول هذه الجماعات من حيث أهميتها وبنسبتها إلى السكان على النحو التالي:

الأرومو(الجالا): وهي أكبر إثنية أثيوبية وتشكل حوالي٤٠% من نسبة السكان في أثيوبيا، تليها الأمهرة بنسبة٣٥%، والتجرين٦% والسيدامو٦% والشانكيلا٦% والصوماليون٦% والعفر٤ %والكوراج بنسبة٢.%علاوة على وجود أقليات ضئيلة من حيث العدد مثل: القبائل النيلية على امتداد الحدود مع السودان والبجة في المنطقة الشمالية، ولاجو في وسط الهضبة واليهود الفلاشا .والجدير بالذكر بأن القومية الحاكمة هي الإثنية التجرينية وهي أقلية، حيث سيطرت على السلطة بعد سقوط النظام العسكري في أوائل التسعينيات، علما بأن الأمهرا كانت المسيطرة على السلطة خلال فترات سابقة.

ثانيا: أرتيريا

كانت أرتيريا بحكم موقعها الجغرافي معبرا لأجناس وشعوب مختلفة، منها السامية والحامية والزنجية، نتج عنه مجتمع متعدد القوميات شكل المجتمع الأرتيري الحديث، وهذا باعتراف كل من جبهة التحرير الأرتيرية والجبهة الشعبية لتحرير أرتيريا، بل إن الجبهة الأخيرة وهي الجبهة الحاكمة، ترى أن المجتمع الأرتيري يتكون من تسع قوميات مختلفة، ومتفاوتة فيما بينها، ورغم أن تجربة النضال الوطني الأرتيري، قد طورت شعور وطنيا بانتماء لدى الشعب الأرتيري، وأسست لديه هوية وطنية (إقليمية (متميزة ، إلا أن الأمر لا يخلو من مطالب وانتقادات بقايا الفصائل الأرتيرية الأخرى التي لم تشارك في الحكم، والتي قد تسبب مشاكل وصراعات داخلية. خاصة وتاريخ القومية الأرتيرية مفعم بالصراع الداخلي القائم على الانقسامات العرقية والطائفية. وهذا ما اتضح خلال الحرب الأهلية التي نشبت بين الحركات الأرتيرية(جبهة التحرير الأرتيرية والجبهة الشعبية لتحرير أرتيريا)، فقد كانت العوامل العرقية والطائفية والإقليمية مشتركة في هذا الصراع.

ولذلك فالشعب الأرتيري مثله مثل بقية شعوب المنطقة متعدد القوميات، ويتكون من تسع اثنيات مختلفة، من حيث الحجم والثقافة واللغة والديانة.

ثالثا: جيبوتي

تتكون الجماعة الوطنية في جيبوتي من قبيلتين، هما الصوماليون وأغلبهم من قبائل العيسى والعفريون أو الدناكل، إذ يشكل الصوماليون الأغلبية ، أما العفريون فيتوزعون على قبيلتين هماالأدوباسرة ولا سايمرة. وتوجد إلى جانب هاتين المجموعتين مجموعات أخرى أهمها المهاجرون من الجزيرة العربية وبخاصة من اليمن، ومن الصعوبة بمكان معرفة العدد الحقيقي لكل مجموعة من المجموعتين الرئيستين، غير أن هناك من يرى أن الصوماليون يشكلون ثلثي السكان في حين يشكل العفريون الثلث الآخر، مع العلم أن الصوماليون في جيبوتي هم امتداد للصوماليين في دولة الصومال، أما العفريون فهم امتداد للأقلية العفرية الموجودة في دولتي أثيوبيا وأرتيريا.[1]

رابعا: الصومال

يشكل الصوماليون وحدة سلالية واحدة مثلها مثل جميع دول القارة الأفريقية، فالصوماليون شعب حامي شرقي اختلفت آراء العلماء حول أصل تسميتهم. ويمثلون قومية واحدة من أكبر القوميات المتماسكة في أفريقيا، فهم متجانسون إلى حد كبير ومتميزون عمن حولهم، سواء من ناحية اللغة أو الدين أو العادات والتقاليد، إذ تصل نسبة التجانس الإثني إلى حوالي٩٢%. ورغم وحدة السلالة في الصومال فان ذلك لم يمنع من انقسام الشعب الصومالي إلى عدة قبائل، تتفرع إلى عشائر وبطون يمكن تسميتها إلى اربع مجموعات كبيرة من جانب مجموعات أخرى صغيرة هم (الدرdir والهاوية Hawye والدارود Darot ودجل ومرفلةMirifle & Digil) وأغلبهم الرعاة المتنقلين من جانب قبائل أخرى مثل أهل بنادر Banadiri وأهل براوة Barwani والبانتو Bantu ويشتغلون بالزراعة والصيد والتجارة .

ورغم هذا التجانس الحاصل في دولة الصومال إلا أنه يفتقر للوحدة الوطنية بين الطبقات الاجتماعية، مما أدى عبر التاريخ إلى تفكك الدولة الصومالية[2].

أهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الإفريقي :

[1] .د. علي الشيخ أحمد أبو بكر ، الصومال وجذور الماساة الراهنة ، دار ابن حزم ، بيروت ، ١٩٩٢م ، ص ١٠٣

[2] . د. علي الشيخ أحمد أبو بكر ، الصومال وجذور الماساة الراهنة، نفس المرجع والصفحة ١٠٣.

تعتبر منطقة القرن تعتبر منطقة القرن الإفريقي واحدة من المناطق الإستراتيجية بالغة الأهمية في التقسيم الجيوبوليتيكي للعالم. فقد استحوذت طيلة التاريخ القديم والحديث على أهمية محورية في حركة المواصلات البحرية، علاوة على امتلاكها لعوامل جذب داخلية سواء بفعل مواردها الطبيعية أو بسبب مايتفاعل بها من تناقضات عرقية وسياسية وحضارية مختلفة، شأنها شأن جميع المناطق الإستراتيجية الهامة، تعتبر منطقة القرن الأفريقي جيوبوليتيكيا أكثر اتساعا وأشد تأثيرا عنها من الناحية الجغرافية. ذلك أن منطقة القرن الأفريقي على الصعيد الجغرافي تضم فقط كل من الصومال وأثيوبيا وأرتيريا وجيبوتي، أما على المستوى الجيوبوليتيكي، فإن المنطقة تشمل أيضا العديد من الدول والقوى التي تتفاعل وتتبادل علاقات التأثر والتأثير فيما بينها، مما يجعل منطقة القرن الأفريقي جيوبوليتكيا يضم مساحة هائلة من الدول التي تمتد عبر النتوء الشرقي للساحل الشمالي الشرقي لأفريقيا، المطل على خليج عدن والمحيط الهندي والمداخل الجنوبية للبحر الأحمر، والممتد من الداخل حتى حدود أثيوبيا وكينيا والسودان والصومال، ويمكن ذلك في هذا الإطار الإشارة بصفة خاصة إلى اليمن والسودان وكينيا بوصفها دولا ترتبط بعلاقات بالغة الخصوصية مع القرن الأفريقي.

وعلى هذا الأساس، فإن منطقة القرن الأفريقي تستمد قدرا من الأهمية من قيمتها الإستراتيجية من ارتباطها الوثيق بالبحر الأحمر، والذي يعتبر بدوره من أهم طرق المواصلات البحرية في العالم، لاسيما باعتباره حلقة الوصل بين الشرق والغرب، وقد ازدادت هذه الأهمية بطبيعة الحال مع اكتشاف النفط في الخليج العربي وإيران وشبه الجزيرة العربية، والاعتماد على البحر الأحمر لنقله إلى الغرب، ثم تضافرت مع هذه الأهمية دوافع أخرى للقوتين العظميين وقتذاك في صراعهم العالمي تتعلق بالاحتواء وبسط النفوذ والولاء الأيديولوجي وما إلى ذلك[1].

أهمية القرن الأفريقي للقوى العظمى

تعتبر منطقة القرن الأفريقي مجالا حيويا واستراتيجيا، للبلدان العربية والقوى الكبرى

[1] . د. جلال رأفت و د. ابراهيم نصر الدين ، القرن الإفريقي (المتغيرات الداخلية والصراعات الدولية) مرجع سابق ، ص ص ١٤١ - ١٤٣ .

أ/ البلدان العربية:

تعد منطقة القرن الأفريقي ذات أهمية بالغة للمنطقة العربية وتشكل عمقا إستراتيجيا لها.

وترتبط بها على أكثر من مستوى، نتيجة الجوار الجغرافي والتداخل البشري، وعلاقات القربى والتفاعل التاريخي والحضار والديني .

فهذه المنطقة تشكل وقبل كل شيء جزء مهما من الوطن العربي، لوجود ثلاث دول فيها تنتمي للوطن العربي، وهي السودان وجيبوتي والصومال.

وإذا كانت المنطقة تتمتع بأهمية إستراتيجية ملحوظة بالنسبة للقوى الدولية المختلفة، بحكم موقعها الجغرافي، وإطلالتها على الممرات البحرية، المهمة للملاحة والتجارة الدولية.

وإجمالا نستطيع القول، بأن عروبة السودان والصومال وجيبوتي، والتحكم في منابع النيل وتأمين الاحتياجات المالية لكل من مصر والسودان والصومال، وأمن البحر الأحمر، تمثل محاور مهمة بالنسبة للوطن العربي في هذه المنطقة، نظرا لارتباطها المباشر بالأمن القومي العربي بشكل عام، وتأثيرها في المصالح الحيوية لبعض الأطراف العربية على وجه الخصوص [1].

ب/الدول الغربية :

يرجع الاهتمام الأوروبي بمنطقة القرن الأفريقي إلى الروابط التاريخية والثقافية، التي تعود إلى الفترة الاستعمارية ، فهذه المنطقة خضعت للاستعمار البريطاني والفرنسي والبرتغالي والإيطالي فترة من الزمن، تركت أثرها على مختلف نواحي الحياة في هذه المنطقة. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن ظلت هذه المنطقة من أهم المناطق الإستراتيجية في القارة الأفريقية بالنسبة للدول الأوروبية، سياسيا واقتصاديا وثقافيا.

فالمنطقة بحكم موقعها الإستراتيجي المشرف على ممرات وخط الملاحة الدولية(باب المندب– قناة السويس) استحوذت على اهتمام كبير من قبل الدول الأوروبية. ذات المصالح وصاحبة الأساطيل التجارية المختلفة العابرة لهذا الشريان الحيوي، لاسيما وأن هذا الطريق قد ساهم في الماضي في الطفرة الصناعية والحضارية الحديثة التي

[1] . البروفيسر صلاح الدين عبد الرحمن الدومة ، أمن القرن الافريقي ، مرجع سابق، ص: ٢١ .

شاهدتها أوروبا، لذلك تحاول أوروبا إثبات مشاركتها في هذه المنطقة، لحماية مصالحها، وتأمين طرق المواصلات والممرات الهامة، والحيلولة دون إنفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالتحكم في أوضاع المنطقة.
خاصة وأوروبا تعتقد بأنها الأحق منها بهذه المنطقة، لاعتبارها صاحبة النفوذ التقليدي فيها. لهذا فأن أوروبا تعمل على إثبات تواجدها مقابل التواجد الأمريكي في المنطقة، وتأكيد إرادتها المستقلة ووزنها الدولي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.
وعلى وجه الخصوص فرنسا صاحبة التواجد العسكري في المنطقة من خلال قاعدتها في جيبوتي، التي أتاحت لها إمكانية كبيرة لمراقبة المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وتأمين مصالحها ومصالح دول الإتحاد الأوروبي.
لذلك تعمل دول الإتحاد على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، لخدمة مصالحها المختلفة والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، لوجود مصالح مشتركة بينهما، خاصة التصدي للتوجهات المعادية للمصالح الغربية بوجه عام، وحماية الأنظمة الحليفة لهم في المنطقة[1].

ج/ الدول الآسيوية:

تحظى منطقة القرن الأفريقي باهتمام واضح من قبل الدول الآسيوية، فإلى جانب إهتمامها بموقعها الجغرافي المشرف على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الذي تمر عبره معظم صادراتها ووارداتها، احتلت أهمية اقتصادية كبيرة، فهذه الدول تتطلع منذ انتهاء الحرب الباردة إلى إرساء نفوذها وتثبيت مصالحها في المنطقة، عبر مشاريع التنقيب على النفط والثروات الأخرى، لاسيما بعد اكتشاف احتياطات نفطية في بعض دولها مثل السودان. وكذلك فتح الأسواق أمام منتجاتها المختلفة، خاصة بعد ظهور أفريقيا كسوق رابحة وبالذات للتقنية الآسيوية، ومن هذه الدول الصين واليابان وايران وكورياالجنوبية .
فالصين واليابان تعملان على اختراق أسواق المنطقة، وتأمين مناطق نفوذ، وتأمين تدفق المواد الخام ، وإيران تزيد على ذلك بتدعيم اهتمامها على الجانب الثقافي، باعتبار أن معظم سكانه يدينون بالإسلام، لذلك تحاول إيران توظيف هذا العامل

[1] . البروفيسر صلاح الدين عبد الرحمن الدومة ، أمن القرن الافريقي، نفس المرجع ، ص: ٢٢ .

ليكون لها دورا بارزا في المنطقة إجمالا يمكن القول أن القرن الأفريقي محل اهتمام واسع من دول آسيا، بحكم ارتباط مصالحها بها.

المبحث الثاني
جهود تسوية النزاع بين الصومال وإثيوبيا

كانت الحدود بين الصومال وإثيوبيا غير محدودة حتى أوائل القرن العشرين فالسودان أول دولة حددت حدودها مع إثيوبيا ، ففي عام ١٩٠٢م وقع البلدان معاهدة أقام على أساسها حداً مشتركاًمعترفا به يبلغ طوله (١٥٠٠ ميل) باعتباره أكبر خط للحدود في إفريقيا ، وكانت لدى إثيوبيا شعور بالتخوف من جيرانها المسلمين في الشمال والشرق حتى أنها حاولت مراراً تحديد تدفق مياه النيل الأزرق وأدخلت في الأغراض السياسية ،وكان الشك المتبادل بين اثيوبيا والصومال عاملاً سائداً في تطورالعلاقات الثنائية والإقليمية بين البلدين منذ تاريخ العصور الوسطى ، أما المناطق المتنازع عليها حالياً هي وليدة من احداث التنافس الاستعماري في المنطقة في أوائل القرن العشرين[١] .

ففي عام ١٩٣٠ قام نزاع حول الحدود الفاصلة بين إثيوبيا والصومال الإيطالي أدى في نهاية عام ١٩٤٣ إلى قيام إيطاليا الفاشية بغزو إثيوبيا واستيلائها عليها ، أسفر ذلك في مايو ١٩٣٦ على ضم إثيوبيا إلى المستعمرات الايطالية في المنطقة كما أصبحت منطقة الصومال الغربي (أوجادين) المتنازع عليها جزءا من الصومال الإيطالي وقد أدى نتائج الحرب العالمية الثانية إلى تعديلات جديدة في أوضاع المنطقة.

فقد استعادت اثيوبيا سيادتها ، أما منطقة هود والصومال الغربي (أوجادين) والصومال الإيطالي قد وصعت جميعهم تحت إشراف عسكري بريطاني، وبهذا أصبحت بريطانيا تسيطر على أكثر من ٩٠% من الأقاليم التي تسكنها القبائل الصومالية .

وهنا بررالاقتراح الشهير الذي أدلى به(أرنست بيقن Ernest Began) في عام ١٩٤٦ بإقامة الصومال الكبرى والذي يعد منذ ذلك التاريخ تقطه الإنطلاق لفكرة الصومال الكبير الخاصة بإعادة توحيد جميع الأقاليم التي يسكنها الصوماليون ، ولما كانت الأمم المتحدة قد ضمنت للشعب الصومالي حصوله على استقلاله ، فإن

---

[١] . د. جلال يجيي و د. محمد نصر مهنا ، مشكلات القرن الإفريقي وقضية شعب الصومال ، دار المعارف ، ، ١٩٨١م ، ادار المعارف ، الأسكندرية ، ص ٥٦١ .

زعماء الحركة الوطنية الصومالية سوف يركزون الجهود على رسم حدود دولتهم المستقلة .

وقد شهدت خمسينيات القرن الماضي المنطقة الحدودية أكثر من نزاع ، لأن الخط الفاصل المؤقت الذي اتفقت عليه بريطانيا وإثيوبيا عام ١٩٥٠ لم يكن يخص سوى جزء من الأراضي التي كان يطالب بها الوطنيون الصوماليون[١] .

وفي عام ١٩٥٥م استولت إثيوبيا على منطقة" الصومال الغربي" .

و"هود" مما أثار عضب الصوماليين . ومما زاد من تعقيد المشكلة ، ان مؤتمر شعوب إفريقيا الذي انعقد في(اكراعاصمة غانا) . من تاريخ (٥ . ١٣ ديسمبر ١٩٥٨م) كان قد اعتمد قرار ينص فيه التدابير بالحدود التي خلفها الاستعمار في إفريقيا ،وعلى المطالبة بتعديلها على نحو يتوافق مع وحدة الشعوب والسلالات الإفريقية ، بل أن مؤتمر جميع الشعوب الإفريقية الذي انعقد في تونس ٢٥ يناير ١٩٦٠م أصدر قرار يعترف بحق الصومال المقسم هندسياً في الاستقلال والوحدة ، وان تخرج الصومال الكبير إلى حيز الوجود ،وكان هذان القراران بمثابة اعتراف على مستوى القارة ، بحق الشعب الصومالي في استكمال أرضه ووحدته وكانت إثيوبيا قد أثارت مشكلة الحدود مع الصومال منذ بداية نظام الوصاية على هذا الإقليم ، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ ١٥ ديسمبر ١٩٥٠م بإجراء تخطيط حدود الصومال في الأجزاء التي لم تكن خططت لها الحدود بعد ، ولكن إثيوبيا عارضت ذلك لمدة خمس سنوات على أساس أنها غير مستعدة لقبول ممثلين للصومال في المفاوضات ،واصرت على أن الحدود الحقيقية الوحيدة بين الصومال وإثيوبيا هي الخط الإداري المؤقت ، ثم عادت إثيوبيا في شهر يونيو ١٩٥٥م وقبلت اشتراك خبيرين صوماليين في رسم الحدود ثم عدلت عن موقفها وطالبت بأن تضم مناطق واسعة من الأراضي الموضوعة تحت الإدارة الإيطالية والتي تقع على بعد مسافات بعيدة جنوب الخط الإداري المؤقت إلى الإمبراطورية الإثيوبية وفشلت المفاوضات نتيجة لذلك .

[١] . السياسية الدولية العدد ٥٤ ، أكتوبر ١٩٧٨ ، ص : ٢٣٦ .

وقد زارت لجنة الأمم المتحدة الصومال عام١٩٥٧م للوقوف علي حل مشكلة الحدود في اقرب وقت ممكن حتى تقوم العلاقات بين إثيوبيا والصومال على أساس الصداقة وحسن الجوار ، وكان بقاء مشكلة الحدود بدون حل يزيد من حدة التوتر بين الطرفين ، ولقد أوصت اللجنة بضرورة الوصول إلى حل عملي لمشكلة الحدود والمحافظة على حرية الانتقال للأفراد والماشية في منطقة الحدود .

كما اقترحت اللجنة إجراء عملية التحكيم وتشكيل لجنة تحكيم تتكون من ثلاث من خبراء القانون الدولي تعين إثيوبيا أحدهم والثاني أيطاليا ،وتتفق الدولتان على إختيار الحكم الثالث كجهة محايدة ،وفي حالة عدم اتفاقهما يقوم ملك النرويج باختياره .

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من الحكومتين الإثيوبية والإيطالية أن يتقدما. بتقرير عن التدابير التي تتخذها الحكومتان لتنفيذ توجيهات اللجنة ،وقبل ملك النرويج في هذه المهمة .

وأبدى الصوماليون حسن النية ورغبتهم في تسوية المسألة ، رغم ان جميع المفاوضات التي أدت إلى الإتفاقية كلها إتفاقيات استعمارية تصرّفت في شئون الصومال دون النظر إلى مصالح الشعب الصومالي ورغباته ، وكان قرار التحكيم قد صدر بطبيعة الحال على أساس المعاهدات الدولية التي توجد مثل هذه الأحوال.

ولكن إثيوبيا بدأت في التسويف والمماطلة وفي نفس الوقت أظهرت فيه رغبتها في ضم الصومال إليها ، على إعتبار انها أحد الأقاليم الإثيوبية مثلها في ذلك أرتريا التي تعتقد إثيوبيا أنها جزء من أراضيها ،ولم يكن مطامع إثيوبيا التي تهدف ضم الصومال إلى إمبراطوريتها واعتبارها إقليما إثيوبياً أدى ذلك إلى زيادة البغضاء بين الطرفين ، بل تعمدت إثيوبيا إلى التدخل في الشئون الداخلية للصومال ، حيث أسست داخل الصومال حزباً سياسياً تابعاً لها في عام ١٩٥٦م لتنفيذ سياساتها ومخططاتها داخل الصومال .

ويدعو هذا الحرب إلى تكوين إتحاد يضم البلدين على أساس ان الصوماليين والاحباش تربطهم روابط الجوار والأخاء [١].

[١] . السياسية الدولية العدد ٥٤ ، أكتوبر ١٩٧٨، المرجع السابق ص : ٢٣٧.

والواقع ان العداوة بين الجانبين قديمة ، منذ أجيال قديمة نشأت بسبب اختلاف الجنس والدين واللغة والثقافة والعادات والتقاليد ، وكانت السلطات الإثيوبية تحرم على المسلمين ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والإجتماعية في أراضيها وتضطهدهم في بلدانهم .

ولتنفيذ السياسة التوسعية زار الإمبراطور هيلا سلاسي منطقة الصومال الغربي في عام ١٩٥٦م وكان يدعو لنفسه ولنظام حكمه لأهالي المنطقة ،وقد أعلن عن تخصيص مبلغ ثمانية ملايين دولار للانفاق على أوجه الاصلاح للمنطقة ولتحسين احوال الأهالي فيها ، وأشار إلى أمله في إتحاد يضم إثيوبيا والصومال تحت التاج الإمبراطورية الإثيوبية ، ولقد كانت هذه أول مرة يفصح فيها الإمبراطور على أطماعه في الصومال ، وعقب ذلك أعلن رئيس الوزراء بحكومة الوصاية في الجمعية التشريعية رفض الصومال فكرة الإتحاد مع إثيوبيا رفضاً باتاً ، ورحب بإمكانية إقامة علاقة الصداقة مع إثيوبيا بعد الإستقلال إذا رغبت ذلك ، ووافقت الجمعية التشريعية علي ذلك بالإجماع ، وكانت تلك ضربة أوقفت أحلام إثيوبيا في أولها كما كانت دلالة واضحة على عدم وجود الود والأخاء بين البلدين والشعبين ،وكانت فكرة إتحاد أقاليم الصومال موجودة في الدوائر السياسية العالمية قبل الإستقلال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وطرحت اللجنة الرباعية من الدول العظمى التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية والمخولة لتصفية الممتلكات الإيطالية ، عرضت المشكلة الصومالية المجزأة على دولهم ، ولكن حصرت بحثها أخيراً في مستقبل الصومال الإيطالي ، وتبنت بعدها إنجلترا هذه الفكرة وكانت تامل من وراء ذلك في إدخال الصومال الكبير الموحد في نطاق (الكمنولث البريطاني) ولكن خسرت في أملها ، أما الصوماليون فكانوا يؤمنون وبشكل طبيعي بوحدة بلادهم قريباً أو آجلاً وهذا هو حلم جمع أبناء هذا البلد الذي قسمته المآمرة الغربية وحتماً سوف تتحد جميع أجزاء هذا البلد المتشتتة بإذن المولى [١].

وطالبت جمهورية الصومال منذ ظهورها بعد الاستقلال بوحدة الأراضي المجزأة التي لا تزال تخضع لحكم أجنبي سواء كان افريقيا أو أوروبياً .وذلك تلبية لرغبة شعبها في

[١] . د. جلال يجي و د. محمد نصر مهنا ، مشكلات القرن الإفريقي وقضية شعب الصومال، مرجع سابق،ص:٥٦٣.

الوحدة ، وتطبيقاً لدستورها الذي يحتم ضرورة وحدة الشعب الصومالي إذ يقول في مادته الأولى (إن الشعب الصومالي وحدة لا تتجزأ)[١] .

تعاقبت على الصومال في العهد المدني ثلاث حكومات وهي : حكومة عبد الرشيد علي شرماركي ، وعبد الرازق حاج حسين ومحمد إبراهيم عقال ، وقد كان لكل حكومة سياستها وجهودها الدبلوماسية رغم تقاربها في إطار العام خصوصاً في برامجها المقدمة للبرلمان .وتشمل الجهود الدبلوماسية لهذه الحكومات المحور الاثيوبي والكيني .

فقد قدم عبد الرشيد بصفته رئيساً للوزارة الأولى بعد الاستقلال برنامج حكومته وفي ما يتعلق بالأراضي الصومالية المفقودة جاء فيه (لا يمكنني الآن سوى أن استرعى الانتباه إلى مشكلة الحدود مع الدول المجاورة التي لا تزال قائمة على نهجها الأول بالرغم من محاولاتنا ويبدو أن هذه المشكلة بموجب سير المفاوضات تخص أثيوبيا غالباً غير أن مداها أوسع من ذلك حيث إننا نشير إلى ما نتمناه جميعنا هو إتحاد جميع الشعوب الصومالية المتحدة في العنصر والدين واللغة كأمر لا بد منه ، وأكد بأن من واجب حكومته أن تسعى لإسترداد هذه الأقاليم بوسائل سلمية وأن حكومته تتمنى من صميم قلبها أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن بوسيلة التفاهم والتعاون المشترك[٢] .

وفي عام ١٩٦٤م قدم السيد عبد الرزاق حاج حسين برنامج حكومته بعد سقوط حكومة عبد الرشيد وكان تشكيل الوزارة الثانية بعد إبرام اتفاقية الدفاع المشترك في يونيو ١٩٦٤م بين جارتي الصومال كينيا وإثيوبيا وبعد دخول الحرب مع إثيوبيا إنعكس ذلك كله على برنامج الحكومة فجاء في البرنامج ما فحواه تستنكر الحكومة الصومالية الحلف العسكري المبرم بين إثيوبيا وكينيا وأن الهدف منه هو الإخلال بتوازن القوة في المنطقة مما يؤدي إلى تقوية قبضتها على المناطق الصومالية التي يحتلونها ، واستخدام هذا الحلف في النزاع القائم بينهم وبين الجمهورية الصومالية ،وشدد بيان الحكومة على أن الحلف يتعارض مع نص وروح ميثاق الأمم الافريقية

[١] .د. حسن مكي ، السياسات الثقافية في الصومال الكبير ، المركز الإسلامي الإفريقي ، الخرطوم ، ١٩٩٠م ، ص ١٤٠ .
[٢] علي أحمد نور (طرابلسي) النزاع الصومالي الاثيوبي ، مطبعة أطلس ، القاهرة ، ١٩٧٨م ، ص: ٥٣ .

مما يمكن أن يدفع الجمهورية إلى إبرام حلف مضاد لهذا الحلف والتخلي عن سياسة الحياد التي تنتهجها حتى الآن .

وحدد البيان موقف الحكومة من الدول الثلاثة التي تحتل الأراضي الصومالية فقال بخصوص إثيوبيا سنستمر في محاولاتنا لإيجاد حل عادل يتفق مع مدلول ميثاق الأمم المتحدة ، والعدوان الاثيوبي الجديد ضد الصومال يدل على أن المشاكل الإقليمية تهدد الأمن والسلم فلا مفر من المفاوضات ، وبخصوص كينيا أكد البيان أن الحل المعقول والوحيد هو الاستجابة لرغبات السكان في الإقليم المتنازع عليه ، ويبدي البيان القلق من الأعمال الوحشية التي تقوم بها حكومة كينيا ضد الأبرياء بسبب تطلعاتهم السياسية .

أما فيما يتعلق بالساحل الصومالي الذي تحتله فرنسا فإن بيان الحكومة يبدي القلق من عدم رغبة فرنسا بمنح هذا الإقليم استقلاله على غرار ما فعلته مع الأقاليم الفرنسية الإفريقية .

بعد فوز عبد الرشيد على رئاسة الدولة كلف محمد إبراهيم عقال بتشكيل حكومة جديدة شكلها في إغسطس عام ١٩٦٩م وقدم إلى البرلمان برنامج حكومته معلناً أمامه أن سياسة حكومته تجاه هذه الأراضي لا تختلف كثيراً عن سياسة الحكومات السابقة عليها لأنها مستمدة من الدستور الذي يحدد موقف أي حكومة وأصرت حكومته على منح حق تقرير المصير للأقاليم الثلاثة المحتلة وأنها لا تسعى إلى ضم هذه الأراضي بالقوة وأن الشعب القاطن في هذه الأقاليم فقط هو الذي يقود الكفاح .

لم تضيع الحكومات الصومالية بعد الاستقلال وقتاً طويلاً بل سارعت إلى إرسال وفد مكون من أربعة وزراء إلى إثيوبيا عام ١٩٦٠م بهدف إجراء مفاوضات حول مصير الإقليم المتنازع عليه بين الدولتين ، وحاولوا فتح حوار معها إلا أن الرد الإثيوبي كان سلبياً بل أعلنت حالة الطوارئ في منطقة (أوجادين) استعداداً لأي مواجهة من قبل السكان ومن قبل الجمهورية الوليدة وحينما إنعقد المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الإفريقية ألقى مندوب الصومال خطاباً أوضح فيه أنه يرفض ضم إقليم الصومال الغربي لإثيوبيا وانتقد الرأي القائل بترك الحدود كما تركها الاستعمار حتى لا يؤدي ذلك إلى مزيد من التوترات الإقليمية لعدة أسباب أهمها أن ذلك يؤدي إلى انتهاج

سياسات خاطئة وغير عادلة ثم إنه يعبر عن موقف انهزامي كما انه يعبر عن الافتقار إلى الشجاعة اللازمة لمواجهة المشاكل الإفريقية وإيجاد حل لها ،ويدل هذا الاتجاه على ضعف تفكيرنا إذا اعتقدنا أن الوحدة الإفريقية يمكنها أن تتم بطريقة انتهاج السبل الجانبية في معالجة القضايا المعلقة التي تشكل الواقع الإفريقي . ثم طلب من المؤتمر أن يبدي مزيداً من التفهم للمشاكل الخاصة بالحدود التي تواجه الشعب الصومالي ، وذكر خصوصية الوضع الصومالي حيث أنه على طول خط حدوده قسم تقسيماً يفصل الشعب الصومال بعضه عن بعض [١].

وظلت حكومة عبد الرشيد تخوض المعارك الدبلوماسية وسط الدول الإفريقية وغيرها مستهدفة أن تتبنى منظمة الوحدة الإفريقية موقفاً مسانداً للقضية الصومالية أي حق تقرير المصير للأقاليم الصومالية .ولم تكن جهودها مقصورة على استخدام دبلوماسية مبنية على المواجهة بل تحاول أن تقوم أحياناً بمواقف مساندة لإثيوبيا لإبداء حسن النوايا الصومالية تجاه جاراتها مثل تأييدها لإتخاذ أديس أبابا مقراً دائما لمنظمة الوحدة الإفريقية ، وإن كان البعض إعتبر ذلك موقفاً معاديا للمصالح الصومالية واعتبر البعض الآخر أن الدافع هو رغبة الحكومة الصومالية في تقليل نفقات السفر التي تتكفلها الوفود الصومالية المتجهة إلى لاجوس النيجيرية سنوياً ، وكانت لاجوس تنافس أديس أبابا في اتخاذها مقراً للمنظمة إلا أن ذلك أمر مبالغ فيه فالإحساس الوطني لدى المسئولين الصوماليين لا يمكن أن ينحط إلى هذا المستوى والأقرب إلى المنطق أن يكون الهدف وراء ذلك مهادنة إثيوبيا وإبداء حسن النوايا تجاهها ، ونظراً إلى أن المعركة الدبلوماسية تحتاج إلى مهارات وخبرات وإمكانات تؤدي عدم توافرها إلى خسارة لا تقل عن الخسائر التي تحدث في معركة حربية [٢].

ولكن أكبر انتقاد يوجه للدبلوماسية الصومالية وقت حكومة عبد الرشيد هو عدم تبصرها بمساعي الإمبراطور الإثيوبي داخل منظمة الوحدة الإفريقية لكسب تأييدها لمواقفه حيث تمكن في نهاية المطاف من إصدار قرار منظمة الوحدة الإفريقية الذي يقضي بترك الحدود في القارة الافريقية كما تركها الاستعمار ، رغم أن القرار صدر في قمة القاهرة يونيو عام ١٩٦٠م في عهد عبد الرازق إلا أن حكومة عبد الرشيد لم

---

[١] . علي أحمد نور (طرابلسي) النزاع الصومالي الإثيوبي ، المرجع السابق ، ص : ٥٥ .
[٢] . www.somalitoday.net

تمهد الأرضية الإفريقية لتقبل الموقف الصومالي ، ولا يمنع هذا من تحمل حكومة عبد الرازق جزء من المسئولية إذ كان أداؤها داخل أروقة المؤتمر متواضعاً جداً ، فبداية الأمر اعتذر الرئيس آدم عبد الله عثمان [1] عن حضور المؤتمر بحجة أن الظروف الداخلية لا تسمح به بحضور القمة الافريقية إذ لا توجد حكومة مستقرة تتحمل مسئولية قراراته من منطلق أن الرئيس كان رئيساً دستورياً يسود ولا يحكم مع وجود حكومة مسؤولة وكانت حكومة عبد الرازق في يونيو ١٩٦٤م تعاني مشكلة معارضة شديدة داخل الجمعية التشريعية التي صوتت في النهاية لإسقاطها في ١٥ يونيو ١٩٦٤م وكان الوفد الصومالي المشارك في القمة الافريقية بقيادة وزير الخارجية أحمد يوسف دعا له مهدداً من الداخل فكان همهم الأحداث التي تجري في الداخل أكثر من تنبههم إلى ما يجري داخل أروقة المؤتمر لذا فوجئوا باقتراح تقدم به الرئيس التنزاني(جوليس نيريري) يقضي بترك الحدود حسبما تركها الاستعمار وطرحت الفكرة للتصويت وحصلت على الأغلبية ولم يكن بوسع الوفد الصومالي الذي أخذته الدهشة سوى أن يسجل تحفظ الصومال على القرار .

وبعد أن خسرت الصومال معركتها الدبلوماسية مع اثيوبيا وكينيا داخل منظمة الوحدة الافريقية حاولت أن تجد السند من خارج القوى الاقليمية فذهبت إلى العالم الإسلامي فعقد في مقديشوا ديسمبر عام ١٩٦٤م مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي الأول وعرضت الصومال مشكلتها مع جاراتها أمام المؤتمر ، وحث ممثل سوريا جميع المسلمين على تأييد حركة تحرير الصومال الكبرى إلا أن المساعدات كانت محدودة[2].

وتعرضت الصومال بعد ذلك لضغوط كثيرة من قبل جيرانها لدرجة أن مجلس الشيوخ الكيني أصدر قراراً يطالب فيه بأن تغزو القوات المسلحة الكينية الصومال ، وسبق ذلك أن أعلن الرئيس الكيني قطع العلاقات التجارية مع الصومال كما سحب

---

[1] . ولد آدم عبد الله عثمان عام ١٩١٢م بمحافظة بلدوين إقليم هيران وانتقل الى عاصمة مقديشوا في الثامنة من عمره وتخرج مدرسة تبشيرية إيطالية ثم عمل مساعد صحي بالحكومة الإيطالية ثم درس أثناء عمله مدرسة ثانوية المتاحة آنذاك ثم عمل ضابطاً إداريا اثناء دخول بريطانيا مقديشوا عام ١٩٤١م ثم مارس مهنة التجارة ، وانضم حزب وحدة الشباب بعد تأسيسه وأصبح رئيسا لفرع بلدوين ثم عين أول رئيس للجمعية التشريعية في فترة الوصاية عام ١٩٥٦ ، ثم أصبح رئيساً للجمهورية بعد الاستقلال ١٩٦٠ ـ ١٩٦٧م ثم أسقط بالانتخابات الحرة ، ثم اعتزل عن السياسة ، ويكن الصوماليين بالتقدير والاحترام وعاش بين أهله بمقديشوا ثم توفي عام ٢٠٠٧م بعمر يناهز ٩٥ عام وتمت مراسم دفنه بمقديشوا تحت حراسة القوات الإثيوبية بعد ستة أشهر من دخولها في العاصمة ، أنظر شبكة الصومال اليوم www.somalitoday.net

[2] .د.جلال رأفت و د. إبراهيم نصر الدين ، القرن الافريقي (المتغيرات الداخلية والصراعات الدولية) ، مرجع سابق ، ص : ١٤٧ .

الترخيص الممنوح لخطوط الطيران الصومالية بالهبوط بمطار نيروبي في ٢١ يونيو عام ١٩٦٤م .وكانت حكومة عبد الرازق تتلمس الطريق للخروج من دائرة العداء الذي يحيط بها اقليمياً فأبرمت مع اثيوبيا في اكتوبر عام ١٩٦٥م اتفاقية قضت بأن تمتنع الدولتان عن الدعايات المضادة ، ولكن نصوص الاتفاقية توضح أنها كانت في صالح اثيوبيا مما يدل على أن حكومة عبد الرازق كانت في مركز تفاوض ضعيف أو أن أداءها التفاوضي كانت تنقصه الخبرة والحنكة فلم تحصل حتى علي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع كينيا الموجهة أصلاً للصومال .وحينما تولى محمد إبراهيم عقال رئاسة الوزراء سار على منوال سلفه ، فالتقى بالإمبراطور هيلاسلاسي في كنشاسا سبتمبر عام ١٩٦٧ أثناء مؤتمر القمة الإفريقية وحدث تفاهم أدى إلى زيارة وفد صومالي لإثيوبيا تلتها زيارة وفد إثيوبي للصومال بقيادة وزير الخارجية الإثيوبي واستقبله الرئيس عبد الرشيد وجرت مفاوضات جادة إدت إلى اتفاقية لطفت الجو السياسي بين الدولتين وسمح للطيران الصومالي بالتحليق فوق الأراضي المتنازع عليها بين الصومال وإثيوبيا ، مما وفر لخزينة الصومال مبلغ ٥.٧ مليون دولار أمريكي سنوياً كانت تضيع بسبب طول المسافة على حد بيان رئيس الوزراء عقال [١].

[١] . د. جلال يحي ود. محمد نصر مهنا ، مشكلات القرن الافريقي وقضية شعب الصومال ، مرجع سابق ، ص : ٥٦٤ .

المبحث الثالث
جهود تسوية النزاع بين الصومالي وكينيا

طالب زعماء الصوماليون بمنطقة (NFD) من الحكومة البريطانية عام ١٩٦١م الاستقلال والانفصال عن كينيا والإنضمام إلى الوطن الأم . الصومال الحبيب . ولتحقيق مطلبهم الرئيسي ضاعفوا جهودهم وتضامنهم من أجل تحقيق تلك الغاية العظمى ، ولقيت مطالبهم السياسية المقدمة إلى السلطات البريطانية ترحيبا كبيراً وتأييداً مطلقاً من الزعماء الصوماليين في مقديشو كما صرح رئيس الوزراء الصومالي السيد عبد الرشيد علي شرماكي ، أثناء مروره بمطار نيروبي في طريقه إلى روما تناول في حديثه عن الأوضاع في (NFD) إلى ضروة أجراء استفتاء للصوماليين في NFD حتى يتمكنوا من تقرير مصيرهم وأضاف قائلاً (أنه ليس في نية جمهورية الصومال ضم هذا الإقليم عنوة ولكننا نأمل في تكوين الصومال الكبير بالطرق السلمية القانونية) .

ورفض الصوماليون في (NFD) تسجيل أنفسهم في الإنتخابات الكينية وذلك بسبب قرار اتخذه أعضاء حزب الشعب التقدمي في المديرية والمساندة الرسمية لهم في مقديشو ، ويرون في أن التسجيل في الإنتخابات يعني قبول مبدأ البقاء داخل كينيا المستقلة ، وأصبح المدير البريطاني للإقليم على درجة من اليقين بأنه إذا ما تم إجراء استفتاء لتقرير المصير فسوف تقف الأغلبية الساحقة من الصوماليين مع الإنفصال [١] .

وعقد في نيروبي المؤتمر الدستوري الأول لكينيا في ١١ ديسمبر ١٩٦١م تحت ضغط من التيار الذي تساعد قوته المنادية للإنفصال ، وشارك المؤتمر وفد من المديرية الحدودية الشمالية NFD للاستماع لوجهة نظرهم ، وبعد ان استمع المؤتمرون لهم لم يكن زعماء الأحزاب الكينية على استعداد لقبول المطالب التي قدمها الصوماليون ، بل تطور الموقف بصورة أكبر تشدداً حينما أعلن (رونالد نجالا Ronald Nagala) زعيم حزب الاتحاد الإفريقي الديمقراطي الكيني (Kadu) ، أن

[١] . د.محاسن عبد القادر حاج الصافي ، المسألة الصومالية في كينيا ، دار هايل للطباعة والنشر ـ الخرطوم ، ١٩٩٨م ، ص : ١٨٦ .

المديريـة الشـمالية الكينيـة فـي الواقـع جـزء لا يتجـزأ مـن كينيـا وأن مناقشـات حـول مصيرها لا بد أن يكون في هذا الإطار .

بذلت حكومة عبد الرشيد جهوداً دبلوماسية مضنية لإلحاق إقليم الحدود الشمالية (NFD) بالجمهورية فأجرت إتصالات مكثفة مع الحكومة البريطانية التي وعدت للصومال بأن لا تتخذ أي قراراً تجاه الإقليم إلا بعد أخذ رأي الحكومة الصومالية .

ويذكر ان محمد إبراهيم عقال وزير التعليم آنذاك واحد من الأقطاب السياسيين في حكومة عبد الرشيد بأنه كلف من قبل رئيس الوزراء برئاسة الوفد الصومالي المفاوض المتجه إلى لندن لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية ، وتلقى الوفد من الحكومة البريطانية إستجابة متحفظة فاتجهوا إلى الزعماء الكينيين وأمكنهم أن يقنعوهم بأن مصلحة البلدين ليست في إلحاق الإقليم بكينيا التي لا يرتبط معها بشيء من الانسجام مما يجعل الاحتفاظ به محفوفاً بالمخاطر ويجعل المنطقة بؤرة للتوترات كما لا يمكن للحكومة الصومالية أن تغض النظر عن معاناة سكان الإقليم وتطلعاتهم السياسية ولا يمكن أيضاً للقيادة الكينية أن تتنازل عن شبر من أراضيها بعد الاستقلال ولذا فمن الكياسة إسناد المسؤولية للإدارة البريطانية حتى تحسم هي مصير الإقليم المتنازع عليه وتم الاتفاق على ذلك ، ثم ذهب الوفد بعد ذلك إلى بريطانيا وأطلعوا حكومتها على نتائج الاجتماعات الكينية الصومالية وكان الموقف البريطاني إيجابياً هذه المرة حيث قرروا إرسال بعثة تقصى الحقائق برئاسة قاضي نيجيري وعضوية جنرال كندي لمعرفة رغبات السكان ، وجاءت نتيجة الاستفتاء دالة على تأييد سكان الإقليم الصومالي للوحدة مع أشقائهم في جمهورية الصومال

وأبدت الحكومة البريطانية استعدادها لاحترام نتيجة الاستفتاء لدرجة أن الحاكم البريطاني في نيروبي (ماكدونالد) طلب من وزير التعليم الصومالي عقال أن يعد بعثة تعليمية لتستلم المدارس حتى لا يحدث إنقطاع دراسي للطلبة عند استقلال كينيا فأخذت وزارة التعليم الصومالي تعد العدة لإرسال البعثة التعليمية للإقليم ، وفجأة حدث انعكاس الموقف البريطاني إذ قررت جعل الإقليم إقليماً شرعياً لكينيا وقطعت الصومال علاقتها الدبلوماسية معها[1]. ورغم تعدد التفسيرات حول دوافع القرار

[1] . د.محاسن عبد القادر حاج الصافي ، المسألة الصومالية في كينيا ، نفس المرجع ، ص: ١٨٧ .

البريطاني الجائر إلا أن التفسير الذي يقدمه عقال يعتبر أهم من غيره من حيث أهمية مصدره ، يقول عقال : إنه على الرغم من إستغرابه للقرار إلا أنه لم يجد تفسيراً معقولاً له إلا بعد توليه رئاسة الوزارة حيث أمكنه الالتقاء ببعض معارفه من السياسيين البريطانيين الذين عاصروا الأحداث وسألهم عن دوافع القرار الغريب والمتحيز ضد الحق الصومالي فأجابوه بأن الصومال راح ضحية لمصالح الدول الكبرى ، وذلك لأن الإمبراطور هيلا سلاسي له علاقات متميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقد استنجد بالرئيس الأمريكي الأسبق (جون كندي) طالباً منه التدخل لدى الحكومة البريطانية حتى لا تلحق إقليم (NFD) بالصومال لأن ذلك يهدد مصالح إثيوبيا ، لأن إنضمام إقليم ثالث للجمهورية الصومالية بعد إتحاد الإقليمين في السابق سيجعل من السهل إلتحاق الأقاليم الأخرى الصومال الغربي والساحل الصومالي الفرنسي) فاستجاب الرئيس الأمريكي لطلب الإمبراطور فاتصل برئيس الوزراء البريطاني ، بهذا أصبح الإقليم إقليماً تابعا لكينيا بالقوة والإكراه [١].

وتوجه انتقادات لسياسة حكومة عبد الرشيد حول الإقليم لعدم قيامها بغزو الإقليم وضمه إلى الصومال قبل أن تقوى دفاعات الحكومة الكينية ، لأن القضية كانت نابعة من استفتاء شعبي حر وكان الحسم العسكري ممكناً خصوصاً وأن السكان كانوا سيؤيدون خطوة كهذه ، ويقول عقال إنه اقترح ذلك لرئيس الوزراء عبد الرشيد لكنه رفض بحجة أن هذا يعني الدخول في حرب لم نستعد لها ، ويمكن أن يكون الصواب قد خالفه لأنها فرصة تاريخية ضائعة حيث يمكن له أن يحسم القضية في مهدها حيث نسي رئيس الحكومة أن الحرب شر مقبول في بعض الأحيان ، وأنها ممارسة سياسية بوسائل استثنائية مؤقتة يأتي بعدها الحل السلمي[٢].

بجانب هذا إستضافت الحكومة الصومالية في مناسبة إحتفالات الاستقلال الصومالي كلاً من رئيس حزبي (كانو وكادو) الكينيين جوما كينياتا ونجالا وفتح الزعماء الصوماليون التفاوض معها في شأن الإقليم وكان موقفهما سلبياً حيث أصرا على اعتبار الإقليم جزء من كينيا .وبعد تولي عقال رئاسة الوزراء عام ١٩٦٧ اتجهت الصومال إلى انتهاج نهج تصالحي سلمي مع جيرانها ، ففي اجتماع القمة الإفريقية

[١] . د.جلال يحي ، ود. محمد نصر مهنا ، مشكلات القرن الإفريقي وقضية شعب الصومال .، مرجع سابق ، ص : ٥٦٥ .
[٢] . د.جلال يحي ، ود. محمد نصر مهنا، نفس المرجع والصفحة .

في كنشاسا عام ١٩٦٧ م والذي شارك فيه عقال حدث تفاهم بينه وبين الرئيس الكيني آنذاك جوما كينياتا بعد مفاوضات مضنية بواسطة الرئيس الزامبي كنث كاوندا ، وأصدرا بياناً مشتركاً جاء فيه :

١. إن كلاً من الحكومتين قد أعربت عن رغبتها في احترام السيادة والوحدة الإقليمية لكل منهما وفقاً لروح الفقرة الثالثة من المادة الثالثة لميثاق الأمم الإفريقية

٢. شرعت الحكومتان في إيجاد حل لجميع الخلافات البارزة القائمة بينهما وفقاً لروح الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نفس الميثاق .

٣. إن الحكومتين قد تعهدتا بضمان الحفاظ على السلم والأمن على ضفتي الحدود وذلك لتفادي إحداث خسائر في الأرواح والممتلكات .

٤. الإمتناع عن القيام بالدعايات المغرضة الموجه ضد الطرف الآخر عن طريق وسائل الإعلام .

٥. اتفق الطرفان على تلبية دعوة الرئيس الزامبي كنث كاوندا للاجتماع في لوساكا خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر من نفس العام .

وتلا ذلك صدور بيان صومالي كيني في إجتماع أروشا ٢٨ أكتوبر١٩٦٧م جاء فيه:

١. بذل الجهود لخلق علاقات حسن الجوار

٢. إن التوتر لم يكن ليخدم مصلحة الشعبين .

٣. التأكيد على موالاة الدولتين لتصريح كنشاسا

٤. حتى يسهل إيجاد حل سريع للنزاع يضمن الحفاظ على العلاقات الودية الدائمة.

٥. العمل تدريجياً على رفع حالة الطوارئ التي فرضت على كل جانب .

٦.تشكيل لجنة تضم كلاً من الصومال وكينيا وزامبيا تجتمع بصفة دورية .

وكان هذا الموقف الذي اعتبره عقال إنجازاً عظيماً لم يسلم من الانتقاد داخل الصومال خاصة من رئيس الوزراء السابق عبد الرازق حاج حسين[١] سكرتير حزب وحدة الشباب الصومالي الحاكم . الذي رفض إتفاقية أروشا برمتها ، وفي مواجهة

[١] .ولد عبد الرزاق حاج حسين جالكعيو منطقة مدج عام ١٩٢٤م درس مدارس الإيطالية ، ثم أصبح سكرتير حزب الشباب الصومالي بعد تأسيسه عام ١٩٤٣م ثم أصبح رئيساً للوزراء ١٤ يونيو ١٩٦٤م ـ ١٥ يوليو ١٩٦٧م وكانت فترة حكمه يعتبر ذهبية لحسن إدارته في مؤسسات الدولة ثم اعتزل عن السياسة ومازال يعيش في أمريكا ويكن الصوماليين بالتقدير والإحترام بنزاهته عن القبلية والمحسوبية وانتمائه للوطنية والقومية والصومالية .، أنظر bbcsomali.com/doc/som.com

موقف عبد الرازق الرافض وبعض الأعضاء البارزين في الحزب الحاكم أعلنت الحكومة الصومالية إغلاق مقر حزب الشباب الصومالي الحاكم في مقديشو ، وفي رد الحزب على خطوة الحكومة قرر الحزب فصل وطرد محمد إبراهيم عقال رئيس الوزراء من عضوية الحزب .ولكن عقال إستطاع بعد عشرة أيام من المناقشات والمداولات إقناع البرلمان بإجازة تلك الاتفاقية .وصدق البرلمان الصومالي على الاتفاقية في ٢٢ نوفمبر ١٩٦٧م بأغلبية بسيطة رغم معارضة لشعب الصومالي بتسليم الإقليم لكينيا وتنازل الحكومة بهذه السهولة[١] .

أما في كينيا فقد اعتبر المسئولون هذه الاتفاقية نصراً عظيماً لهم فقد قرر جوما كينياتا في ١٣ يناير ١٩٦٨م الإعادة الفورية للعلاقات الدبلوماسية مع الصومال كما أعلنت الدولتان رفع الحظر عن التبادل التجاري بينهما ، وبعد الاجتماع الذي عقد في نيروبي بين كينياتا وعقال بحضور الرئيس كاوندا[٢] في فبراير ١٩٦٩م وافق كينياتا على رفع حالة الطوارئ التي كانت سارية في المديرية الشمالية الشرقية ، وأعلن الرئيس الكيني العفو العام عن كل المعتقلين الذين تمت إدانتهم بسبب القضية السياسية بين البلدين كما سمح الرئيس للاجئين في الصومال بالعودة إلى أماكنهم في كينيا إضافة إلى ذلك قرر البلدان التعاون والتنسيق في إنشاء مشروعات للتنمية المشتركة ، كما وعدت كينيا من جانبها بالعمل معاً قدماً على إعادة الصومال إلى مكانه في عضوية المجموعة الإقتصادية لشرق إفريقيا .

وتبدو الإتفاقية وكأنها تنازل صومالي عن مطالبه بدون مقابل ، لذا يأتي السؤال ما الذي دفع حكومة عقال إلى هذا المسلك ؟ بل النظام السياسي كله إذ أن البرلمان صدق على إتفاقية أروشا ، وأن ما دفع عقال إلى هذا المسلك يمكن تلخيصه في ثلاثة دوافع هي :

١. دوافع داخلية . ٢. دوافع إقليمية ٣. دوافع دولية

ونفصلهافيما يلي:

---

[١] . www.somalitoday.net

[٢] .ولد كينيث ديفيد كاندو في مدينة لوبوا عام ١٩٢٤م وهي من ضمن ما يعرف روديشيا سابقاً ، تخرج مدرسة مونالي الثانوية ثم أصبح مدرساً حتى عام ١٩٤٨م ، ثم أصبح موظفاً في شركات النحاس حتى عام ١٩٩٥ ثم إنضم إلى المؤتمر الإفريقي وأصبح امينا عاما للحزب حتى عام ١٩٥٤م ثم انفصل عن المؤتمر الوطني الإفريقي عام ١٩٥٨ حتى أسس المؤتمر الوطني الإفريقي في زامبيا وأصبح رئيس الحزب حتى عام ١٩٦٢ ثم انتخب وزير الحكومة المحلية حتى يناير عام ١٩٦٤ ثم انتخب رئيس وزراء شمال روديشيا ثم أصبح رئيساً لزامبيا بعد استقلالها اكتوبر ١٩٦٤ ، وكان رئيساً لها حتى عام ١٩٩١ ، ثم إعتزل عن السياسة وله إسهامات كثيرة في تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وتحرير جنوب إفريقيا ، أنظر www.geocities.com

١. الدوافع الداخلية :

كانت حكومة عقال تعاني من مشاكل جمّة في الأوضاع الداخلية أهمها عدم الاستقرار الأمني حيث كانت الحروب القبلية قد اشتد أوزارها وأخذ لهيبها يتصاعد يوماً بعد يوم مما يؤثر على ولاء المواطنين لحكومته ، ومعلوم أن السياسة الخارجية تنعكس على السياسة الداخلية والفشل في الداخل سيؤثرسلباً على النجاح الخارجي [١].

وبعد حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل تعرضت الصومال إلى مشكلة إقتصادية حرجة لأن إغلاق قناة السويس أثّر سلباً على صادرات الموز الصومالي إلى إيطاليا ، وكان الموز يمثل أحد المصدرين الأساسيين للعملة الصعبة في الصومال لذا مثل متاعب إقتصادية جديدة ، يضاف إلى أن الطيران الصومالي المحروم من التحليق فوق الأراضي الصومالية التي تحتلها إثيوبيا والمحرومة أيضاً من الهبوط في مطارات كينيا كان يزيد من مصاريف الرحلات مما كان يضيع على إقتصاد البلد حوالي ٧.٥ مليون دولار سنوياً بجانب هذا تزايدت نفقات الجيش الصومالي الناشيء بسبب سوء العلاقات مع دول الجوار ، وحاجة البلاد إلى درع يحميها فكان هذا ينال من الاقتصاد الصومالي الضعيف أصلاً ، ولم تكن حكومتا عبد الرازق وعقال ترغبان في تضخيم حجم الجيش وتزايد قدراته لخوفها من الانقلاب لأن الضباط العسكريين المتخرجين من أكاديميات الإتحاد السوفيتي ما كانت تعجبهم سياسة بلادهم بقيادات ذات ميول الغربية خصوصاً محمد إبراهيم عقال المعروف بميوله الغربية ، كل هذا دفع عقال إلى أن يسعى لكسر هذا العداء المحيط به من كل جانب ، فضعفه الداخلي ما كان ليسمح له بمواصلة الصراع مع جيرانه .

٢. الدوافع الإقليمية :

باستقلال كينيا أصبحت جمهورية الصومال محاطة بدول معادية لها بدء بفرنسا التي تحتل الساحل الصومالي (جيبوتي) وبإثيوبيا التي تحتل منطقة الصومال الغربي وكينيا التي أخذت الإقليم الحدودي الشمالي قسراً ، ونظراً للمساعي الصومالية

[١] . د. حسن مكي ، السياسات الثقافية في الصومال الكبير ، مرجع سابق ، ص: ١٣٩

المستمرة لتكوين الصومال الكبير وإصرارها الدائم على منح حق تقرير المصير للأقاليم الصومالية ، فإن كلاً من كينيا وإثيوبيا قد وجدتا نفسيهما في خندق واحد ، واستطاع الإمبراطور هيلاسلاسي بدهائه المعروف أن يضخم للزعماء الكينيين الخطر المحدق بهم نتيجة المساعي الصومالية كما استخدم حرب ١٩٦٤م بينه وبين الصومال للبرهنة على صحة وجهة نظره الخاصة بخطورة الصومال على الدولتين معاً ، وفي يوليو ١٩٦٤م نجح في إبرام الدولتين اتفاقية دفاع مشترك بينهما ، وكانت الاتفاقية موجهة ضد الصومال يضاف إلى ذلك أن مجلس الشيوخ الكيني كان قد أصدر قراراً طالب فيه أن تغزو القوات الكينية المسلحة الصومال في ٢١ من نوفمبر ١٩٦٦م ، من هنا وجد عقال نفسه مدفوعاً إلى إنتهاج هذه السياسة حتى يكسر هذا التحالف المعادي له والمعقود بين جارتيه ، ولكن عقال لم يركز على المطالب المعقولة للصومال لدى الدولتين كإلغاء إتفاقية الدفاع المشترك بينهما (إثيوبيا وكينيا) أو قبول الصومال طرفاً فيها لتفقد الإتفاقية أهميتها .[١]

٣. الدوافع الدولية :

في الحرب الصومالية الإثيوبية عام ١٩٦٤م تطابقت وجهة نظر القوتين العظيمين حول النزاع الإقليمي حيث اتخذتا مواقف متطابقة تجاه النزاع ولم تكن هذه المواقف لصالح الصومال ، ولم تكن هناك قوة عظمى تساند الصومال في موقفه السياسي ، كما أن منظمة الوحدة الإفريقية تبنت وجهة النظر الإثيوبية القائلة بترك الحدود كما تركها الاستعمار ، والاعتراف بالحدود الاستعمارية .

وفي الخامس من يونيو انضم طرف آخر زاد من ضعف المركز الصومالي في النزاع أمام خصومه وهو هزيمة العرب المساندين لقضية الصومال في حرب الأيام الستة ، وهنالك طرف آخر لا يقل أهمية عما سبق وهو رغبة عقال في تحسين علاقاته مع الغرب عموماً وبريطانيا خصوصاً ، فكانت المصالحة مع إثيوبيا وكينيا ضرورية بالنسبة له ، لأن الغرب كان من بين ما يشترط على الحكومة الصومالية أن تتنازل عن المطالبة بالأراضي الصومالية المحتلة ، فكانت هذه المصالحة بمثابة جواز سفر للوصول إلى تحسين علاقاته مع الغرب وبريطانيا خصوصاً ، يضاف

[١] . د.جلال يحي ود. محمدنصر مهنا ، مشكلات القرن الإفريقي وقضية شعب الصومال ، مرجع سابق ، ص :٥٦٦

إلى ذلك أن الرئيس عبد الرشيد كان يرى أنه من الضروري أن تنتهج الحكومة هذه السياسة حتى تنال بعض المساعدات الإقتصادية من الغرب وحتى يبرئ نفسه من التهمة اليسارية .

والخلاصة أن هذه الظروف دفعت عقال إلى إنتهاج سياسة المصالحة مع جارتيه رغم إجحافها بحق الصومال في شمل أجزائه المتقطعة منه قسراً وجوراً ، وانتهى به المطاف إلى إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كينيا ، وعلاقات إقتصادية مع إثيوبيا ، وكانت هذه ضربة قاسية لأهم فقرات المشروع الوطني الذي كانت الحكومات المدنية تتبناه أي (تحقيق حلم الصومال الكبير) بتحرير أقاليمه ، وبالتالي حدث إحباط شديد لدى الشعب مما زاد من حاله الانحسار الوطني التي بدأت مع الاستقلال والتي توقفت أثناء الحرب في عام ١٩٦٤ مع إثيوبيا .

تقييم الجهود الدبلوماسية :

إن دستور جمهورية الصومال يرسم الطرق والوسائل التي يجب أن تتبناه الدولة لتحقيق الوحدة إذ يقول فيه :(لتسعى جمهورية الصومال بالوسائل السلمية والقانونية إلى تحقيق وحدة الأراضي الصومالية). [١]

ويحرم الدستور على الجمهورية تأكيداً لذلك أن تلجأ إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات . وبالرغم من أن الجمهورية متمسكة بمبدأ حق تقرير المصير في علاقاتها مع الشعوب المستعمرة بدون تمييز ، إلا أنها في الوقت نفسه ملتزمة بالانقياد لما تصدره منظمة الوحدة الإفريقية من قرارات حول المفاوضات مع الدول المجاورة بشأن مستقبل هذه الشعوب المجزأة إذا رغبت هذه الدول في ذلك . لقد أصدر المجلس الوزاري لمنظمة الوحدة الإفريقية في دار السلام ولاجوس في فبراير ١٩٦٤ قرارات يوحى فيها لكل من كينيا وإثيوبيا والصومال بالدخول في مفاوضات مباشرة يفرض الوصول إلى حل سلمي حول خلافات الحدود وعلى أساس هذه التوصيات جرت مفاوضات مباشرة في الخرطوم في مارس ١٩٦٥ وفي كنشاسا عام ١٩٦٧ [٢] ، أصدروا بيانات مشتركة وإتفاقيات اعلنوها عقب محادثاتهم ، وكانت تقتصر على منع الدعايات وإعادة العلاقات السياسية بينهم ، ولم تتطرق قط إلى جوهر المشكلة

[١] . المادة السادسة من الدستور الصومالي الصادر ١٩٦٠ .

[٢] . د. محاسن عبد القادر حاج الصافي ، المسألة الصومالية في كينيا ، دار هايل للطباعة والنشر ، ١٩٩٨ ، الخرطوم ، ص: ١٨٨

التـي هـي مصـدر الخلافـات بيـنهم وهـي الأراضـي الصـومالية المجـزأة فالمسـئولون الصـوماليون وإن صـرحوا فـي مناسـبات عديـدة بـأن وحـدة الأراضـي الصـومالية هـي الهدف لسياستهم الخارجية إلا أنهم لم يحددوا أهدافهم عندما دخلوا المفاوضات مع الدول المجاورة بقدر ما حددت هذه الدول أهدافها الرامية إلى بقاء الحدود على ما كانت عليه قبل الاستقلال ، وإلى خلق جو سياسي ملائم يضمن لهم ذلك [١].

لعبـت دبلوماسـية هـذه الـدول ولا سـيما دبلوماسـية إثيوبيـا دوراً هامـاً فـي المـؤتمرات الإفريقية لإقناع بقية ممثلي دول إفريقيا المستقلة بأن الحدود الاصطناعية في إفريقيا يجب أن تبقى كما وضعها الاستعمار قبل الاستقلال .وقد انتصرت دبلوماسية إثيوبيا في هذا الدور إذ وافق مؤتمر القمة الإفريقي المنعقد في يوليو ١٩٦٤ بالقاهرة على هـذه الفكـرة .ويـدل هـذا علـى مـدى تفـوق الدبلوماسـية الإثيوبيـة علـى الدبلوماسـية الصومالية في كسب الرأي العام الإفريقي بل والرأي العام العالمي بل استطاعت أن تلفـت أنظـار العـالم إلـى وجودهـا وحاجتـه إليهـا بـالرغم مـن ظروفهـا الإقتصـادية وأوضـاعها السياسـية . فقد خرجـت إثيوبيـا فـي المجـال السياسـي عـن عزلتهـا لتهـتم بشـئون القـارة الإفريقيـة ، ومـا تبـع ذلـك مـن تكـتلات قسـمت القـارة إلـى مجموعـات متضـاربة المصـالح متباعدة الأهداف ، وفـي سـبيل تقريـب وجهـات النظـر بـين هـذه الدول . شارك الإمبراطور هيلا سلاسي في عدة مؤتمرات إفريقية ، كما توسط بين مجموعةمن الدول منها منروفيا والدار البيضاء وبين الجزائر ومراكش بشأن مسألة الحدود ،كما تلعب إثيوبيا حالياً دور فعال في قضية دولة جنوب السودان والحكومة السودانية الحالية لإرسال قواتها وإنعقاد مؤتمرات بين الجنوب والشمال حالياً بقضية أبيـي وجنـوب كردفـان .هـذه الجهـود أظهـرت إثيوبيـا بمظهـر الـذي يعمـل علـى دعـم الوحدة الإفريقية ، وبذلك أصبح لإثيوبيا وزن في مصير القارة مما نجم عنه جعل مدينة أديس أبابا مقراً لعدة هيئات عالمية أهمها:الإتحاد الإفريقى واللجنة الإقتصادية الإفريقية التابعة للأمم المتحدة .

وفي المجال الدولي عملت السلطات الإثيوبية على دعم علاقاتها الخارجية مع دول المعسكرين الشرقي والغربي ، فبعد أن كانت علاقاتها قبل السبعينات تقتصر على

[١] . علي أحمد نور (طرابلسي) النزاع الصومالي الإثيوبي ، مرجع سابق ، ص: ٥٩ .

الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى ، أخذت السلطات الإثيوبية منذ ذلك الحين وبالأخص بعد الإنقلاب الفاشل في نهاية ١٩٦٠ تدعم علاقاتها بدول المعسكر الشرقي .[١]

أما دبلوماسية الصومال فلم تقم بأي عمل ذي شأ ن كبير يثبت وجودها كالذي قامت به إثيوبيا ، فلم تقم الصومال بدور الوساطة في الخلاف الذي نشب بين العرب التقدميين والرجعيين في مسألة اليمن عندما أظهروا رغبتهم في ذلك كما رفضت أيضاً التوسط بين الهند والصين الشعبية في مسألة الحدود .وكان هذا من شأنه لو قامت به الصومال أن يبرز شخصيتها الدولية ويخرجها من العزلة التي تساور دبلوماستها في المفاوضات مع الدول .

وعندما تتفاوض أي طرف يجب أن يحدد غاية المفاوضات وأهدافها ، وأن يكون أساس تحديد تلك الأهداف بالوسائل التي تكون في مقدوره وأن يكون عملياً واقعياً في تحديد هدفه ، ولأجلها يجب ألا يتنازل عنها ولو ضحى في سبيلها أعز ما لديه ، وهو الحد الأدنى الذي يجب أن يقف عنده حده مهما كانت الظروف [٢].

فكان على الساسة الصوماليين تحديد هدفهم قبل الدخول في المفاوضات ، ويقيسوا بخبرتهم الحد الأقصى الذي يستطيع الطرف الآخر أن يذهب إليه مقابل موقفهم ، أي يجب أن يكشفوا الحد الأدنى الذي لا تقبل إثيوبيا ولا كينيا أن تتنازل عنه إلا إذا هزمتا مثلاً في حرب أو أجبرتا بضغوط خارجية ، والفاصل بين الحدين هو موضوع المفاوضات المباشرة التي أوصت بها منظمة الوحدة الأفريقية لهذه الدول والتي يجوز فيها المساومة أو المفاوضة بشرط أن يحتوي موضوع المفاوضات على العناصر المهمة للمسألة الرئيسية . وتظهر براعة المفاوض بتركيزه على نقاط هامة له في المسألة كما فعل وفد كينيا أثناء المفاوضات الأخيرة بين الصومال وكينيا في تحديد دائرة موضوع المفاوضات بوقف الدعايات لخلق جو للعلاقات السياسية بين البلدين بدون التطرق الي المشكلة الرئيسية ، ولم ير الوفد الصومالي موافقته هذا البند يصرف لب الموضوع بل يرون أنه عنصر مهم كان يمكن ادخاله في جدول المفاوضات حيث لايخرج عن الدائرة المحددة للمفاوضات بل يساهم في تلطيف جو

[١] . د.حسن مكي ، السياسات الثقافية في الصومال الكبير ، مرجع سابق ، ص : ١٤٣ .
[٢] . د.حسن مكي ، السياسات الثقافية في الصومال الكبير ، المرجع السابق ، ص : ١٤٤ .

العلاقات ويلغي الحلف الدفاعي بين كينيا وأثيوبيا المؤسس ضد الصومال ، أو يقبلون عضوية الصومالي ان كان قد أسس على أهداف غير عدائية للصومال ، وكان هذا خطوة تمهيدية لم تكن أقل أهمية من موضوع وقف الدعايات لخدمة العلاقات الودية بين هذه البلدان المجاورة .

والمرونة في المفاوضات ليست من علامات الضعف بل هي من مميزات السياسي المحنك على أن لاتؤذي هذه المرونة الي اهدار مصالح البلاد الحيوية أو التفريط فيها كما نرى في المفاوضات الصومالية مع الدول المجاورة . وهل من حق الصوماليين أن يلومو أي دولة من الدول المجاورة على رفضها في اجابة مطالبها واعطاء حق تقرير المصير لشعب الصومال الخاضع لسلطانهم وساستهم يتخبطون تخبطاً عشوائياً بذواتهم ومصالحهم الشخصية أكثر من تعقلهم بحرية وطنهم وتقدم بلادهم ووحدة صفه الداخلي .

أليسوا هم الذين قسموا الشعب الي قبائل وعشائر متناحرة ، وجعلوا في داخل البلاد حدوداً قبلية لم تكن أقل خطورة من تلك التي بين الصومال وبين دول الجوار .

فشل دبلوماسية النظام العسكري :-

أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لحل النزاعات الحدودية وأكبر ضمان لاستمرارية السلام ، أما دبلوماسية النظام العسكري فلم تقم بأي دور ذي شأن كبير يثبت وجودها تجاه دبلوماسية التفاوض وحل مشكلة الحدود بطريقة سلمية فكان موقف قادة الانقلاب واضحاً بالنسبة للأقاليم المفقودة حيث أوضحوا أن هدفهم التحرير والوحدة منذ الأيام الأولى للانقلاب ثورة٢١ أكتوبر ١٩٦٩م حيث ذكر المتحدث باسمه أن المجلس الأعلى للثورة يؤيد بشدة مبادي حق تقرير المصير لجميع الشعوب التي ما زالت تحت الحكم الأجنبي تمشياً مع ميثاق الأمم المتحدة ، وأن المجلس يؤكد أن مصير الشعب الصومالي وقضيته مقدسة ، وأن المجلس الاعلى للثورة لا يمكنه أن يتجاهل مطالب الشعب الصومالي أينما كان وسوف يسعى لتحقيق هدف الوحدة بطريقة تتصل بالمسئولية ونحن مقتنعون بأن هذه الروح سوف تلقى استجابة جميع من يهمهم الأمر [١] .

[١] . بيان الثورة الأولى٢١ أكتوبر ١٩٦٩م ، بعد استلائهم على الحكم أربعة أيام ، مكتبة مركز البحوث ، جامعة إفريقيا العالمية

وبما أن العسكريين عاهدوا على أنفسهم عهداً أمام شعبهم يلتزمون بمقتضاه بتحرير الأقاليم المفقودة وتحقيق الصومال الكبرى وقد كان عليهم أن يسلكوا الطرق الكفيلة بتحقيقها ، والتي تتمثل في الطرق الدبلوماسية وتقوية الجيش ليكون جاهزاً عند اللزوم الجانب الإثيوبي :

لم يمض عاماً على نجاح إنقلاب العسكريين في الصومال إلا وبدأوا الاتصال المباشر بالإمبراطور الإثيوبي هيلا سلاسي في يونيو ١٩٧٠م حمل عمر عرته غالب وزير العلاقات الخارجية رسالة من محمد سيادبري رئيس الجمهورية إلى الإمبراطور تدور فحواها حول الحاجة إلى تسوية النزاع بين البلدين وكان الرد الإثيوبي سلبياً بطبيعة الحال ، وبعد مرور عام على ذلك توجه سياد بري إلى إديس أبابا للمشاركة في مؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الإفريقية المنعقد بأديس أبابا يونيو ١٩٧١ م فإلتقى بالإمبراطور للتباحث معه حول النزاع في إقليم الصومال الغربي (أوجادين) وصرح الرئيس بعد عودته إلى أن اللقاء لم يؤدي إلى أي نتيجة ملموسة [١]

ولكن وزير الصحة آنذاك الدكتور محمد آدم شيخ الذي يرافق وفد الرئيس يروي رواية مختلفة عن ذلك فيذكر أن اللقاء الذي ضم الرئيس والإمبراطور شهد عرضاً إثيوبياً جديداً للصومال كان بالإمكان قبوله وإبعاد ويلات الحرب عن البلدين إلا أن الرئيس لم يتجاوب مع هذا العرض بصورة جدية .

وفي أثناء اللقاء أبدى الإمبراطور استعداده لإغلاق ملف أوجادين فسأل الرئيس الصومالي عن مدى ما تريد الصومال من أوجادين ، ويريد الإمبراطور من هذا السؤال أن يعطي للصوماليين جزءاً من أراضي أوجادين ويقصد المساحة التي يرغبون في أخذها إلا لأن إجابة الرئيس مع العرض لم تكن بالدرجة المطلوبة حيث أجاب الرئيس للإمبراطور أنت أكثر معرفة مني بمنطقة أوجادين لأنك ولدت فيها فأجابه الإمبراطور أنا مولود في هرر وهي إثيوبية بالإتفاق . والشواهد التي تدعم رواية الوزير هو أن النظام الصومالي قدوجه الدعوة للإمبراطور لزيارة الصومال لاحقاً أثناء إنعقاد مؤتمر شرق ووسط إفريقيا في مقديشو . فاستقبل بالترحيب إضافة إلى ما ذكره عبد القاسم صلاد حسن وزير سابق في عهد سيادبري قال : لو طلبت

[١] . مركز دراسات الشرق الأوسط وافريقيا ، الملف الدوري رقم (٦) إبريل ، ٢٠٠١ ، الخرطوم ـ السودان .ص: ٤٣ .

الصومال جزءاً من أوجادين لحصلت عليه بعد العمليات العسكرية الصومالية في الأيام الأولى لحرب ١٩٧٧م . ولكن طموح الرئيس أغلى من أخذ الجزء ولكن الواقع يشير القاعدة الفقهية التي تقول (ما لا يدرك جله لا يترك جزءه) .

وفي مايو ١٩٧٢م توجه وزير الصحة الدكتورمحمد آدم شيخ إلى أديس أبابا حاملا رسالة شخصية من رئيس الصومال إلى الإمبراطور الإثيوبي وذلك قبل لقاء الرئيس بالإمبراطور في يوليو من نفس العام بالرباط حيث تناقشا من جديد عن أحسن السبل والوسائل لحل النزاع الإقليمي إلا أنه لم يؤدي إلى أي نتيجة . وفي ديسمبر ١٩٧٢م تم تبادل الزيارات بين البلدين على مستوى وزراء الخارجية حيث زار عمر عرته وزير الخارجية الصومالي آنذاك إلى أديس أبابا ورد وزير الخارجية إثيوبيا بزيارة مماثلة إلى الصومال في نفس الشهر ، ولكن كل هذه اللقاءات المتكررة لم تنهي حدوث التوترات في الحدود حيث حشدت إثيوبيا قواتها في منطقة الحدود ومرة أخرى توجه عمر عرته إلى أديس أبابا حاملا معه رسالة من الرئيس سيادبري حول احتشاد القوات الإثيوبية في الحدود ففي فبراير عام ١٩٧٣م وكانت تلك آخر المحاولات الصومالية مع الإمبراطور هيلاسلاسي قبل أن يطيح به الجيش عام ١٩٧٤م[١] .

ولم تتوقف الجهود الدبلوماسية الصومالية تجاه إثيوبيا حتى جاء العسكريون إلى السلطة بعد إتاحة الإمبراطور هيلا سلاسي وتفاءل نظراؤهم الصوماليون بهم وعلقوا عليهم آمالاً في إمكانية التفاهم معهم بوجود قاسم مشترك بين النظامين كالعسكرية واعتناق مبدأ الاشتراكية العلمية اضافة الي علاقة كل منهما بالاتحاد السوفيتي ، ولكن اَمال الصوماليين في النظام الجديد خابت حيث تمسك الأثيوبيين بمكاسب الاَباء وأصروا على اخماد الحركات الانفصالية عن الدولة الأثيوبية بل واتهموا الصومال بالتوسع على حساب جيرانه .

وكان الصومال يعاني من موقف اقليمي لايساعده على نيل حقه من دول الجوار التي تحتل أراضيه ، فموقف منظمة الوحدة الأفريقية كان معلوماً منذ البداية حيث أصدرت قرارها باحترام قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار وفي اجتماع قمة الخرطوم للمنظمة يونيو ١٩٧٨م القى الرئيس الصومالي سياد برى كلمة أدان فيها

[١] . مركزدراسات الشرق الأوسط وافريقيا ، الملف الدوري رقم (٦) ، نفس المرجع / ص : ٤٤ .

الاتحاد السوفيتي وكوبا لتورطهم في الحرب الدائرة في منطقة القرن الأفريقي وتعزيزهم لأثيوبيا في احتلال اقليم الصومال ، وقد قوبل هذا الهجوم بهجوم مضاد من قبل وزير خارجية اثيوبيا الذي اتهم الصومال بالعدوان [١] .

وقد نوقشت القضية الصومالية أثناء اجتماع مجلس وزراء الخارجية في انعقاد مؤتمر قمة الخرطوم ، وقد تم الاتفاق على مشروع قرار يدعو الدولتين الصومالية والأثيوبية الي الانسحاب الفوري لقوات كلا الطرفين الي مسافة خمسة كيلومترات من الحدود ، لكن أثناء مناقشة التوصية في مؤتمر القمة تراجع وزير خارجية أثيوبيا ممثل أثيوبيا في مؤتمر القمة عن هذه التوصية ، وأعلن عدم قبول بلاده لذلك وفشل مؤتمر القمة في التوصل لحل المشكلة ولم يصدر قرار بشأن النزاع بين الصومال وأثيوبيا .

أما على مستوى منظمة الأمم المتحدة فلم تؤيد مطالب الصومال لأن الدول الأفريقية كانت ستصوت لصالح أثيوبيا وأنها مسألة تمس معظم تلك الدول بالاضافة الي أن مجلس الأمن لم يكن متوقعاً منه مساندة الحق الصومالي في تحقيق وحدة أراضيه لأن موقف كل من الولايات المتحدة الأميريكية والاتحاد السوفيتي عرف منذ أيام الحرب عام ١٩٦٤م حيث طالبتا بحل النزاع سلمياً وعن طريق احالة المسألة الي منظمة الوحدة الأفريقية فقط .

أما الجهود الدبلوماسية من الدول فهي تلك التي بذلتها كوبا واليمن الجنوبية للوساطة بين الصومال وأثيوبيا فقد زار الرئيس الكوبي فيدل كاسترو مقديشو في أوائل عام ١٩٧٧م والتقى برئيس الصومال حيث عقدا جلسة مباحثات بصدد الوساطة بين الجانبين الاشتراكيين ، وبعد مغادرته لمقديشو توجه كاسترو الي أديس أبابا وعقد جلسة مباحثات مع منغستو ، وبعد أسبوع من ذلك التاريخ وجه عبد الفتاح اسماعيل رئيس اليمن الجنوبية الي سياد برى دعوة للمشاركة في مؤتمر رباعي يعقد في عدن يضم بجانب الصومال واثيوبيا كلا من اليمن الجنوبية – الدولة المضيفة وكوبا يستهدف اجراء مصالحة بين البلدين الافريقيين المتحاربين.

وافتتح عبد الفتاح اسماعيل جلسات المؤتمر مقترحاً البحث عن المشكلة الصومالية الأثيوبية نظراً للمرحلة التاريخية التي تمر بها الاشتراكية بغية الوصول الي قرارات

[١] . د . جلال يحي ود. نصر مهنا ، مشكلات القرن الأفريقي وقضية شعب الصومال ، مرجع سابق ، ص ٥٧٠.

تاريخية ثم تحدث سياد برى وافتتح كلمته بالحديث عن مشكلة أوجادين تاريخياً وأبدى استعداده لتقبل أي حل معقول وجاء رد منغستو الذي صرح بأن أوجادين جزء لايتجزأ من أثيوبيا وطلب ابقاء وحدة أثيوبيا لأن في ذلك مصلحة افريقيا عموماً . وتلاه أحد أعضاء الوفد الكوبي ودار حديثه حول مشاكل الحدود وأثرها على الدول الاشتراكية وأوضح أوجادين يسكنها صوماليون الا أنها أرض أثيوبية ، ومرة أخرى ذكر سياد برى أن الصومال الكبير تعرض لشتى أنواع الاستعمار بما فيها الأسود ، وكان تعليق عبد الفتاح اسماعيل بأن لكل أمة الحق في تقرير المصير .

واقترح الرئيس الكوبي فيدل كاسترو قيام اتحاد فيدرالي يضم كلا من أثيوبيا والصومال وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، وقبل سياد برى الفكرة بشرط أن يؤخذ في الاعتبار تعدد القوميات كالأوجادين واريتريا ، فعارضه كاسترو بأن هذا الاعتبار غير موجود في النظامالاشتراكي .واشترط سياد برى شرطين لهذا الاتحاد:-

أ . السماح للارتريين بالانضمام الي الاتحاد شريكاً كاملاً مساوياً للشركاء الأخرين.

ب. اعطاء سكان أوجادين حق تقرير المصير مع خيار الانضمام الي الاتحاد ، الا أن الأطراف المجتمعين في المؤتمر لم يستجيبوا لأي من الشرطين وتمسك سياد برى بالشرطين وبالتالي فشل الاجتماع . وقرر اليمنيون والكوبيون بعد فشل المفاوضات الوقوف بجانب اثيوبيا اذا نشبت الحرب بين البلدين[1] .

وفشل سياد برى في احراز أي تقدم في المفاوضات وفي كسب الدولتين لوقوفهما معه أو جعلهما في موقف حيادي . وبعد وصول الجهود الدبلوماسية الي طريق مسدود بدأت الحرب الحدودية بين أثيوبيا والصومال عام ١٩٧٧م انتهت بهزيمة القوات الإثيوبية ميدانيا،ولكن دخول الإتحاد السفييتي وكوبا في الحرب مباشرة الحقا الجيوش الصومالية هزيمة،وفازت إثيوبيا في الحرب سياسياوإستراتيجيا، وبعد أربع سنوات من الهدوء النسبي احتلت أثيوبيا في منتصف عام ١٩٨٢م قريتين حدوديتين جلدجوب وبلنبل الصوماليتين ، والهدف الأثيوبي هو الضغط على النظام الصومالي ليوقف نشاط المعارضة التي تقاتل داخل أثيوبيا والا فان أثيوبيا لديها وسائل متعددة لايذائه .

[1]. حسن مكي ، السياسات الثقافية في الصومال الكبير ، مرجع سابق ، ص: ١٤٦ .

ووجد النظام في مقديشو نفسه مدفوعاً الي التوصل لحل سلمي سياسي مع غريمه في أديس أبابا كما كان النظام الأثيوبي مدفوعاً أيضاً ومرغماً على التوصل الي حل سلمي مع نظيره في مقديشو ، فاصبحت المحصلة النهائية لهذه العوامل هي التوجه نحو جيبوتي وابرام اتفاقية السلام بين البلدين عام ١٩٨٨م لوضع حد للصراع المؤلم الباهظ التكاليف بينهما بوساطة الرئيس الجيبوتي حسن جوليد أبتدون [١] بصفته رئيساً لقمة الايقاد المنعقدة في جيبوتي ، ورغم وجود محاولات سابقة بينهما الا أنها لم تكلل بالنجاح الا في أبريل عام ١٩٨٨م ونصت الاتفاقية التي توصلوا اليها ما يلي :-

١. اعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وانسحاب القوات المرابطة على الحدود بينهما .
٢. تبادل الأسرى والمسجونيين السياسيين .
٣. وقف النشاطات العدوانية المتبادلة بين الدولتين ووقف الدعاية المناهضة .
٤. عقد اجتماع وزاري بناء على طلب أحد الجانبين لبحث قضية الحدود المتنازع عليها ونقل توصياتهم بعد ذلك الي رؤساء الدولتين .
٥. عدم التدخل في الشئون الداخلية لكل الأطراف .
٦. الانسحاب من القريتين اللتين تحتلهما أثيوبيا واعادة العلاقات الدبلوماسية

ويتضح من الاتفاقية أن النظام في مقديشو نال بعد مصالحه من بينها تبادل الأسرى والانسحاب من القريتين ، الا أن الأهم من كل ذلك هو وقف الدعم الأثيوبي للحركات المعارضة لمقديشو مقابل وقف الصومال دعمها للحركات المناوئة لنظام أدس أبابا ولكن هذا البند جاء بنتيجة عكسية لتوقعات النظام في مقديشو اذ وصلت أثيوبيا دعمها للحركات المعارضة بل احتضنت حركات معارضة جديدة كالمؤتمر الصومالي الموحد ، بالاضافة الي أن الرئيس سياد بري أغضب حلفاءه التقليديين

---

[١] . ولد السيد حسن جوليد أبتدون مدينة جارسا منطقة لوجهاي شمال الصومال عام ١٩١٦م درس بمدارس القرآن الكريم وعمل فترة معلماً ثم ابتدر نشاطه السياسي في جيبوتي داعية لبقاء جيبوتي في اطار الجامعة الفرنسية بعد استقلالها ولمع اسمه حينما استطاع الفوز بمقعد جيبوتي في مجلس الجمهورية الفرنسية على خصمه السيد محمود حربي الذي يعتبر أب الحرية في جيبوتي والذي ينادي الجامعة الصومالية واستقلال المستعمرة بدل الجوليد الذي يميل بقاء المستعمرة تحت الجامعة الفرنسية وأصبح أول رئيس لجيبوتي بعد استقلالها عام ١٩٧٧م وقد قام بحل كل الأحزاب السياسية ماعدا الحزب الحاكم وهو حزب التجمع الوطني للتقدم ويعتبر مهندس منظمة ايقاد والتي جعل مقرها الرئيسي في جيبوتي وبعد تدهور الأوضاع السياسية الاقتصادية وانقسامات حادة بين قبائل عفر وعيسى وفتح جبهات معارضة تنازل عن السلطة لابن أخيه اسماعيل عمر جيلة خلفاً له عام ١٩٩٩م ثم مات بجيبوتي ١١٢ نوفمبر عام ٢٠٠٦م بعمر يناهز ٩٠ عاماً ، أنظر شبكة الصومال اليوم www.somalitoday.net

من حركات تحرير أوجادين الذين رأوا أن الثمن الذي دفعه النظام لتضييق الخناق على الحركة الوطنية الصومالية بالاتفاق مع أثيوبيا كان يمثل الغاء النضال المسلح الهادف الي تحرير اقليمهم .

الجانب الكيني :-

استمرت العلاقات الطيبة بين كينيا والصومال بعد اتفاقية أروشا عام ١٩٦٧م واستمر الحال هكذا حتى اشتعال الحرب الصومالية الأثيوبية في اقليم أوجادين عام ١٩٧٧م وقد تركت هذه الحرب آثارها المباشرة وغير المباشرة على العلاقات الكينية الصومالية من ناحية ، وعلى وضع الصوماليين في المديرية الشمالية الشرقية لكينيا من ناحية أخرى ، وصرح الدكتور مونيوا رئيس الوزراء الكيني خلال انعقاد اجتماع رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الافريقية في ليبرفيل (عاصمة القابون) في الفترة من ٢-٥ يوليو ١٩٧٧م أن مجموعة من الصوماليين تقدر بحوالي عشرة آلاف رجل عبرت الحدود الشمالية لكينيا وذلك في الثلاثين من يوليو عام ١٩٧٧م وخلال الاشتباك مع القوات الكينية وتبادل اطلاق النار قتل خلالها ستة من قوات الجيش الكيني ، الا أن جمهورية الصومال نفت نفياً قاطعاً هذا الأمر مؤكدة : أن جمهورية الصومال تلتزم التزاماً تاماً باتفاقية أروشا التي وقعت عام ١٩٦٧م وأنها لاتنوي اطلاقاً الاعتداء على كينيا وأكدت السلطات الصومالية أنها مستعدة للشروع فوراً في التحقيق في هذا الموضوع معلنة عن تعاونها مع المسؤولين في نيروبي للوصول الي نتائج مرضية في علاج هذه المشكلة . استمرت كينيا في التأكيد على تحالفها مع أثيوبيا خوفاً من تحركات الصوماليين على الرغم من خلع هيلا سلاسي الذي وقعت معه كينيا اتفاقية دفاع مشترك منذ عام ١٩٦٣م [١].

لقد كان خوف كينيا من الصومال أكبر من الخطر السوفيتي في المنطقة ولذلك فقد استمرت في تحالفها مع أثيوبيا حتى بعد طرد الصومال للسوفيت عام ١٩٧٧م . وواصلت كينيا ذلك التحالف حتى بعد انحياز أثيوبيا لفلك الشيوعية كل ذلك جعل مساندة كينيا لأثيوبيا أثناء حرب أوجادين ضد الصومال عام ١٩٧٧م – ١٩٧٨م أمراً طبيعياً ، وقد حرصت الصومال كل الحرص على تأكيد نواياها السلمية لكينيا

[١] . د. حسن مكي ، السياسات الثقافية في الصومال الكبير ، مرجع سابق ، ص ١٤٠ .

لكن السلطات الكينية من جانبها رأت في انبعاث حركة (الشفتة) في أوائل عام ١٩٧٨م اشعالاً للنار التي تحت الرماد مما يؤكد ظهور النوايا العدوانية الصومالية مرة أخرى . وقد صرح أحد المسئولين بمكتب الرئيس الكيني كينياتا وأن كينيا قدمت مساعدات لأثيوبيا لتمكنها من دحر الاعتداء الصومالي عليها .

وحصلت أثيوبيا في ديسمبر من نفس العام على اذن من السلطات الكينية لاستعمال ميناء ممباسا لاستيراد معدات أساسية يتم ارسالها الي أديس أبابا عن طريق الجو ، كما قدمت مساعدات مادية مثل الذرة والشاي واللبن المجفف.

وتوفي جوموكينياتا في ٢٢ أغسطس ١٩٧٨م فتولى رئاسة الحكومة بعده دانيال أرب موي الذي وقع معاهدة الصداقة والتعاون مع العقيد منغستو الرئيس الأثيوبي والتي تستمر لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لثلاث سنوات أخرى .ويشير البند الثاني من هذه المعاهدة : الي أن البلدين سيعملان على تأكيد مبدأ قدسية الحدود ووحدة التراب مما يثبت بوضوح موقفهما الثابت ضد مطلب الصومال وتمسكها بحق تقرير المصير على اقليم أوجادين وانفدي [١].

[١] . د.محاسن عبد القادر حاج الصافي ، المسألة الصومالية في كينيا ، مرجع سابق ، ص: ٣٠

الخاتمة :

الحمد لله الذى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ،الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات،وبعد.

لقد تناولت الدراسة مفهوم النزاع الدولي أسبابه وأقسامه مروراً تاريخه وتطوراته والوسائل السلمية لتسوية المنازعات سواء كانت دبلوماسية أو سياسية أو قضائية ودور المنظمات الدولية والإقليمية في تسوية المنازعات ، وتناول الباحث جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي و(منظمة الوحدة الإفريقية سابقاً) نموذجاً للمنظمات الإقليمية بجانب منظمة الأمم المتحدة .

كما سلّط الضوء الباحث على منطقة القرن الإفريقي ومما يجري فيها من الصراعات الدولية والداخلية متمثلة بالصراع الصومالي الإثيوبي والصراع الصومالي الكيني ، وتناولت الدراسة أيضاً الجهود المبذولة لتسوية هذه النزاعات .

وأخيراً توصل الباحث إلى النتائج والتوصيات .

اولا النتائج :

تصاعدت النزاعات والصراعات بشكل تدريجي عبر مراحل ومنذ تكوين المتجمعات البشرية وبالأخص بعد الحرب العالمية الأولى ناتجة عن ذلك التحولات البيئية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية ، وبرزت منظمات دولية وإقليمية بتسوية النزاعات وإيجاد الحلول البديلة وخلصت هذه الدراسة إلى النتائج التالية :

١. إهتمام القانون الدولي العام بحفظ الأمن والسلم الدوليين وإيجاد حالة سلام دائم بين دول العالم والقضاء على النزاعات ومنع الحروب ودعم السلام وحل الخلافات بين الدول بطرق سلمية وتنمية التعاون الدولي .

٢. تقوم فكرة تسوية النزاعات على التعامل مع الصراعات بصورة بناءه بهدف جعل العنف في أدنى حد ممكن وإزالة العداء القائم بين الخصوم عبر استراتيجيات طويلة المدى وتكتيكات قصيرة المدى ومعالجات سلمية وفق مناهج علمية محددة .

٣. هناك العديد من طرق تسوية النزاعات الدولية أشهرها الطرق الدبلوماسية والتي تتألف من المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق والتحقيق ، والطرق السياسية التي تقوم بها على القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية أو الإقليمية ،

والطرق القضائية التي تعتمد على القانون والإجراءات القانونية واللجوء إلى التحكيم عبر المحاكم الدولية أو اللجان المتفق عليها .

٤. أهم الأهداف والمقاصد التي دعت إلى تأسيس الأمم المتحدة وفروعها هي تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وحفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير المشتركة والفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وقمع أعمال العدوان وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي .

٥. اكتسبت مشكلة النزاع الحدودي بين الصومال والدول المجاورة أهمية كبيرة في اعتبارها من أخطر المشاكل التي واجهت ألإتحاد الإفريقى والإيقاد ، ولا تزال تهدد أمن دول المنطقة كما أن افرازات هذه المشكلة هي السبب الرئيسي لإنهيار الدولة الصومالية ووقوع البلاد في حروب أهلية وخلق فراغ سياسي .

٦.تعتبر منطقة القرن الإفريقي من المناطق الإستراتيجية التي تنافست الدول الاستعمارية الأوربية للسيطرة عليها من أجل الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب في منطقة باب المندب حيث تشكل هذه المنطقة أهمية كبرى وبعداً استراتيجياً ونقاط الإرتكاز وتحكم القوة العسكرية .

٧. أن الدبلوماسية هي أفضل وسيلة لحل النزاعات الحدودية وأفضل ضماناً لاستمرارية السلام إلا أن آلية فض النزاع الصومالية لم تنجح دبلوماسياً لحل مشكلة الحدود بطريقة سسلمية أو قوة عسكرية .

٨. وجود ضغط إقتصادي على المنظمات الإقليمية بما فيها منظمة الوحدة الإفريقية من قبل منظمة الأمم المتحدة ، وذلك بالضغط على الدول التى لا تلتزم بتوجيهات الدول الكبرى مثل الحصار الإقتصادي على ليبيا بسبب حادثة لوكربي.

ثانياً : التوصيات :

إنطلاقاً مما توصلت الدراسة من النتائج يوصي الباحث الآتي :

١. السعي لزيادة الدراسات والبحوث في مجال فض النزاعات وتسوية الصراعات والقضاء على أسباب التنازع وتنمية السلام وتدريب كوادر متخصصة لهذا المجال.

٢. ضرورة العمل على الإصلاحات والمراجعة والتقييم لأداء المنظمات الدولية والإقليمية في مجال تسوية المنازعات الدولية .

٣. تسوية النزاعات بطرق الحوار والتفاوض والتفاهم وعدم استخدام وسائل عنف في المسائل السياسية والقانونية ودعم السلام والتنمية وتقليل أهمية استخدام القوة .

٤. تشكيل جهاز فوري وفعال لتسوية النزاعات وإحتواء الصراعات وفتح قنوات الحوار والتفاوض ، وقيام مهمة الإنذار المبكر لأي نزاع محتمل الوقوع .

٥. مراجعة التعامل مع قضايا النزاع التي تبدأ بالعفوية ثم تتحول إلى كارثة يعجز عن حلها المجتمع الدولي بأكمله .

٦. نشر ثقافة السلام وإدخال مادة تسوية المنازعات في المناهج التعليمية ومنح فرص التخصص من الجامعات في مجال تسوية المنازعات .

٧. أن طبيعة النزاع الصومالي الإثيوبي لإقليمي المتنازع عليه لا يمكن حله باستخدام القوة العسكرية كما لا يحقق السلام الدائم للمنطقة ، فيجب على أطراف النزاع اللجوء إلى الوسائل السلمية والقانونية في فض هذا النزاع .

٨. يجب على أطراف النزاع إعطاء الأولوية لأهل سكان المنطقة المتنازع عليها وذلك بإجراء استفتاء عادل يستهدف مواطني هذه المنطقة لكي يقرروا مصيرهم .

اولا:فهرست الآيات القرآنية :

م	الآية	السورة	رقم الآية	رقم الصفحة
١	(حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ)	آل عمران	١٥٢	١
٢	(فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)	النساء	٥٩	١
٣	(إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ)	الأنفال	٤٣	١
٤	(وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)	الأنفال	٤٦	٢
٥	(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)	الإسراء	٧٠	١٣
٦	(وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا)	الكهف	٢١	٢
٧	(فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى)	طه	٦٢	٢
٨	(وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)	الحجرات	٩	١٧
٩	إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝	الحجرات	١٣	١٣
١٠	يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ	الطور	٢٣	٢

ثانياً : فهرست الاعلام المترجم لهم

م	العلم	الصفحة
١	آدم عبد الله عثمان	٩٥
٢	أفلاطون	١٨
٣	حسن جوليد ابتدون	١١٢
٤	عبد الرزاق حاج حسين	١٠٠
٥	كينيث ديفيد كاندو	١٠١

ثالثا:فهرست المصا در والمراجع :

أولاً : القرآن الكريم :

ثانياً : فهرست كتب القانون :

١. د. إبراهيم محمد العناني ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، ط٥ ، ٢٠٠٤ . ٢٠٠٥م .

٢.أحمد الراشدي ، جامعة الدول العربية والتسوية السلمية للمنازعات ، دار النهضة العربية ، ١٩٩٣م .

٣.د. أحمد محمد رفعت ، القانون الدولي العام ، ط١ ، ١٩٩٩م .

٤.د. بدر حسن الشافعي ، تسوية الصراعات في افريقيا (نموذج الإيكواس) ، دار النشر للجامعات . القاهرة ، ط١ ، ٢٠٠٩م .

٥.د. بطرس غالي ، الجامعة العربية وتسوية المنازعات المحلية ، معهد البحوث والدراسات العربية . القاهرة ، ١٩٧٧م .

٦.د. ربيع عبد العاطي عبيد ، دور منظمة الوحدة الافريقية وبعض المنظمات الأخرى في فض المنازعات ، دار القومية العربية للثقافة والنشر . القاهرة ، د.ت .

٧.د. سعيد الركراكي ، محاضرات في القانون الدولي العام ، ط٢ ، ١٩٩٣م .

٨. د.شافعي محمد بشير ، القانون الدولي العام (في السلم والحرب) ، دار المعارف . الأسكندرية ، د. ت

٩.د. صالح يحيي الشاعري ، تسوية النزاعات الدولية سلمياً ، مكتبة مدبولي . القاهرة ، ط١ ، ٢٠٠٦م .

١٠..د. صلاح الدين عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربية ، ٢٠٠٣م .

١١.عبد الحميد دغبال ، تسوية المنازعات الإقليمية بالطرق السلمية ، دار الهومة للطباعة والنشر . الخرطوم ، ط١ ، ٢٠٠٧م .

١٢.د. عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام ، ج٢ ، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، ط١ ، ١٩٩٧م .
١٣.د. علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف . الأسكندرية ، ط٥ ، ١٩٩٣م .
١٤.د. فيصل عبد الرحمن علي طه ، القانون الدولي ومنازعات الحدود ، ط٢ ، دار الأمين للنشر والتوزيع . القاهرة ، ١٩٩٩م .
١٥.د. محسن افكيرين ، القانون الدولي العام ، دارالنهضة العربية ، ط١ ، ٢٠٠٥م.
١٦ . د. محمد طلعت الغنيمي ، التسوية القضائية للخلافات الدولية ، مطبعة البرلمان . القاهرة .
١٧.د.محمد مجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، ط٦ ، ٢٠٠٧م .
١٨.د. منتصر سعيد حمودة ، القانون الدولي المعاصر ، ط١ ، ٢٠٠٨م .

رابعا: فهرست كتب اخرى:

١.د. الأمين عبد الرزاق آدم ، اثيوبيا (التطورات السياسية والعلاقة مع دول الجوار (١٩٩١ . ٢٠٠٩م)
٢. أحمد عبد الونيس شتا ، الأصول العامة للعلاقات الدولية في الإسلام وقت السلم ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ١٩٩٦م .
٣. د. جلال رأفت ود. إبراهيم نصر الدين ، القرن الافريقي (المتغيرات الداخلية والصراعات الدولية) .
٤. جلال يحيي ، ود.محمد نصر مهنا ، مشكلات القرن الافريقي وقضية شعب الصومال ، دار المعارف . الأسكندرية ، ١٩٨١م .
٥.د. حسن مكي ، السياسات الثقافية في الصومال الكبير ، المركز الإسلامي الإفريقي . الخرطوم ، ١٩٩٠م .
٦. البروفسر : صلاح الدين عبد الرحمن الدومة ، أمن القرن الافريقي ، مطبعة جي تاون . الخرطوم ، ط١ ، ٢٠٠٩م .

٧. علي أحمد نور (طرابلس) ، النزاع الصومالي الإثيوبي ، مطبعة الأطلس . القاهرة ، ١٩٧٨م .

٨. د. علي الشيخ أحمد أبو بكر ، الصومال وجذور الماساه الراهنة ، دار ابن حزم . بيروت ، ١٩٩٢م .

٩. د.محاسن عبد القادر حاج الصافي ، المسألة الصومالية في كينيا ، دار هايل للطباعة والنشر . الخرطوم ، ١٩٩٨م .

خامسا : فهرست كتب اللغة العربية :

١. إبراهيم أنيس ، المعجم الوسيط ، الطبعة ٢ ، ج٢ ، د.ت ، ص ٩٥٣.

٢. ابن منظور – جمال الدين أبو الفضل ، لسان العرب ، ج٦،دار المعارف ، القاهرة ، د.ت ، ص ٤٣٩٦.

٣. منير البعلبكي ، المورد القريب ، دار الملايين للنشر – بيروت ، ٢٠٠٦م ، ص ٥٩٧.

سادسا : فهرست المجلات والدوريات :

١. التقرير الاستراتيجي العربي ، الإهرام ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة ، ١٩٩٣م .

٢. السياسة الدولية ، العدد ٥٤ ، أكتوبر ١٩٧٨م .

٣. مركز دراسات الشرق الأوسط وافريقيا ، الملف الدوري رقم (٦) ابريل ٢٠٠١م ، الخرطوم .

سابعا : فهرست القوانين :

١. الدستور الصومالي الأول ١٩٦٠م .

٢. بيان الثورة العسكرية ٢١ أكنوبر .

٣. د ستور جمهورية الصومال الديمقراطية ١٩٧٤م .

ثامنا : فهرست المواقع الالكترونية:

١. شبكة الصومال اليوم www.somalitoday.net

٢. BBC الصومالية www.bbcsomali.com

٣. موقع جامعة الدول العربية WWW.arableagueonlin.org

٤.. www.geocities.com

٥. الموسوعة الحرة Wikipedia

فهرست الموضوعات:

الموضوع الصفحة

الآية قرآنية ..... أ

الإهداء..... ب

الشكر والعرفان..... ج

المقدمة ..... د

الفصل الاول: مفهوم النزاع الدولي اسبابه واقسامه وتطوره التاريخي ومبادئ تسوية النزاع في القانون الدولي.

المبحث الاول: ماهية النزاع الدولي وأسبابه . .....١_٤

المبحث الثاني : التطور التاريخي للنزاع الدولي وأقسامه..... ٥_١٠

المبحث الثالث : مبادئ وتطور الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الدولية في القانون الدولي .....١١_٢٥

الفصل الثاني: الطرق السلمية لتسوية المنازعات الدولية.

المبحث الأول : الطرق الدبلوماسية لتسوية المنازعات الدولية ..... ٢٦_٣٣

المبحث الثاني: الطرق السياسية لتسوية المنازعات الدولية..... ٣٤_٦٤

المبحث الثالث: الطرق القضائية لتسوية المنازعات الدولية ..... ٦٥_٧٧

الفصل الثالث: جهود تسوية النزاع الحدودي بين الصومال والدول المجاورة .

المبحث الأول: نبذة تعريفية عن منطقة القرن الإفريقي وأهميته الإستراتيجية.٧٨_٨٧

المبحث الثاني: جهود تسوية النزاع بين الصومال وأثيوبيا ..... ٨٨_٩٦

المبحث الثالث: جهود تسوية النزاع بين الصومال وكنيا ..... ٩٧_١١٤

الخاتمة ١١٥

الفهارس .... ١١٨_٢٤

فهرست المواضيع ١٢٤